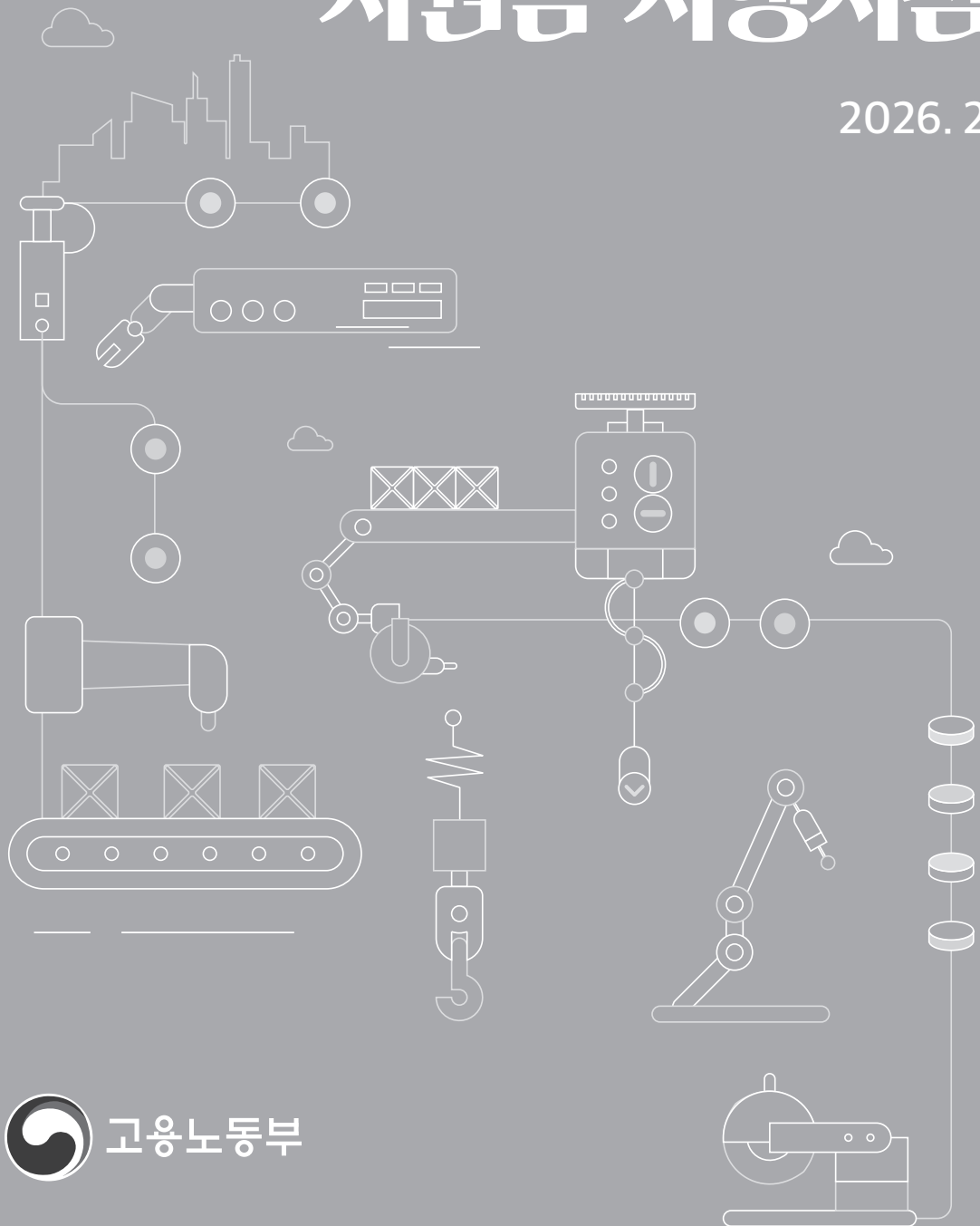


산업·일자리전환 지원금 시행지침

2026. 2.



고용노동부

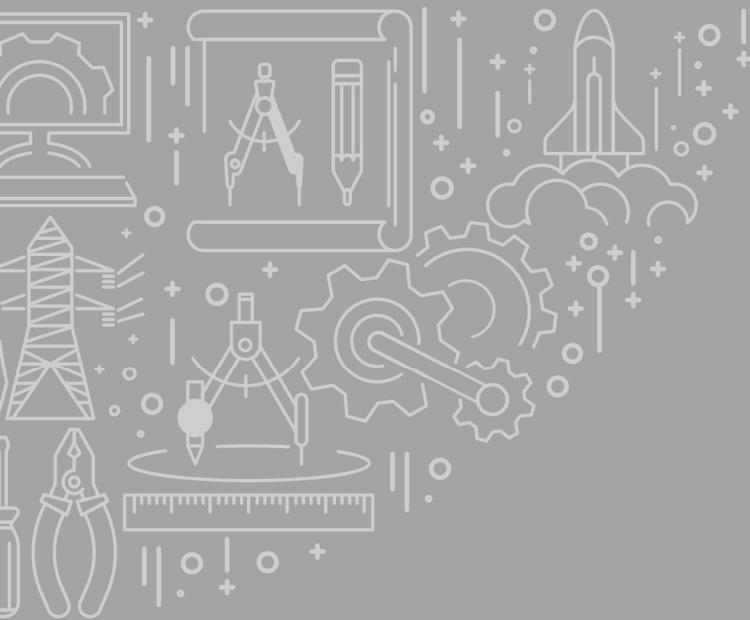


1. 산업·일자리전환 채용장려금	1
2. 산업·일자리전환 훈련지원금	47

산업·
일자리전환
지원금
시행지침



• 산업·일자리전환 채용장려금



 산업·일자리전환 채용장려금 개요	4
Ⅰ. 총칙	5
1. 목적 및 적용 범위	5
2. 사업운영	6
3. 운영주체별 역할 및 업무	6
4. 사업 추진 체계	8
Ⅱ. 지원 대상	10
1. 산업·일자리전환 채용장려금 유형Ⅰ	10
2. 산업·일자리전환 채용장려금 유형Ⅱ	15
3. 지원 제외 사업주	15
Ⅲ. 지원 요건	19
1. 산업·일자리전환 채용장려금 유형Ⅰ	19
2. 산업·일자리전환 채용장려금 유형Ⅱ	21
3. 지원 제외 근로자	22
Ⅳ. 지원 내용	24
1. 지원 수준	24
2. 지원 한도	25
3. 지원 기간	26
Ⅴ. 지원 절차	27
1. (유형Ⅰ) 기업의 사업 참여 신청·승인	27
2. 지원금 신청 및 지급	29
3. 사후 관리 및 지도·점검	33
[별첨] 서식	36

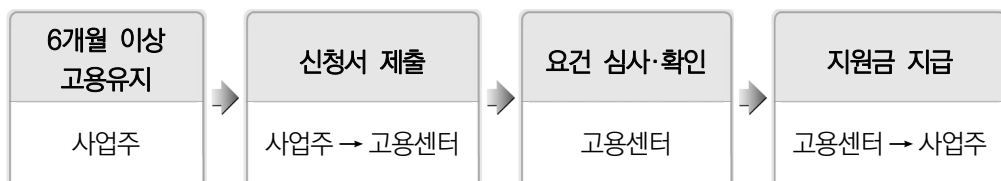
산업·일자리전환 채용장려금 개요

사업개요

- ☑ 탄소중립 전환 과정의 고용창출·안정을 위해 근로자를 신규 채용 또는 재고용 하는 사업주에게 채용장려금 지급

사업내용

- ☑ (지원대상) 탄소중립 전환 관련 5인 이상인 우선지원대상기업, 중견기업, 사회적 기업(단, 폐쇄 예정 석탄화력발전소 협력사는 규모 무관)
 - (특례) 폐쇄 예정 석탄화력발전소 관련 근로자를 채용한 사업주 (단, 화력발전업장 제외)
- ☑ (지원요건) 탄소중립 전환 관련 사업주가 근로자 신규채용 또는 퇴직자·퇴직 예정자를 재고용한 후 6개월 이상 고용유지
 - (특례) 폐쇄 예정일로부터 2년 이내 이·전직한 근로자 또는 폐쇄로 인해 계약 종료·해고된 석탄화력발전소 관련 근로자를 신규 채용한 후 6개월 이상 고용 유지 시
- ☑ (지원수준) 1인당 6개월 근속 시 반기별 360만원 지원(최대 720만원)
- ☑ (수행방식) 직접수행(고용센터)



- ☑ (사업기간) 계속사업(단, 특례 유형은 3년 한시 사업)

I

총 칙



1 » 목적 및 적용 범위

1-1 목적

- ☑ 「산업·일자리전환 채용장려금」은 탄소중립 전환을 추진하는 사업주를 지원하여 전환 과정에서 일자리 창출과 고용안정 지원을 위한 사업으로,
 - (유형 I) 탄소중립 전환 과정에서 업무공백을 최소화하고 근로자 고용창출을 촉진하며
 - (유형 II) 석탄화력발전소 폐쇄에 따라 피해받는 근로자의 원활한 재취업 지원 하는 것을 목적으로 함
- ☑ 이 지침은 「산업·일자리전환 채용장려금(이하 “채용장려금”)」 사업의 지원 대상, 지원내용, 지원절차, 각 주체의 역할 등 사업 운영에 대한 세부사항을 정하여 사업 목적에 맞게 효율적으로 운영되도록 하는 것을 목적으로 함

1-2 추진 근거

- ☑ 「고용정책 기본법」 제6조(국가와 지방자치단체의 시책)
- ☑ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제47조
(기후위기 사회안전망의 마련)
- ☑ 「산업전환에 따른 고용안정 지원 등에 관한 법률」 제11조
(산업전환에 따른 고용안정 지원)
- ☑ 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」

1-3 해석 권한

- ☑ 이 지침에 대한 최종적인 해석의 권한은 고용노동부장관에게 있음

1-4 지침 시행일

- ☑ 이 지침은 2026년 1월 1일부터 시행하되, 개정사항은 별도 공지에 따름

2 » 사업운영

- ☑ 해당 사업은 '26년~'28년 간의 한시 사업임
- ☑ '26년 채용장려금의 예산상 지원 인원은 300명으로, 해당 인원이 조기에 달성되거나, 예산이 소진된 경우 '26년 사업이 연도 중 조기 마감될 수 있음
- ☑ 채용장려금 사업의 지원대상 및 운영방식 등은 정책적 필요에 의해 고용노동부장관이 인정하는 경우에는 요건 등을 일부 변경할 수 있음

3 » 운영주체별 역할 및 업무

3-1 고용노동부(본부)

- ☑ 시행지침의 제·개정 및 해석, 제도 개선
- ☑ 기타 사업 시행 전반에 관한 총괄·조정 평가

3-2 고용노동부(고용센터 기업지원부서)

- ☑ 채용장려금 사업 운영에 관한 전반적인 안내 및 홍보
- ☑ 지역 고용노동 유관기관과의 협업을 통한 사업 홍보
- ☑ 사업 참여 신청(계획), 지원금 신청서 접수 및 이송
- ☑ 사업 참여 신청(계획서) 심사 및 지원금 지급
- ☑ 참여기업·근로자에 대한 부정수급 조사·처분 및 환수

3-3 한국고용정보원

- ☑ 사업 전산시스템 개발 및 운영, 통계 분석·관리 등

* 「산업·일자리전환 채용장려금」 전산 매뉴얼 제공

3-4 참여기업

- ☑ (유형 I) 참여 신청 시 제출한 사업계획서에 따른 근로자 채용 및 고용유지
- ☑ (유형 II) 지원 대상 근로자 신규 채용 및 고용유지
- ☑ 지원금의 적기 신청 및 수령
- ☑ 고용센터의 지도·점검 및 자료 제출 요구 등에 대한 성실한 협조
- ☑ 사업주는 동 사업 관련 자료를 3년간 보존하여야 함
- ☑ 기타 이 지침 및 협약 등에서 정한 내용의 성실한 이행

4 » 사업 추진 체계



📖 (유형 I) 참여신청서 접수 및 심사·승인

☑ (접수) 기업지원(팀)과에서 참여신청서 및 채용계획서 등 접수하여 고용보험 시스템에 입력

- 제주특별자치도 소재 사업주의 참여신청서 및 지원금 지급신청서 등의 처리는 광주청 기업지원과에서 수행*

* 해당 사업은 기후대응기금 사업으로 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제402조제3항에 따른 제주도 이관 업무에 해당하지 않음

☑ (심사) 지방고용노동관서의 장(과장 전결)은 검토 결과를 토대로 승인여부 결정

☑ (심사결과 통보) 기업지원(팀)과에서 심사결과(승인·일부승인·불승인)를 사업주에게 통보

(유형 I·II) 채용 및 고용유지

- ☑ (채용) 지원요건에 따라 채용 후 6개월 이상 고용유지 및 임금지급

(유형 I·II) 지원금 신청·지급

- ☑ (신청) 사업주가 6개월 이상 고용유지 후 관할 고용센터 기업지원(팀)과에 지원금 지급 신청
- ☑ (지급 결정) 기업지원(팀)과는 사업주의 채용계획서 이행 여부(유형I)와 지원금 지급 요건을 검토 후 지원금 지급 여부 결정
- ☑ (통보) 사업주에게 지급 결정(지급·일부지급·부지급) 통보
- ☑ (지급) 기후대응기금 지출관에게 지원금 지급 의뢰* → 지출관 지원금 지급

* 지출 절차는 지방고용노동관서 예산 배정 및 집행 참고

II

지원 대상



1 » 산업·일자리전환 채용장려금 유형 I

- ❶ 위기지역에 소재하는 지원업종에 속하는 사업주로서 탄소중립 전환을 추진하는 5인 이상 우선지원 대상기업 또는 중견기업이거나
- ❷ 폐쇄 예정 석탄화력발전소 협력업체

1-1 위기지역에 소재하는 지원대상 사업주로서 탄소중립 전환을 추진하는 5인 이상 우선지원 대상기업 또는 중견기업

☞ 다음의 위기지역 중 어느 한 지역에 소재할 것

☑ 「고용정책 기본법」상 “고용위기 선제대응지역”

* (확인방법) 국가법령정보센터 > 행정규칙 > 「고용위기 선제대응지역 지정 고시」

☑ 「고용정책 기본법」상 “고용위기지역”

* (확인방법) 국가법령정보센터 > 행정규칙 > 「고용위기지역 지정 고시」

☑ 「지역 산업위기 대응 특별법」상 “산업위기선제대응지역”

* (확인방법) 산업통상부 홈페이지 > 예산·법령 > 고시·공고 > 공고 > 「산업위기선제 대응지역 지정 공고」

☑ 「지역 산업위기 대응 특별법」상 “산업위기특별대응지역”

* (확인방법) 산업통상부 홈페이지 > 예산·법령 > 고시·공고 > 공고 > 「산업위기특별 대응지역 지정 공고」

 다음 지원 업종 중 하나에 해당하거나 산업·일자리전환 컨설팅을 받은 사업주일것

☑ 자동차 및 관련 부품업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
자동차	30__ 자동차 및 트레일러 제조업
	22110 고무 타이어 및 튜브 제조업
	22241 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업
	25913 자동차용 금속 압형제품 제조업
	28421 운송장비용 조명장치 제조업
	29173 운송장비용 공기 조화장치 제조업

☑ 철강업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
철강	241__ 1차 철강 제조업
	242__ 비철금속 제조업

☑ 석유화학업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
석유화학	201__ 기초 화학물질 제조업
	202__ 합성고무 및 플라스틱 물질제조업

☑ 정유업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
정유	192__ 석유 정제품 제조업

☑ 시멘트업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
시멘트	233__ 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업

☑ 최근 3년 이내('23년~) 산업·일자리전환 컨설팅을 받은 사업주

(기업규모) 5인 이상 우선지원 대상기업*이거나 중견기업**일 것

* (우선지원 대상기업) 「고용보험법 시행령」 제12조의 범위에 해당하는 기업

** (중견기업) 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따라 중견기업으로 한국중견기업연합회(www.ahpek.or.kr)에서 발급한 “중견기업확인서”로 확인

☑ 5인 이상 기업이란 직전 보험연도 말일 기준 고용보험 피보험자 수(이하 “기준 피보험자 수”) 5인 이상을 고용하고 있는 기업을 의미

☑ 고용보험 신규성립일이 당해 보험연도인 경우, 신규성립일이 속한 월부터 사업 참여 신청 직전 월까지의 기간 동안의 평균 피보험자 수를 기준 피보험자 수로 함

* 고용보험 신규성립한 월에는 사업 참여 신청 불가



예시

기준 피보험자 수 산정 기간

- '24.10.11.에 고용보험 신규 성립되어 운영 중인 기업이 '26.7월에 사업 참여 신청을 하려는 경우에는, '25년 말일의 고용보험 피보험자 수가 기준
- '26.2.14.에 고용보험 신규 성립되어 운영 중인 기업이 '26.7월에 사업 참여 신청을 하려는 경우에는, '26.2월부터 '26.6월까지의 매월 말 피보험자 수의 평균이 기준
- '26.7.2.에 고용보험 신규 성립 기업은 '26.7월에 사업 참여 신청을 할 수 없음
→ '26.8월부터 사업 참여가 가능하며, '26.7월말 피보험자수가 기준

☑ 참여 신청 시점에 산정되는 기준 피보험자 수는 추후 채용자명단 제출, 지원금 지급 등 당해 연도 사업에 동일하게 적용됨

☑ 단, 고용보험 취득·상실 신고 지연 등에 따라 참여 신청 시점의 피보험자 수가 추후 변동되는 경우 기준 피보험자 수가 정정*될 수 있음 → 이 경우 참여가능 여부 및 지원한도 변동 가능

* 기준 피보험자수 정정은 해당 기업에 1회차 지원금(채용 후 최초 6개월분)이 지급되는 날 까지만 적용되며, 그 이후에 발생하는 고용보험 취득·상실 신고 지연 등에 따른 변동은 기준 피보험자 수에 반영하지 않음

사업 또는 사업장 단위로 참여기업 적격 여부를 판단함

- ☑ 사업참여 신청은 **사업 단위**를 기준으로 함이 원칙임
- ☑ 다만, 하나의 사업이 **장소적으로 분리**되어 있는 경우 **별도 노무관리**가 필요하고 **고용보험관리번호**가 **구분**되어 있는 등 사업장 단위로 지원하는 것이 합리적이라고 지방고용노동관서의 장이 인정*(센터소장 전결)하는 경우 **사업장 단위로 제출**할 수 있음

* 각 사업장별로 ①근로조건 결정권이 있으며, ②인사·노무, ③회계 등 독립적으로 운영되어 각각 사업장의 독립성이 인정되는 경우로 지방고용노동관서장이 인정하는 경우에 한함

Q&A

Q. 하나의 사업에 사업장별로 고용보험 관리번호가 여러 개로 분리되어 있는 경우 처리 방법

A. 산업·일자리전환 채용장려금은 사업 단위로 시행하는 것이 원칙으로, 하나의 사업에 고용보험 관리번호가 사업장별로 여러 개로 분리되어 있다면, **고용보험 시스템에 관련 사업장으로 해당 사업장들을 추가할 것**

고용보험 시스템에 관련 사업장으로 추가하게 되면 관련 사업장으로 추가된 사업장의 고용보험 피보험자에 대해서도 한번에 지원이 가능

탄소중립 전환과 관련하여 다음 중 어느 하나에 해당하거나 실행할 계획이 있을 것

- ❶ 에너지 소비량, 탄소배출량을 정기적으로 측정·보고하는 체계 구축
- ❷ 공정 또는 설비 개선을 통해 에너지 효율을 높이는 기술 투자 실행
- ❸ 수소, 전기 등 대체 연료 도입을 위한 기술 검토 및 계획
- ❹ 폐기물 저감, 자원 재활용 기술을 공정 체계에 통합
- ❺ 친환경 인증제도에 대응할 기술적 준비
- ❻ 기타 이에 준하는 사유로 탄소중립 전환을 추진한다고 판단되는 경우

Q TIP

- 탄소중립 전환을 추진하는 지 여부는 중소기업 탄소중립 전환지원(중기부), 탄소중립 사업화 지원사업(기후환경부·산업부·중기부) 등 탄소중립 추진을 지원하는 정부사업에 참여한 기업의 경우 폭넓게 인정

1-2 폐쇄 예정 석탄화력발전소 협력업체일 것

📖 「제11차 전력수급기본계획」에 따라 향후 2년간(~'28년) 폐쇄(일부 폐쇄 포함)될 것으로 예정된 석탄화력발전소 사내 협력업체(규모 무관)

- ☑ 고용보험 관리번호가 본사 일괄로 관리되는 경우 지원을 받으려는 사업주는 채용 계획서에 채용하는 근로자가 지원대상에 포함되는 석탄화력발전소에서 근무할 계획임을 명시하고 이를 증빙하여 지급 신청하여야 함

* 계획서와 다르게 채용근로자를 다른 곳에 배치한 경우 지급 제외)

Q&A

Q1. '26년 기준 지원대상에 포함되는 석탄화력발전소는 어디인가요?

A1. 「제11차 전력수급기본계획」에 따르면 '26년~'28년 간 태안 2·3호기, 하동 1·2·3·4호기, 보령 5·6호기, 삼천포 3·4·5호기가 폐쇄 예정으로,
'26년 지원대상은 태안, 하동, 보령, 삼천포 석탄화력발전소 사내 협력업체입니다.

Q2. 석탄화력발전소 사내 협력업체는 어떻게 확인하나요?

A2. 고용보험시스템에서 해당 사업주가 어느 석탄화력발전소의 사내 협력업체인지 **확인 가능**.

📖 사업 또는 사업장 단위로 참여기업 적격 여부를 판단함

- ☑ 업무처리지침 II. 1-1(p.11)의 규정에 따름

2 » 산업·일자리전환 채용장려금 유형II

(기업규모) 5인 이상 기업일 것

- ☑ 업무처리지침 II. 1-1(p.10) 내용을 따름

화력발전업(35113)에 해당하는 업종에 속하지 않을 것

- ☑ 화력발전업에 해당하지 않더라도 석탄화력발전소 협력업체(II. 1-2(p.12)에 해당하는 사업주)에 해당하는 경우 지원 제외

사업 또는 사업장 단위로 참여기업 적격 여부를 판단함

- ☑ 업무처리지침 II. 1-1(p.11)의 내용을 따름

3 » 지원 제외 사업주

* 산업·일자리전환 채용장려금 참여 신청 시점뿐만 아니라, 지원금을 지급받는 기간 중에도 아래 사유 발생 시 지원대상에서 제외 → 제외된 경우 기 지급된 지원금은 환수 대상

3-1 국가, 지방자치단체, 공공기관 등

- ① 「정부조직법」에 따른 각급 행정기관과 「지방자치법」에 따른 지방자치단체의 집행기관 및 지방의회
- ② 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육행정기관
- ③ 「국회법」에 따른 국회, 「법원조직법」에 따른 각급 법원, 「헌법재판소법」에 따른 헌법재판소, 「선거관리위원회법」에 따른 각급 선거관리위원회, 「감사원법」에 따른 감사원

④ 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직 유관 단체(인사혁신처 고시)

* 한국은행, 공기업, 지방공사 및 지방공단, 정부 또는 지자체의 출자·출연·보조를 받는 기관·단체, 정부 또는 지자체의 출자·출연을 받은 기관·단체가 재출자·재출연한 기관, 임원을 중앙행정기관의 장 또는 지자체의 장이 선임·임명·위촉하거나 승인·동의·추천·제정하는 기관·단체

⑤ 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관*이거나 「지방공기업법」에 따른 지방공사·지방공단**

* 공공기관은 알리오시스템(www.alio.go.kr)을 통해 확인 가능

** 지방공사·공단은 행정안전부 누리집(www.mois.go.kr)을 통해 확인 가능

⑥ 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 「유아교육법」, 그 밖의 다른 법령에 따라 설치된 각급 사립학교 및 「사립학교법」에 따른 학교법인으로서 국가나 지방자치단체로부터 출연금 또는 보조금을 받는 기관

3-2 「근로기준법」 제43조의2에 따라 임금 등을 체불하여 명단이 공개 중인 사업주

* (확인방법) 고용노동부 누리집 > 정보공개 > 체불사업주 명단 공개

3-3 「근로기준법」 제43조의4에 따라 상습체불사업주로 지정된 사업주

3-4 「산업안전보건법」 제10조에 따라 중대 산업재해 발생 등으로 명단이 공표되어 공표일로부터 1년이 지나지 않은 사업주

* (확인방법) 고용노동부 누리집 > 정보공개 > 사전정보 공표목록 > 산재예방/산재 보상 > 사업장의 산업재해 발생건수 등 공표

3-5 소비·향락업 등 업종

① 「중소기업 인력지원 특별법」 제3조 및 같은 법 시행령 제2조에서 정하는 업종*

* 일반유흥 주점업(56211), 무도유흥 주점업(56212), 기타 주점업(56219), 기타 사행시설 관리 및 운영업(91249), 무도장 운영업(91291) 등

- ② 「청소년 보호법」 제2조제5호의 ‘청소년유해업소’, 「풍속영업의 규제에 관한 법률」 제2조, 「사행행위 등 규제 및 처벌 특례법」 제2조에 해당하는 업종*

* 단란주점, 유흥주점, 노래연습장업, 비디오감상실업, 무도장업, 복권발행업 등
다만, 숙박업 중 호텔업(55101), 휴양콘도 운영업(55103)은 가능

3-6 사업주가 지원대상 근로자의 이직("최종 이직"을 의미. 해당 사업주가 해당 근로자를 고용하기 전 1년 이내에 이직한 경우에 한정) 당시의 사업주와 같은 경우

- ☑ 단, 「근로기준법」 제25조제1항에 따라 해당 근로자를 우선적으로 고용한 경우와 일용근로자로 고용하였던 근로자를 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하여 다시 고용한 경우는 지원대상에 포함

3-7 사업주가 지원대상 근로자의 이직("최종 이직"을 의미. 해당 사업주가 해당 근로자를 고용하기 전 1년 이내에 이직한 경우에 한정) 당시의 사업주와 밀접한 관련성이 있다고 인정되는 등 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 이직 전 사업이 인수·합병·분할된 경우에는 인수·합병·분할된 사업의 사업주인 경우
- ② 이직 전 사업과 자본·자금·인사·사업의 내용에서 밀접한 관계가 있는 등 양 사업 간에 실질적인 동일성이 인정되는 사업주인 경우
- ③ 이직 전 사업의 시설·설비나 그 임차권을 유상이나 무상으로 양도받은 사업주인 경우
- ④ 그 밖에 이직 전 사업주와 밀접한 관련성이 있다고 인정되는 사업주인 경우

3-8 「고용보험법 시행령」 제56조제2항(부정행위에 따른 지원금 등의 지급 제한)에 따른 지원금 지급제한 기간 내(최대 12개월)에 있는 사업주

3-9 고용보험료 체납기업

* 단, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 회생 개시 결정 이후 체납이 없는 경우와 고용위기지역에 위치한 사업장 및 특별고용지원업종 지정에 따라 납부기한 연장이 확인된 기업 등은 예외

3-10 기타 중대한 사회적 문제를 야기하여 고용노동부장관 또는 지방고용노동관서의 장이 채용장려금의 목적과 취지에 비추어 적정하지 않다고 판단한 기업

Ⅲ

지원 요건



1 » 산업·일자리전환 채용장려금 유형 I

1-1 근로자를 신규 채용하여 지원받으려는 경우

 **(근로계약)** 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 자일 것

☑ 단, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 근로계약 기간을 정하더라도 지원대상 근로자에 포함

- ❶ 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우로서 근로계약기간이 3년을 초과하는 경우
- ❷ 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우로서 근로계약기간이 3년을 초과하는 경우

 **(보험적용)** 고용보험에 가입된 자일 것

 **(근로시간)** 주 소정근로시간이 30시간 이상인 자

* 채용일 이후 근로조건 변경으로 주 소정근로시간 30시간 미만이 되는 경우에는 그 시점부터 지원대상에서 제외

 **(임금수준)** 「최저임금법」이 정하는 임금 이상을 받는 자

* 단, 해당 근로자가 「최저임금법」 제7조에 따라 최저임금의 적용이 제외되는 경우 지원대상에 포함됨

 **(근로조건 변경)** 지원대상 사업주는 지원대상 근로자와 상호합의로 근로계약서의 일부를 변경할 수 있으나 지침에서 규정하고 있는 기준에 미달하는 근로계약을 체결할 경우 그 시점부터 지원대상에서 제외되며 변경된 근로계약서는 운영기관에 제출하여야 함

1-2 정년퇴직(예정)자를 재고용하여 지원받으려는 경우

 **(정년운영)** 재고용 이전부터 계속하여 「고령자고용법」 제19조에 따른 정년을 1년 이상 운영하고 있을 것

- ❶ 지방고용노동관서 등에 신고된 취업규칙(또는 단체협약)에 정년 규정이 있는 경우: 정년을 운영한 것으로 인정
- ❷ 지방고용노동관서 등에 신고된 취업규칙(또는 단체협약)이 없어 명시적인 정년 규정을 확인하기 어려운 경우
 - 명시적인 정년 규정 없이 관례적으로 정년을 운영하거나, 정년규정을 소급하여 작성한 것은 인정 불가
 - 사업주에게 정년을 입증할 수 있는 인사규정, 운영규정 등의 자료를 제출하도록 조치하고, 위 규정의 사실 및 소급작성 여부를 확인하기 위해 사업장별 고용 보험 자격상실 확인, 현장실사 등을 통한 사업주·근로자 확인, 정년 규정 제정 당시 회의 자료, 내부 결재 문서, 사내 전산시스템에 등재한 공지 자료 등을 확인하여야 함

 **(재고용)** 정년에 도달한 근로자 등 정년 이후에도 계속 근로하기를 희망하는 자를 정년에 도달한 날의 다음 날로부터 6개월 이내에 근로를 개시하는 1년 이상의 근로계약을 체결할 것

- ☑ 정년에 도달하는 근로자가 희망하는 경우 정년 도달에 따라 근로계약을 종료하지 않고, 이어서 근로계약을 연장하거나
 - 정년에 도달한 날의 다음 날로부터 6개월 이내에 새로운 근로계약을 체결할 것



예시

- 정년 도달일이 '26.8.31.일 때 근로계약을 종료하지 않고 '27.8.31.이후로 근로계약기간을 연장하는 경우
 - 고용보험은 상실 후 동일 일자로 취득하거나 고용보험 상실 없이 취득 유지 등 사업장 자체 판단
- 정년 도달일이 '26.10.31.이라면 '26.11.1.부터 '25.4.30. 사이에 개시하는 근로계약을 체결해야 함

2

» 산업·일자리전환 채용장려금 유형Ⅱ

2-1

지원대상 근로자

(직전근무) 폐쇄 예정 석탄화력발전소 또는 사내 협력업체에서 6개월 이상 근무 하였을 것

- ☑ 고용보험 관리번호가 본사 일괄로 관리되는 경우 「근로기준법」 제39조에 따른 사용증명서(근무부서 및 실 근무장소(주소)가 포함된 경력증명서 등) 등을 토대로 판단

Q&A

Q1. '26년 기준 지원대상에 포함되는 석탄화력발전소는 어디인가요?

A1. 「제11차 전력수급기본계획」에 따르면 '26년~'28년 간 태안 2·3호기, 하동 1·2·3·4호기, 보령 5·6호기, 삼천포 3·4·5호기가 폐쇄 예정으로,
'26년 지원대상은 태안, 하동, 보령, 삼천포 석탄화력발전소 및 사내 협력업체입니다.

 **(이직시점)** 「제11차 전력수급기본계획」에 따른 폐쇄 예정 연도로부터 전후 2년 이내에 이직할 것

- ☑ 단, 석탄화력발전소 및 사내 협력업체에서 이직 후 특정 업체에서 6개월 미만으로 근무한 경우 지원대상에 포함



예시

- '28년 폐쇄 예정인 태안 석탄화력발전소에서 1년간 근무하던 A가 '26.2.5. B회사로 이직하고 나서 5개월 만에 퇴사한 후 '26.8.1.에 C사에 신규 채용되어 6개월 이상 고용 유지 시 지원 가능
- '26.6.30. 폐쇄예정일인 경우 '28.6.29.까지 채용된 경우에 한하여 지원 가능

2-2 채용조건

 **지원대상 근로자를 신규 채용할 것**

- ☑ 자세한 채용조건은 업무처리지침 III. 1-1. (p.17~18)의 내용에 따름

3 » 지원 제외 근로자

3-1 채용일 기준 사업주(법인의 경우 대표이사)의 배우자, 직계 존·비속

3-2 채용일 기준 대한민국 국적을 보유하지 않은 외국인

- ☑ 단, 고용보험 강제적용 대상인 거주(F-2), 영주(F-5), 결혼이민자(F-6)는 가능

3-3

사업주가 근로자를 새로 고용하거나 재고용하여 국가 또는 지방자치단체로부터 해당 근로자에 대한 인건비 지원을 받는 경우

- ☑ 단, 해당 지원금이 산업·일자리전환 채용장려금 지원 금액(월 최대 60만원) 미만인 경우 해당 지원금을 제외한 나머지 금액은 지원 가능

3-4

채용 근로자가 사실상 지원제외 업종에 해당하는 직무를 수행하고 있는 경우

3-5

인력 공급업(7512), 경비 경호업(75310), 사업시설 관리 서비스업(74100) 기업에서 채용한 근로자를 간접고용* 형태로 활용하는 경우

- * 기업이 필요에 따라 타인의 노무를 이용하지만 노무제공자와 근로계약을 직접 체결하지 않고 타인에게 고용된 근로자를 이용하는 고용형태(근로자 파견, 용역 등)
단, 해당기업에서 본사근무 등 직접 고용형태로 채용한 근로자는 지원대상에 포함

IV

지원 내용



1 » 지원 수준

1-1 지원대상 근로자 1인당 지원금은 연 최대 720만원(월 60만원 × 12개월)

- ☑ 지원금은 사업주가 지원대상 근로자에게 지급한 월 임금의 80%를 초과할 수 없음
- ☑ 지원대상 근로자가 월 중간에 이직한 경우, 지원개시일(채용일 또는 재고용일)을 기준으로 월 단위로 계산하여 지급함

1-2 지원대상 근로자가 최소 고용유지기간(6개월) 전에 퇴사한 경우에는(고용 조정 이직 또는 자발적 퇴사 등) 지원금을 지급하지 않음

1-3 지원대상 근로자가 최소 고용유지기간(6개월) 이상을 근로한 후 퇴사한 경우, 1회차에 6개월분 지원금을 지급하고 이후 1개월 이상 근로한 분은 2회차에 지급함

- ☑ 1회차 지급 후 6개월 단위기간을 충족하지 못하였더라도 지원개시일(채용일 또는 재고용일)을 기준으로 월 단위로 계산하여 지원금 지급



예시

- 6개월 15일 근로: 1회차에 360만원(6개월분)만 지급
- 9개월 10일 근로: 1회차에 360만원(6개월분), 2회차에 240만원(3개월분)만 지급

1-4 사업주가 채용 후 최초 1년 이내의 지원대상 근로자를 대상으로 고용유지 조치를 하여 고용유지지원금을 수급하는 경우, 해당 청년의 고용유지조치 일수 동안 지원금을 지급하지 않음

- ☑ 단, 해당 근로자에 대한 최초 1년간의 지원기간 중 고용유지지원금 수급기간을 제외한 나머지 기간에 대해서는 지원함

2 » 지원 한도

2-1 지원 한도는 직전 보험연도 말일 기준 고용보험 피보험자 수를 기준으로 다음과 같이 함

- ☑ 고용보험 피보험자 수가 30명 이상인 경우: 고용보험 피보험자 수의 10%(소수점 이하 버림, 최대 10명) 이내
- ☑ 고용보험 피보험자 수가 30명 미만인 경우: 3명 이내

2-2 사업주의 지원한도 설정 및 채용계획 변경

- ☑ 산업·일자리전환 채용장려금(유형 I) 참여를 희망하는 기업은 위 2-1의 지원 한도 내에서 채용계획을 수립하여 관할 고용센터에 제출하여야 하며, 고용센터는 기준 피보험자 수 등을 고려하여 기업별 지원한도를 승인함
- ☑ 사업주가 지원 인원 조정에 따른 채용계획의 변경이 필요한 경우에는 지원 한도 내에서 고용센터의 승인을 거쳐 변경 가능함
- ☑ 유형 I 신청 사업주가 승인받은 채용계획 인원을 초과하여 채용한 청년에 대해서는 채용장려금 일체를 지급하지 않음

2-3 유형 I 과 유형 II 의 지원 한도 내 지원 인원 결정

- ☑ 유형 I 과 유형 II 에 대하여 동시에 참여를 희망하는 기업은 2개의 유형을 합한 지원 인원이 2-1의 지원 한도 범위를 넘을 수 없음. 단, 지원 한도 내에서 유형별 지원인원 제한은 없음

3 » 지원 기간

- ☑ 사업주가 신규 채용 또는 재고용하여 6개월 이상 고용유지한 근로자에 대해, 채용일로부터 최대 12개월간 지원금을 지급함
 - * 최초 6개월간 지원금은 1회차에 일시 지급하고, 이후 6개월간 지원금은 2회차에 일시 지급함
- ☑ 채용일은 '26.1.1.~'26.12.31.이어야 함
 - * 다만, 채용시기에 따라 지원금은 '26년 이후에도 지급될 수 있음

V

지원 절차



1 » (유형 I) 기업의 사업 참여 신청·승인

1-1 참여신청서 및 채용계획서 제출

- ☑ 산업·일자리전환 채용장려금 사업 참여를 희망하는 사업주는 ‘산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 사업 참여신청서(이하, 참여신청서)’(별지 제1호 서식) 및 ‘탄소중립 전환에 따른 근로자 채용계획서(이하, 채용계획서)’(별지 제1-1호 서식)를 사업장 소재지 관할 고용센터 기업지원(팀)과에 수시로 제출

1-2 승인 처리기한 및 보완 요청

- ☑ 참여신청서 등은 연중 수시로 접수하되, 사업주가 제출한 날로부터 10일(토요일 및 공휴일 제외) 이내 승인 여부 결정
- ☑ 지방고용노동관서의 장은 제출서류 미비사항 등을 확인하고 제출서류에 보완이 필요한 경우 사업주에게 10일(토요일 및 공휴일 제외) 이내의 기한을 정하여 보완 요청
 - 이 경우 보완요청에 소요된 기한은 승인 처리기한에 포함되지 않음

1-3 참여신청서 및 채용계획서 심사

- ☑ 고용센터는 참여신청서 접수 시 ▲지원대상 사업주 해당여부 ▲채용계획의 타당성 등을 검토하여 승인여부를 심사하여야 함

1-4 참여신청서 및 채용계획서 승인

- ☑ (승인여부 결정) 지방고용노동관서의 장*은 예산의 범위 내에서 참여신청서의 적절성 등을 검토하여 승인 여부(승인·일부승인·불승인)를 결정

* 전결권자 기업지원과장

- ☑ (승인여부 통지) 지방고용노동관서의 장*은 승인 여부가 결정된 이후 5일 이내에 사업 참여 신청서를 제출한 사업주에게 '산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 사업 참여신청서 승인·일부승인·불승인 통지서'(별지 제2호 서식)에 따라 승인 여부를 통지하여야 함

* 전결권자 기업지원과장

- ☑ (승인 취소) 지방고용노동관서의 장*은 참여신청서 및 채용계획서의 내용이 사실과 다른 경우에는 승인을 취소할 수 있음

* 전결권자 기업지원과장

1-5 참여신청서 및 채용계획서 변경

- ☑ 사업주는 참여신청서 승인 통보일 이후 승인받은 내용을 변경하고자 하는 경우 지방고용노동관서에 산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 사업 변경신청서(이하, 변경신청서)(별지 제3호 서식)을 제출하여 사업계획 변경을 승인받아야 함
- ☑ 인수·합병 등으로 고용관계가 포괄 승계된 경우, 승계받은 사업주가 변경신청서에 고용승계 관련 서류를 첨부하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 사업주 변경을 요청하고 승인을 받아야 함
- ☑ 지방고용노동관서의 장(기업지원과장 전결)은 사업계획 등의 변경을 요청받은 경우 변경 사유를 검토하여 변경이 필요하다고 판단하는 경우 사업계획 변경 및 사업주 변경을 승인할 수 있음

1-6 참여신청서 등과 다르게 이행한 경우 지원 여부

- ☑ 원칙적으로 참여신청서의 내용과 달리 변경 사유가 발생한 경우 사전에 ‘사업 계획 변경 신청서’를 제출하여 승인을 받아야 함
- ☑ 변경 승인 없이 참여신청서의 내용과 다르게 이행한 경우에는 승인된 사업 참여 신청서 내용을 초과하여 지원할 수 없음

Q&A

- Q1. 변경 승인 없이 참여신청서 내용보다 채용인원이 증가한 경우
A1. 참여신청서상 채용인원 기준으로 지원
- Q2. 변경 승인 없이 참여신청서 승인일 이후 위기지역 외 지역으로 소재지를 이전한 경우
A2. 직전 소재지에서 채용 후 6개월 이상 고용유지한 경우 지원하되, 이전한 소재지에서의 채용 및 고용기간은 지원 제외

2 » 지원금 신청 및 지급

2-1 지원금 신청

- ☑ **(신청기한)** 산업·일자리전환 채용장려금을 받으려는 사업주는 채용일로부터 6개월 이후 1회차 지급을 신청할 수 있고, 채용일로부터 18개월 이내에 2회차 지급 신청을 완료하여야 함

* 전결권자 기업지원과장

☑ 구비 서류

- 산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 지급신청서(별지 제4호 서식)
- 사업자등록증
- 기업 명의 통장 사본(최초 1회 신청시에만 제출)

- 채용 및 근로조건에 관한 서류(근로계약서, 취업규칙·단체협약 등)
- 임금지급 증빙자료(급여대상, 이체내역서 등)
- 산업·일자리전환 채용장려금 대상근로자 명단

2-2 지원금 심사

- ☑ (요건심사) ▲지원대상 사업주 및 근로자 해당여부, ▲근로자의 재직여부, ▲임금 지급내역, ▲고용보험료 체납 등 지원금 지급요건을 검토하여 지원금 신청서 접수일로부터
- ☑ (보완 및 반려) 지방고용노동관서의 장은 제출된 서류에 보완이 필요한 경우 사업주에게 상당한 기간을 정하여 보완 제출을 요청할 수 있으며, 보완기간, 횟수 및 신청서류 반려에 대한 처리는 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제24조 및 제25조를 준용

Q 민원처리에 관한 법률 시행령

제24조(민원문서의 보완 절차 및 방법 등) ① 행정기관의 장은 법 제22조제1항에 따라 민원인에게 민원문서의 보완을 요구하는 경우에는 문서 또는 구술 등으로 하되, 민원인이 특별히 요청한 경우에는 문서로 하여야 한다.

② 행정기관의 장은 제1항에 따라 보완 요구를 받은 민원인이 보완 요구를 받은 기간 내에 보완을 할 수 없음을 이유로 보완에 필요한 기간을 분명하게 밝혀 기간 연장을 요청하는 경우에는 이를 고려하여 다시 보완기간을 정하여야 한다. 이 경우 민원인의 기간 연장 요청은 2회로 한정한다.

③ 행정기관의 장은 민원인이 법 제22조제1항에 따라 정한 보완기간 또는 이 조 제2항 전단에 따라 다시 정한 보완기간 내에 민원문서를 보완하지 아니한 경우에는 10일 이내의 기간을 정하여 다시 보완을 요구할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 민원문서의 보완에 필요한 기간의 계산방법에 관하여는 「민법」 제156조, 제157조 및 제159조부터 제161조까지의 규정을 준용한다.

제25조(민원문서의 반려 등) ① 행정기관의 장은 민원인이 제24조에 따른 기간 내에 민원문서를 보완하지 아니한 경우에는 그 이유를 분명히 밝혀 접수된 민원문서를 되돌려 보낼 수 있다.

② 행정기관의 장은 민원인의 소재지가 분명하지 아니하여 제24조제1항에 따른 보완요구가 2회에 걸쳐 반송된 경우에는 민원인이 민원을 취하(取下)한 것으로 보아 이를 종결처리할

수 있다.

③ 행정기관의 장은 민원인이 민원을 취하하여 민원문서의 반환을 요청한 경우에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 민원문서를 민원인에게 돌려주어야 한다.

④ 행정기관의 장은 법 제27조제4항에 따라 민원인에게 직접 교부할 필요가 있는 허가서·신고필증·증명서 등의 문서(「전자정부법」 제2조제7호에 따른 전자문서 및 같은 조 제8호에 따른 전자화문서는 제외한다)를 정당한 사유 없이 처리완료 예정일(제21조제1항에 따라 처리기간을 연장한 경우에는 같은 조 제2항에 따라 민원인에게 문서로 통지된 처리완료 예정일을 말한다)부터 15일이 지날 때까지 민원인 또는 그 위임을 받은 자가 수령하지 아니한 경우에는 이를 폐기하고 해당 민원을 종결처리할 수 있다.

2-3 지원금 지급

- ☑ **(지급기한)** 지방고용노동관서에서는 지급신청서 접수일로부터 14일 이내에 ‘산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 지급·일부지급·부지급 결정 통지서’(별지 제5호 서식)에 따라 지급 결정 여부를 해당 신청인에게 통지한 후 지원금을 지급하여야 함

Q 전결권자

- 지급 또는 부지급 결정 통지: 기업지원(팀)과장
- 지원금 지급: (신청 건당 3,000만원 이상) 센터 소장(신청 건당 3,000만원 미만) 기업지원(팀)과장

Q 「민원처리에 관한 법률 시행령」 제21조(처리기간의 연장 등)

- ① 행정기관의 장은 부득이한 사유로 처리기간 내에 민원을 처리하기 어렵다고 인정되는 경우에는 그 민원의 처리기간의 범위에서 그 처리기간을 한 차례 연장할 수 있다. 다만, 연장된 처리기간 내에 처리하기 어려운 경우에는 민원인의 동의를 받아 그 민원의 처리기간의 범위에서 처리기간을 한차례만 다시 연장할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 처리기간을 연장하였을 때에는 처리기간의 연장 사유와 처리 완료 예정일을 지체없이 민원인에게 문서로 통지하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 처리기간의 연장의 통지에 관하여는 제23조를 준용한다.

☑ (지급방법) 지원금 지급신청서의 사업주 명의의 은행 계좌로 입금

* 법인의 경우 법인 명의의 은행 계좌로 입금하여야 함

🔍 고용센터 예산 배정 및 집행

- 사업 참여신청서 접수 추이를 고려하여 수시 배정
- 디브레인 활용하여 집행

2-4 중복지원 제한

☑ 신청 사업주가 지원대상 근로자에 대하여 중앙부처 또는 지방자치단체로부터 인건비 지원을 받는 경우 그 금액을 제외하고 지원

* 산업·일자리전환 채용장려금은 「고용보험법」 제26조의2 및 같은 법 시행령 제40조의2 제4호에 따라 사업주가 근로자를 새로 고용한 경우에 해당

🔍 「고용보험법」, 「고용보험법 시행령」

● 「고용보험법」 제26조의2(지원의 제한)

고용노동부장관은 제20조부터 제26조까지의 규정에 따른 지원을 할 때 사업주가 다른 법령에 따른 지원금 또는 장려금 등의 금전을 지급받은 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그 금액을 빼고 지원할 수 있다.

● 「고용보험법 시행령」 제40조의2(지원의 제한)

「고용보험법」 제26조의2에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 사업주가 근로자를 새로 고용하거나 고용유지조치를 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우를 말한다.

1. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 따라 지원금 등 금전적 지원을 받는 경우
2. 「산업재해보상보험법」에 따라 지원금 등 금전적 지원을 받는 경우
3. 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 지원금 등 금전적 지원을 받는 경우
4. 그 밖에 국가 또는 지방자치단체로부터 금전적 지원을 받는 경우

3 » 사후 관리 및 지도·점검

3-1 서류 관리 및 보존

☑ 사업주는 동 사업 관련 자료를 3년간 보존하여야 함

* 관련 서류를 전자문서로 비치·보존할 수 있으며, 전자문서로 비치·보존할 경우 고용센터의 요구 등 필요시 언제든지 출력사용이 가능해야 함. 다만, 해킹 등으로 전자문서가 보전되지 아니한 결과가 발생할 경우 운영기관이 책임져야 하며, 유자보수에 따른 위험은 운영기관이 부담해야 함

3-2 지도·점검

☑ (목적) 지원금 지원사업의 적정하고 내실있는 운영 지도, 부정수급 등 지침 위반 사항 예방 및 적발

☑ (수행기관) 지방고용노동관서 기업지원(팀)과

☑ (지도·점검 주기)

- 고용센터는 부정청구가 의심되는 사업장 등에 대해 반기 1회 이상 지도·점검을 실시함
- 고용센터는 참여기업의 부정행위 예방을 위해 부정청구 우려 사업장에 대해서는 수시 지도·점검할 수 있음

☑ (서류제출·출석 요구) 지방고용노동관서의 장은 필요시 사업 시행과 관련된 보고, 관계 서류의 제출 또는 관계인의 출석을 요구할 수 있음

☑ (조사 등)

- 지방고용노동관서의 장은 필요 시 소속직원에게 사업장에 출입하여 관계인에 대하여 질문하거나 장부 등 서류를 조사하게 할 수 있음

- 참여기업에 대한 현장지도·점검 등이 필요한 경우 그 사유와 일시 등을 사전에 통지하여야 하며, 참여기업은 이에 적극 협조하여야 함

3-3 부정행위에 대한 조치 사항

- ☑ (근거) 지방고용노동관서의 장은 부정행위가 확인된 사업주에 대하여 「공공재정 환수법」 및 같은 법 시행령에 따른 조치를 해야 함

☑ 부정이익 등 환수

- 지방고용노동관서의 장은 부정청구 등이 있는 경우에는 부정이익과 대통령령으로 정하는 이자를 환수하여야 함
- 지방고용노동관서의 장은 부정이익 등을 환수하는 경우에는 지원금 지급 결정의 전부 또는 일부를 취소해야 함
- 지방고용노동관서의 장은 부정청구 등에 따른 범죄혐의가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있을 때에는 수사기관에 그 내용을 통보해야 함

☑ 제재부가금 부과·징수

- 지방고용노동관서의 장은 부정이익 가액의 5배 이내에서 제재부가금을 부과·징수하여야 함
- 지방고용노동관서의 장은 부정청구 등이 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 등은 제재부가금을 줄이거나 부과하지 않을 수 있음
- 제재부가금 부과·징수에 관한 절차하는 「공공재정환수법」 및 같은 법 시행령에 따라 처리해야 함

Q 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률 시행령」

[별표1] 제재부가금의 부과 및 감면 기준(제5조제1항 관련)

1. 제재부가금은 제3조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 부정이익 가액에 다음 표에서 정하는 제재부가금 부과율을 곱하여 산정한다.

부정이익 가액	제재부가금 부과율
가. 제3조제2항제1호에 따른 부정이익 가액	500%
나. 제3조제2항제2호에 따른 부정이익 가액	300%
다. 제3조제2항제3호에 따른 부정이익 가액	200%

2. 행정청은 부정청구등이 제5조제2항제1호에 해당하는 경우에는 제1호에 따라 산정된 제재부가금을 2분의 1로 줄일 수 있다.
3. 행정청은 부정청구등이 제5조제2항제2호에 해당하는 경우에는 제1호에 따라 산정된 제재부가금을 부과하지 않을 수 있다.
4. 행정청은 법 제10조제1항에 따라 법 제9조에 따른 제재부가금을 줄이거나 부과하지 않는 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 법 제13조제1항에 따른 출석, 진술, 자료제출의 요구 또는 같은 조 제2항에 따른 조사 전에 부정수익자가 자진하여 신고한 경우: 제재부가금을 부과하지 않을 것
 - 나. 가목 외의 경우: 제1호에 따라 산정된 제재부가금의 100분의 50에 해당하는 금액을 줄여 부과할 것
5. 행정청은 법 제10조제2항에 따라 법 제9조에 따른 제재부가금을 부과하기 전에 부정수익자가 해당 부정청구등과 관련하여 법 제28조의2 및 다른 법률에 따라 벌금·과료, 몰수·추징, 과징금 또는 과태료(이하 “과태료등”이라 한다)를 부과받은 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 제1호에 따라 산정된 제재부가금이 과태료등보다 많은 경우: 제재부가금에서 과태료등을 빼고 부과할 것
 - 나. 제1호에 따라 산정된 제재부가금이 과태료등과 같거나 과태료등보다 적은 경우: 제재부가금을 부과하지 않을 것
6. 행정청은 법 제10조제3항에 따라 법 제9조에 따른 제재부가금을 부과한 후에 부정수익자가 해당 부정청구등과 관련하여 법 제28조의2 및 다른 법률에 따라 과태료등을 부과받은 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 부과한 제재부가금이 과태료등보다 많은 경우: 제재부가금에서 과태료등을 감경할 것
 - 나. 부과한 제재부가금이 과태료등과 같거나 과태료등보다 적은 경우: 제재부가금을 면제할 것

서식

[별지 제1호 서식] 「산업·일자리전환 지원금(채용장려금)」 사업 참여 신청서	37
[별지 제1-1호 서식] 탄소중립 전환에 따른 근로자 채용계획서	40
 [별지 제2호 서식] 「산업·일자리전환 지원금」(채용장려금) 사업 참여 (□승인 □일부승인 □불승인) 통지서	41
 [별지 제3호 서식] 「산업·일자리전환 채용장려금」 사업 변경 신청서	42
 [별지 제4호 서식] 「산업·일자리전환 지원금(채용장려금)」 지급 신청서	43
 [별지 제5호 서식] 「산업·일자리전환 지원금(채용장려금)」 (□지급 □일부지급 □부지급) 결정 통지서	46

■ [별지 제1호 서식]

(앞쪽)

「산업·일자리전환 지원금(채용장려금)」 사업 참여 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황

사업장명			대표자명	
사업자등록번호			법인등록번호	
고용보험 사업장관리번호			피보험자 수	
소재지 주소				
기업규모	☐ 우선지원 대상기업 ☐ 중견기업 ☐ 대규모기업			
담당자	성명		전화번호	
	전자우편		핸드폰번호	

※ 우선지원 대상기업: 「고용보험법 시행령」 제12조에서 정한 기업

- 산업별 기준: 제조업(500명 이하), 광업·건설업·운수업·통신업 등(300명 이하), 도매업·소매업·숙박업·음식점업·금융업·보험업(200명 이하), 그 밖의 업종(100명 이하)
- 산업별 기준 외: 1. 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 제3항의 기준에 해당하는 기업, 2. 우선지원 대상기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 5년간 우선지원 대상기업으로 봄

※ 중견기업: 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로 한국중견기업 연합회 (www.ahpek.or.kr)에서 발급한 「중견기업 확인서」로 확인

2. 채용 계획

(유형1) 위기지역 소재 탄소중립 전환기업	■ 위기지역 유형	[] 고용위기 선제대응지역 [] 산업위기 선제대응지역	[] 고용위기지역 [] 산업위기 특별대응지역
	■ 지원 업종	[] 탄소중립 전환 지원대상 업종	[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업
	■ 참여신청 인원	[] 신규채용 명	[] 정년퇴직자 재고용 명
동 사업으로 지원받고자 하는 청년을 참여신청일 직전 3개월 이내 먼저 채용한 경우 (해당시 체크) ☐			
	성명	채용일	
※ 참여신청 전 채용한 근로자로 지원받고자 하는 경우 반드시 해당 근로자의 정보를 입력해야 함			

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 참여를 신청합니다.

이름
성명
성명

신청인(대표): (서명 또는 인)

OO지방고용노동청(OO지청)장 귀하

첨부서류	1. 사업자등록증 1부 2. (별지) 탄소중립 전환 채용계획서 1부 3. (필요시) 종건기업 확인서 등 기업규모 관련 서류 1부							
접수번호					접수 연월일			
선람	담당		팀장		과장		소장	결재 연월일

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

(뒤쪽)

사업주 확인서

- 고용보험에 가입하지 않은 근로자는 장려금 신청대상에서 제외됩니다.
- 거주(F-2), 영주(F-5), 결혼이민자(F-6)를 제외한 대한민국 국적을 보유하지 않은 외국인은 장려금 지원대상에서 제외됩니다.
- 사업주는 사업계획서 승인 내용에 따라 사업을 실시하여야 하고, 사업계획서 승인 통보 이후 승인받은 내용을 변경하고자 하는 경우, 변경신청서를 제출하여 사업계획 변경을 승인 받아야 합니다.
- 인수·합병 등으로 고용관계가 포괄 승계된 경우, 승계받은 사업주가 '사업계획변경신청서'에 고용 승계 관련 서류를 첨부하여 관할 지방고용노동공서의 장에게 사업주 변경을 요청하고 승인받아야 합니다.
- 「근로기준법」제43조의2에 따라 신청 시점에 고용노동부 홈페이지에 임금체불 명단으로 공표된 기업의 사업주는 사업 참여 대상에서 제외됩니다.
- 「산업안전보건법」제10조에 따라 중대산업재해 발생 등으로 명단이 공표된 기업의 사업주는 지원금 신청대상에서 제외됩니다.
- 사업계획서 승인통보를 받은 날이 속한 다음달부터 6개월 이내 근로자를 채용하여야 하고, 기한 내 채용되지 않은 근로자는 지원 대상에서 제외됩니다.
- 지원금은 지급대상 근로자를 고용한 날부터 6개월 이후 1회차 신청할 수 있고, 지급대상 근로자를 고용한 날로부터 18개월 이내에 2회차 신청해야 하며, 신청 기한을 도과한 경우 지원금이 부지급될 수 있습니다.
- 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에 따라 신청서식에 작성한 내용이나 첨부서류에 거짓이나 부정한 방법이 발견될 경우, 이미 지원된 지원금의 반환조치 및 부정수급액의 최고 5배 추가 징수될 수 있습니다.

년 월 일 사업주 또는 대표자:

(서명 또는 직인)

작성방법

□ 사업장 항목

- 사업장관리번호: 사업주가 고용보험사업장 성립신고를 하여 발급받은 사업장별 고유번호 작성
- 주소, 전화번호, 이메일주소: 신청서 심사를 위해 연락(또는 방문)하거나 서류보완 요청 등을 주고 받을 수 있는 주소, 전화번호 등을 작성
- 사업장 규모
 - ※ 우선지원 대상기업: 「고용보험법 시행령」제12조에서 정한 기업
 - 산업별 기준: 제조업(500명 이하), 광업·건설업·운수업·통신업 등(300명 이하), 도매업·소매업·숙박업·음식점업·금융업·보험업(200명 이하), 그 밖의 업종(100명 이하)
 - 산업별 기준 외: 1. 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 제3항의 기준에 해당하는 기업, 2. 우선지원 대상기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 5년간 우선지원 대상기업으로 봄
 - ※ 중견기업: 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로 한국중견기업연합회(www.ahpek.or.kr)에서 발급한 「중견기업확인서」로 확인

□ 신청내용 항목

- 지원유형 구분
 - (유형1) 위기지역에 소재하는 사업장 중 탄소중립 전환을 위해 근로자를 신규 채용하거나 정년으로 인한 퇴직자·퇴직예정자를 재고용한 5인 이상 우선지원 대상기업, 중견기업(단, 폐쇄 예정인 석탄화력발전소 협력사는 소재지·규모 요건 미적용)
 - (유형2) 폐쇄 예정일로부터 2년 이내(2026.12.31.폐쇄 예정인 경우 2025.1.1.부터)인 석탄화력발전소 또는 그 협력사에서 6개월 이상 근무하고 이직한 근로자를 채용한 사업장(단, 화력발전업(35113) 제외)
- 탄소중립 전환 지원대상 업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)	
자동차	30[자동차 및 트레일러 제조업]	22110[고무 타이어 및 튜브 제조업]
	22241[운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업]	25913[자동차용 금속 압형제품 제조업]
	28421[운송장비용 조명장치 제조업]	29173[운송장비용 공기 조화장치 제조업]
화력발전	석탄화력발전소 협력업체(입증자료 필요)	
철강	241[1차 철강 제조업]	242[비철금속 제조업]
석유화학	201[기초 화학물질 제조업]	202[합성고무 및 플라스틱 물질제조업]
정유	192[석유 정제품 제조업]	
시멘트	233[시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업]	

- 최대 지원인원
 - 최대 지원인원은 사업장 전체 피보험자 수의 10%(소수점 버림)이고, 최대 10명까지 지원
 - 단, 전체 피보험자 수 30인 미만 사업장의 경우 최대 3명까지 지원

개인정보 수집·이용에 대한 동의서(사업주용)

성 명 :

주민등록번호 :

휴대전화 번호(대표 본인) :

1. “산업·일자리전환 지원금” 사업 참여에 있어 개인(법인) 사업주를 고유하게 구별하기 위해 부여된 식별정보(주민등록번호 등)를 포함한 개인정보를 다음과 같이 “산업·일자리전환 지원금” 전산망에서 수집·관리하고 있으며, 제공하신 정보는 산업·일자리전환 지원금 사업의 지원 적격여부 확인, 지원금 적기 신청 안내, 부정청구 점검 등 원활한 사업운영을 위해서만 사용됩니다.

수집·이용 항목	수집·이용 목적	보유·이용기간
성명, 주민등록번호(외국인등록번호) (휴대)전화번호	본인 확인 참여 적격요건 확인, 지원금 지급 요건 확인, 지원금 적기 신청 안내, 부정청구 점검 등	신청 시점 ~ 지원 종료 시점으로부터 만 5년

2. “산업·일자리전환 지원금” 사업에 참여하기 위해서는 개인정보가 필요하며, 고용노동부는 「개인정보보호법」에 따라 참여자로부터 제공받는 개인정보를 보호합니다.
3. 고용노동부는 개인정보를 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 처리하고 그 목적 외의 용도로 사용하지 않으며 개인정보를 제공한 참여자는 언제나 자신이 입력한 개인정보의 열람·수정을 신청할 수 있습니다.
4. 신청자는 개인정보의 수집·이용·제공에 동의하지 아니할 권리가 있으며 만약 동의하지 않을 경우 본인이 직접 해당서류를 제출하여야 하며 사업 참여가 제한될 수 있습니다.
5. 본인은 위 1~4의 내용에 따른 “산업·일자리전환 지원금” 사업 참여·운영을 위해 개인정보를 제공할 것을 ☐동의합니다 ☐동의하지 않습니다

년 월 일
(서명 또는 인)

동의자(대표 본인) :

○○ 고용센터 소장 귀하

■ [별지 제1-1호 서식]

탄소중립 전환에 따른 근로자 채용계획서

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황			
사업장명		사업장관리번호	
설립일		피보험자 수	
업종		주요생산품	

2. 사업장 소개·개요

3. 탄소중립 전환 추진배경(탄소중립 전환의 필요성)

4. 탄소중립 전환계획 및 대응방향

5. 탄소중립 전환에 따른 인력수요 및 채용계획

6. 기타

■ [별지 제2호 서식]

「산업·일자리전환 지원금」(채용장려금) 사업 참여

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황			
사업장명		사업장관리번호	
대표자		피보험자 수	
소재지 주소			
기업규모	☐ 우선지원 대상기업 ☐ 대규모기업		
2. 승인내용			
(유형1) 위기지역 소재 탄소중립 전환기업	■ 위기지역 유형	☐ 고용위기 선제대응지역 ☐ 고용위기지역 ☐ 산업위기 선제대응지역 ☐ 산업위기 특별대응지역	
	■ 지원 업종	☐ 탄소중립 전환 지원대상 업종 ☐ 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업	
	■ 참여신청 인원	☐ 신규채용 명 ☐ 정년퇴직자 재고용 명	
	동 사업으로 지원받고자 하는 청년을 참여신청일 직전 3개월 이내 먼저 채용한 경우 (해당시 체크) ☐		
☐ 승인 기간	(시작일)	.	.
☐ 승인 인원	(채용장려금)	명	(종료일)
☐ 승인 금액	총 액	원	
3. 불승인(일부승인) 사유			

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 []승인 []일부승인 []불승인하였음을 통지합니다.

이
이
이

○○지방고용노동청(○○지청)장 (인)

❖ 사업 참여 관련 유의사항 붙임 참조

■ [별지 제3호 서식]

「산업·일자리전환 채용장려금」 사업 변경 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 ‘✓’ 표시를 합니다.

1. 사업장 현황		☐ 우선지원 대상기업 ☐ 대규모 기업	
사업장명			사업장관리번호 (사업자등록번호)
소재지 주소			대표자
담당자 (채용장려금 사업신청서 작성자)	성명		전화번호
	전자우편 (이메일)		핸드폰번호

※ 우선지원 대상기업: 「고용보험법 시행령」 제12조에서 정한 기업

- 산업별 기준: 제조업(500명 이하), 광업·건설업·운수업·통신업 등(300명 이하), 도매업·소매업·숙박업·음식점업·금융업·보험업(200명 이하), 그 밖의 업종(100명 이하)
- 산업별 기준 외: 1. 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 제3항의 기준에 해당하는 기업, 2. 우선지원 대상기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 5년간 우선지원 대상기업으로 봄

2. 채용 계획			
(유형1) 위기지역 소재 탄소중립 전환기업	■ 위기지역 유형	☐ 고용위기 선제대응지역 ☐ 고용위기지역 ☐ 산업위기 선제대응지역 ☐ 산업위기 특별대응지역	
	■ 지원 업종	☐ 탄소중립 전환 지원대상 업종 ☐ 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업	
	■ 참여신청 인원	☐ 신규채용 명 ☐ 정년퇴직자 재고용 명	
동 사업으로 지원받고자 하는 청년을 참여신청일 직전 3개월 이내 먼저 채용한 경우 (해당시 체크) ☐			
성명		채용일	
※ 참여신청 전 채용한 근로자로 지원받고자 하는 경우 반드시 해당 근로자의 정보를 입력해야 함			
☐ 승인 기간		(시작일) . . . (종료일) . . .	
☐ 승인 인원		(채용장려금) 명	
☐ 승인 금액		총 액 원	

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 계획을 변경 신청합니다.

년 월 일

신청인(대표): (서명 또는 인)

○○지방고용노동청(○○지청)장 귀하

첨부서류	1. 직무(심화·전환·재배치·적응) 훈련·전직지원 계획서 2. 근로자대표 선임서 3. 노사협의 입증 서류(노사협의서 등) 4. 훈련 대상 근로자 동의서(필요 시) 5. 훈련 등 견적서 및 계약서 등						
접수번호			접수 연월일				
선람	담당		팀장		과장		소장
							결재 연월일

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ [별지 제4호 서식] (3쪽 중 1쪽)

「산업·일자리전환 지원금(채용장려금)」 지급 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황				
사업장명			사업장관리번호	
대표자			피보험자 수	
소재지 주소				
기업규모	[] 우선지원 대상기업		[] 중견기업	[] 대규모기업
담당자	성명		전화번호	
	전자우편		핸드폰번호	

※ 우선지원 대상기업: 「고용보험법 시행령」 제12조에서 정한 기업
- 산업별 기준: 제조업(500명 이하), 광업·건설업·운수업·통신업 등(300명 이하), 도매업·소매업·숙박업·음식점업·금융업·보험업 (200명 이하), 그 밖의 업종(100명 이하)
- 산업별 기준 외: 1. 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 제3항의 기준에 해당하는 기업, 2. 우선지원 대상기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 5년간 우선지원 대상기업으로 봄
※ 중견기업: 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로 한국중견기업 연합회 (www.ahpek.or.kr)에서 발급한 “중견기업 확인서”로 확인

2. 신청 내용				
(유형1) 위기지역 소재 탄소중립 전환기업	☐ 위기지역 유형	[] 고용위기 선제대응지역		[] 고용위기지역
		[] 산업위기 선제대응지역		[] 산업위기 특별대응지역
	☐ 탄소중립 전환	[] 탄소중립 전환 지원대상 업종		[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업
	☐ 채용 인원	[] 신규채용	명	[] 정년퇴직자 재고용
				명
(유형2) 폐쇄 예정 석탄화력 발전소 이직 근로자 채용	☐ 채용 인원	[] 신규채용		명
총 지원금 신청액		원		
계좌번호		은행 (예금주:)		

「산업·일자리전환 지원금」 사업지침에 따라 상기와 같이 신청합니다.

년 월 일
신청인(대표): (인)

〇〇지방고용노동청(〇〇지청)장 귀하

첨부서류	1. 사업자등록증 1부				
	2. 근로계약서, 취업규칙 또는 단체협약 등 채용 및 근로조건에 관한 서류 1부				
접수번호	3. 급여대장, 이체내역서 등 임금지급 서류 1부				
	4. 산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 대상근로자 명단 1부				
선람	담당		팀장		과장
					소장
					결재 연월일

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

사업주 확인서

- 고용보험에 가입하지 않은 근로자는 장려금 신청대상에서 제외됩니다.
- 거주(F-2), 영주(F-5), 결혼이민자(F-6)를 제외한 대한민국 국적을 보유하지 않은 외국인은 장려금 지원대상에서 제외됩니다.
- 사업주는 사업계획서 승인 내용에 따라 사업을 실시하여야 하고, 사업계획서 승인 통보 이후 승인받은 내용을 변경하고자 하는 경우, 변경신청서를 제출하여 사업계획 변경을 승인 받아야 합니다.
- 인수·합병 등으로 고용관계가 포괄 승계된 경우, 승계받은 사업주가 '사업계획변경신청서'에 고용 승계 관련 서류를 첨부하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 사업주 변경을 요청하고 승인받아야 합니다.
- 「근로기준법」제43조의2에 따라 신청 시점에 고용노동부 홈페이지에 임금체불 명단으로 공표된 기업의 사업주는 사업 참여 대상에서 제외됩니다.
- 「산업안전보건법」제10조에 따라 중대산업재해 발생 등으로 명단이 공표된 기업의 사업주는 지원금 신청대상에서 제외됩니다.
- 사업계획서 승인통보를 받은 날이 속한 다음달부터 6개월 이내 근로자를 채용하여야 하고, 기한 내 채용되지 않은 근로자는 지원 대상에서 제외됩니다.
- 지원금은 지급대상 근로자를 고용한 날부터 6개월 이후 1회차 신청할 수 있고, 지급대상 근로자를 고용한 날로부터 18개월 이내에 2회차 신청해야 하며, 신청 기한을 도과한 경우 지원금이 부지급될 수 있습니다.
- 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에 따라 신청서식에 작성한 내용이나 첨부서류에 거짓이나 부정한 방법이 발견될 경우, 이미 지원된 지원금의 반환조치 및 부정수급액의 최고 5배 추가 징수될 수 있습니다.

년 월 일 사업주 또는 대표자:

(서명 또는 직인)

작성방법

□ 사업장 항목

- 사업장관리번호: 사업주가 고용보험사업장 성립신고를 하여 발급받은 사업장별 고유번호 작성
- 주소, 전화번호, 이메일주소: 신청서 심사를 위해 연락(또는 방문)하거나 서류보완 요청 등을 주고 받을 수 있는 주소, 전화번호 등을 작성
- 사업장 규모
 - ※ 우선지원 대상기업: 「고용보험법 시행령」제12조에서 정한 기업
 - 산업별 기준: 제조업(500명 이하), 광업·건설업·운수업·통신업 등(300명 이하), 도매업·소매업·숙박업·음식점업·금융업·보험업(200명 이하), 그 밖의 업종(100명 이하)
 - 산업별 기준 외: 1. 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 제3항의 기준에 해당하는 기업, 2. 우선지원 대상기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 5년간 우선지원 대상기업으로 봄
 - ※ 중견기업: 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로 한국중견기업연합회(www.ahpek.or.kr)에서 발급한 “중견기업확인서”로 확인

□ 신청내용 항목

- 지원유형 구분
 - (유형1) 위기지역에 소재하는 사업장 중 탄소중립 전환을 위해 근로자를 신규 채용하거나 정년으로 인한 퇴직자·퇴직예정자를 재고용한 5인 이상 우선지원 대상기업, 중견기업
(단, 폐쇄 예정인 석탄화력발전소 협력사는 소재지·규모 요건 미적용)
 - (유형2) 폐쇄 예정일로부터 2년 이내(2026.12.31.폐쇄 예정인 경우 2025.1.1.부터)인 석탄화력발전소 또는 그 협력사에서 6개월 이상 근무하고 이직한 근로자를 채용한 사업장(단, 화력발전업(35113) 제외)
- 탄소중립 전환 지원대상 업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)	
자동차	30[자동차 및 트레일러 제조업]	22110[고무 타이어 및 튜브 제조업]
	22241[운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업]	25913[자동차용 금속 압형제품 제조업]
	28421[운송장비용 조명장치 제조업]	29173[운송장비용 공기 조화장치 제조업]
화학발전	석탄화학발전소 협력업체(입증자료 필요)	
철강	241[1차 철강 제조업]	242[비철금속 제조업]
석유화학	201[기초 화학물질 제조업]	202[합성고무 및 플라스틱 물질제조업]
정유	192[석유 정제품 제조업]	
시멘트	233[시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업]	

- 최대 지원인원
 - 최대 지원인원은 사업장 전체 피보험자 수의 10%(소수점 버림)이고, 최대 10명까지 지원
 - 단, 전체 피보험자 수 30인 미만 사업장의 경우 최대 3명까지 지원

(3쪽 중 3쪽)

사업장명		사업장관리번호	
------	--	---------	--

☐ (유형1) 산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 대상근로자 명단

연번	성명	주민등록번호	채용일	신청회차	신규채용/ 정년퇴직자 재고용	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

☐ (유형2) 산업·일자리전환 지원금(채용장려금) 대상근로자 명단

연번	성명	주민등록번호	채용일	신청회차	석탄화력발전소 (폐쇄예정일)	협력사명 (이직일)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

■ [별지 제5호 서식]

[]지급
[]일부지급 결정 통지서
[]부지급

「산업·일자리전환 지원금(채용장려금)」

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황				
사업장명		사업장관리번호		
대표자		피보험자 수		
소재지 주소				
기업규모	[] 우선지원 대상기업 [] 중견기업 [] 대규모기업			
담당자	성명		전화번호	
	전자우편		핸드폰번호	
2. 신청 내용				
(유형1) 위기지역 소재 탄소중립 전환기업	☐ 위기지역 유형	[] 고용위기 선제대응지역	[] 고용위기지역	
		[] 산업위기 선제대응지역	[] 산업위기 특별대응지역	
	☐ 탄소중립 전환	[] 탄소중립 전환 지원대상 업종	[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업	
	☐ 채용 인원	[] 신규채용 명	[] 정년퇴직자 재고용 명	
(유형2) 폐쇄 예정 석탄화력 발전소 이직 근로자 채용	☐ 채용 인원	[] 신규채용 명		
총 지원금 신청액		원		
3. 지급 결정 내용				
☐ 지급 대상 인원	[] 신규채용 명		[] 정년퇴직자 재고용 명	
☐ 지급 결정 금액	원			
4. 부지급(일부지급) 사유				

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 상기와 같이 산업·일자리전환 지원금을 []지급 []일부지급 []부지급
함을 통지합니다.

년 월 일

○○지방고용노동청(○○지청)장 (인)

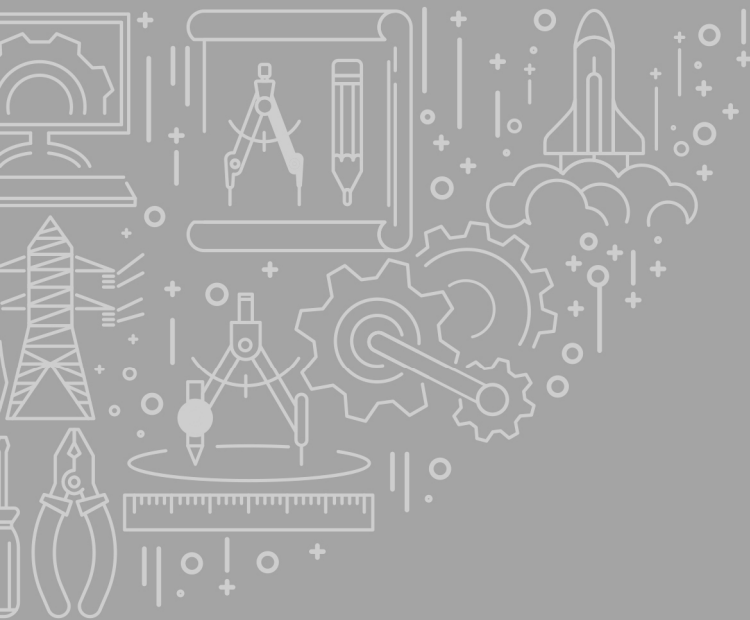
행정심판 및 행정소송 안내

이 결정에 이의가 있을 경우에는 통지서를 받은 날부터 90일, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구하거나
통지서를 받은 날부터 90일, 처분이 있었던 날부터 1년 이내에 행정소송을 제기할 수 있습니다.

산업·
일자리전환
지원금
시행지침



• 산업·일자리전환 훈련지원금



목 차 CONTENTS

 산업·일자리전환 훈련지원금 설명자료	50
Ⅰ. 총칙	51
1. 목적 및 적용 범위	51
2. 사업운영	52
3. 운영주체별 역할 및 업무	52
4. 사업 추진 체계	53
Ⅱ. 지원 대상	55
1. 지원 대상 사업주 및 사업장	55
2. 지원 제외 사업주	58
Ⅲ. 지원 요건	61
1. 훈련비	61
2. 사업주 훈련장려금	62
Ⅳ-1. 훈련비 지원 내용	64
Ⅳ-2. 사업주 훈련장려금 지원 내용	67
V. 지원 절차	69
1. 기업의 사업 참여 신청, 심사 및 승인	69
2. 직무훈련 및 전직지원 계획서 심사	72
3. 직무훈련·전직지원 계획서 승인	75
Ⅵ. 사업 실시 및 지원금 지급	77
1. 사업 실시	77
2. 지원금 지급 신청	79
3. 지원 금액 산정 등	80
4. 지원금 지급	82
Ⅶ. 지도·점검 및 위반에 대한 조치	83
[별첨] 서식 및 관련 규정	86

산업·일자리전환 훈련지원금 설명자료

 **(사업목적)** 탄소중립·디지털전환 등 산업구조 변화에 따라 나타나는 일자리 위험에 대응하여 근로자의 직무전환·전직을 위한 훈련 등을 지원함으로써 고용불안 최소화 및 고용안정 도모

 **(지원대상)** 유관 정부사업 참여기업 또는 고탄소 배출업종

유관 정부사업 참여기업	고탄소 배출업종(한국표준산업분류코드)
▲ 사업재편(산업부) 승인기업 ▲ 사업전환(중기부) 승인기업 ▲ 스마트공장 지원사업 참여기업 ▲ 산업전환 공동훈련센터 협약기업 ▲ 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업	▲ 자동차(30) 및 관련부품업체 (22111, 22241, 25913, 28421, 29173) ▲ 석탄화력발전(35113) 및 협력사 ▲ 철강(241, 242) ▲ 석유화학(201, 202) ▲ 정유(192) ▲ 시멘트(233)

 **(지원내용)** 직무심화(upskilling)·전환(reskilling)을 위한 훈련 및 전직지원서비스 제공 시 훈련비 및 사업주 훈련장려금 지원

☑ (지원금액)

- ① [훈련비] 훈련비 실비를 1인당 300만원 한도로 지원
- ② [사업주 훈련장려금] 1인당 1일 10만원* 정액 지원
* 1인당 월 200만원, 12개월간 300만원 한도

☑ (지원기간) 훈련 시작일로부터 최대 12개월

☑ (신청기한) 훈련 종료일로부터 6개월 이내 신청

(지원요건)

- ① [훈련비] 근로자별 우선지원 20시간/대규모 40시간 이상 훈련
- ② [사업주 훈련장려금] 근로자별 1일 4시간 이상 집체훈련
* 대규모기업은 훈련 등에 대한 노사 협의

I

총 칙



1 » 목적 및 적용 범위

1-1 목적

- ☑ 이 지침은 「산업·일자리전환 훈련지원금」 사업의 지원 대상, 지원 내용, 지원 절차, 각 주체의 역할 등 사업 운영에 대한 세부사항을 정하여 「산업·일자리전환 훈련지원금」 사업이 효과적으로 운영되도록 하는 것을 목적으로 함

1-2 추진 근거

- ☑ 「고용정책 기본법」 제6조(국가와 지방자치단체의 시책)
- ☑ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제47조(기후위기 사회안전망의 마련)
- ☑ 「산업전환에 따른 고용안정 지원 등에 관한 법률」 제11조(산업전환에 따른 고용안정 지원)
- ☑ 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」
- ☑ 「산업구조 변화에 대응한 공정한 노동전환 지원방안」(‘21.7.22. 관계부처 합동)

1-3 해석 권한

- ☑ 이 지침에 대한 최종적인 해석의 권한은 고용노동부장관에게 있음

1-4 지침 시행일

- ☑ 이 지침은 2026년 1월 1일부터 시행하되, 개정사항은 별도 공지에 따름

2 » 사업운영

- ☑ '26년 예산이 조기 소진되거나 '27년 예산 미반영 시 연도 중 지원이 중단될 수 있음에 유의

3 » 운영주체별 역할 및 업무

3-1 고용노동부(본부)

- ☑ 시행지침의 제·개정 및 해석, 제도개선
- ☑ 기타 사업 시행 전반에 관한 총괄·조정 평가

3-2 고용노동부(고용센터 기업지원부서)

- ☑ 훈련지원금 사업 운영에 관한 전반적인 안내 및 홍보
- ☑ 지역 고용노동 유관기관과의 협업을 통한 사업 홍보
- ☑ 사업 참여 신청(계획), 지원금 신청서 접수 및 이송
- ☑ 사업 참여 신청(계획서) 심사 및 지원금 지급
- ☑ 참여기업·근로자에 대한 부정수급 조사·처분 및 환수

3-3 한국고용정보원

- ☑ 사업 전산시스템 개발 및 운영, 통계 분석·관리 등

* 「산업·일자리전환 훈련지원금」 전산 매뉴얼 제공

3-4 참여기업

- ☑ 직무 훈련 등의 노·사 협의(대규모 기업만 적용)

* 노·사 협의에 대한 증빙은 우선지원 대상기업은 제출하지 않고 대규모 기업만 제출

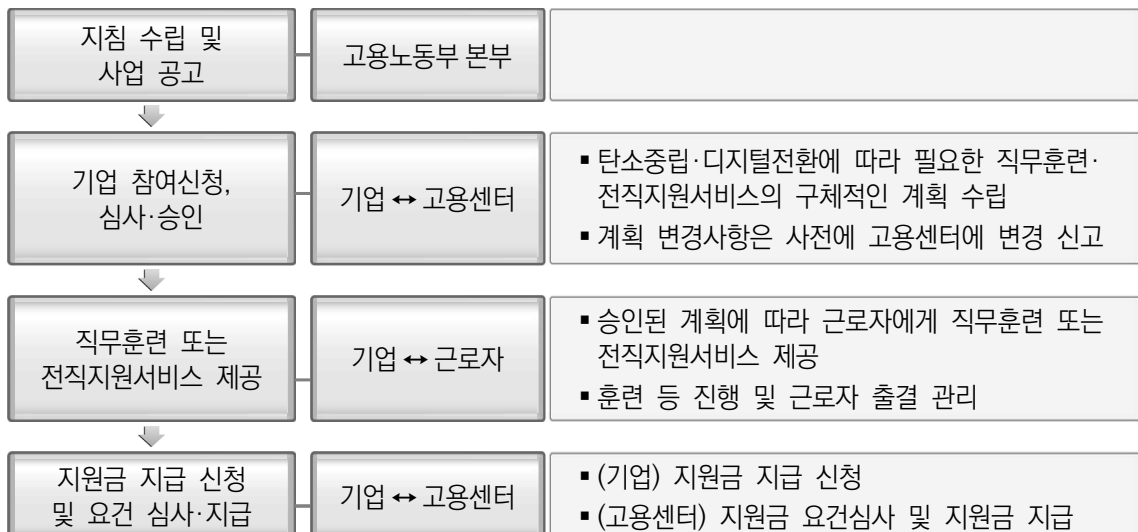
- ☑ 사업 참여 신청서 및 계획서 제출

- ☑ 직무 훈련, 전직지원 계획서에 따른 훈련 등 실시

- ☑ 지원금 신청 및 수령

- ☑ 지도·점검 및 자료 제출 요구 등에 대한 협조

4 » 사업 추진 체계



☞ 참여신청서 접수 및 심사·승인

- ☑ (접수) 기업지원(팀)과에서 참여신청서 및 훈련계획서 등 접수하여 고용보험 시스템에 입력 후 산업·일자리전환 지원금 사업 참여 신청서 등에 대한 조사 보고서 작성
 - 제주특별자치도 소재 사업주의 참여 신청서 및 지원금 신청서 등의 처리는 광주청 기업지원과에서 수행*
 - * 해당 사업은 기후대응기금 사업으로 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제402조제3항에 따른 제주도 이관 업무에 해당하지 않음
- ☑ (심사) 지방관서의 장은 검토 결과를 토대로 (불)승인하거나 필요시 심사위원회*에 회부
 - * 심사위원회는 센터 소장, 기업지원(팀)과장, 직능(팀)과장, 외부전문가 등으로 구성
- ☑ (심사결과 통보) 기업지원(팀)과에서 심사 결과(지급·일부지급·부지급)를 사업주에게 통보

☞ 지원금 신청·지급

- ☑ (신청) 사업주는 승인받은 내용대로 훈련·전직지원서비스 등을 제공하고 직무 훈련 종료 후 수시로 지원금 신청
- ☑ (지급 결정) 사업주의 계획 이행 여부와 지원금 지급 요건을 검토 후 지원금 지급 여부를 결정
 - ※ 이행 및 비용지원 등의 현장 확인이 필요하다고 판단되는 경우 사업장 지도·점검 실시
- ☑ (통보) 사업주에게 지급 결정(지급·일부지급·부지급) 통보
- ☑ (지급) 기후대응기금 지출관에게 지원금 지급 의뢰* → 지출관 지원금 지급
 - * 지출 절차는 지방고용노동관서 예산 배정 및 집행 참고

II

지원 대상



1 » 지원 대상 사업주 및 사업장

1-1 탄소중립 · 디지털전환 관련 사업주

 다음 중 어느 하나 이상에 해당하는 사업주일 것

- ☑ 최근 3년 이내('23년~) 사업재편(산업부) 승인기업
- ☑ 최근 3년 이내('23년~) 사업전환(중기부) 승인기업
- ☑ 최근 3년 이내('23년~) 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업
- ☑ 스마트공장 지원사업 참여기업
- ☑ 산업전환 공동훈련센터 협약기업

사업재편·전환 승인기업 해당 여부 확인 방법

- 사업재편(산업부)·사업전환(중기부) 승인기업, 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업, 산업전환 공동훈련센터 협약기업 명단은 고용보험시스템에 주기적으로 반영하여 확인 가능
다만, 사업재편·전환 승인 기업 및 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업은 사업자등록번호로 대상 기업 여부 확인 필요

 사업장이 다음 지원 업종 중 하나에 해당할 것

☒ 자동차 및 관련 부품업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
자동차	30__ 자동차 및 트레일러 제조업
	22110 고무 타이어 및 튜브 제조업
	22241 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업
	25913 자동차용 금속 압형제품 제조업
	28421 운송장비용 조명장치 제조업
	29173 운송장비용 공기 조화장치 제조업

☒ 석탄화력발전업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
석탄화력발전	35113 화력발전업

☒ 철강업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
철강	241__ 1차 철강 제조업
	242__ 비철금속 제조업

☒ 석유화학업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
석유화학	201__ 기초 화학물질 제조업
	202__ 합성고무 및 플라스틱 물질제조업

☒ 정유업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
정유	192__ 석유 정제품 제조업

☒ 시멘트업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)*
시멘트	233__ 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업

사업 또는 사업장 단위로 참여기업 적격 여부를 판단함

- ☑ 사업참여 신청은 **사업 단위**를 기준으로 함이 원칙임
- ☑ 다만, 하나의 사업이 **장소적으로 분리**되어 있는 경우 **별도 노무관리**가 필요하고 **고용보험관리번호**가 **구분**되어 있는 등 사업장 단위로 지원하는 것이 합리적이라고 지방고용노동관서의 장이 인정*(센터소장 전결)하는 경우 **사업장 단위로 제출**할 수 있음

* 각 사업장별로 ①근로조건 결정권이 있으며, ②인사·노무, ③회계 등 독립적으로 운영되어 각각 사업장의 독립성이 인정되는 경우로 지방고용노동관서장이 인정하는 경우에 한함

하나의 사업에 사업장별로 고용보험 관리번호가 여러 개로 분리되어 있는 경우

- 산업·일자리전환 훈련지원금은 사업 단위로 시행하는 것이 원칙으로, 하나의 사업에 고용보험 관리번호가 사업장별로 여러 개로 분리되어 있다면, **고용보험 시스템에 관련 사업장으로 해당 사업장들을 추가할 것**
고용보험 시스템에 관련 사업장으로 추가하게 되면 관련 사업장으로 추가된 사업장의 고용보험 피보험자에 대해서도 한번에 지원이 가능

탄소중립·디지털전환을 진행하는 과정에서 필요한 재직자 직무심화·전환훈련을 실행할 계획이 있을 것

2 » 지원 제외 사업주

* 산업·일자리전환 훈련장려금 참여 신청 시점뿐만 아니라, 지원금을 지급받는 기간 중에도 아래 사유 발생 시 지원대상에서 제외 → 제외된 경우 기 지급된 지원금은 환수 대상

2-1 국가, 지방자치단체, 공공기관 등

- ① 「정부조직법」에 따른 각급 행정기관과 「지방자치법」에 따른 지방자치단체의 집행기관 및 지방의회
- ② 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육행정기관
- ③ 「국회법」에 따른 국회, 「법원조직법」에 따른 각급 법원, 「헌법재판소법」에 따른 헌법재판소, 「선거관리위원회법」에 따른 각급 선거관리위원회, 「감사원법」에 따른 감사원
- ④ 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직 유관 단체(인사혁신처 고시)
 - * 한국은행, 공기업, 지방공사 및 지방공단, 정부 또는 지자체의 출자·출연·보조를 받는 기관·단체, 정부 또는 지자체의 출자·출연을 받은 기관·단체가 재출자·재출연한 기관, 임원을 중앙행정기관의 장 또는 지자체의 장이 선임·임명·위촉하거나 승인·동의·추천·제청하는 기관·단체
- ⑤ 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관*이거나 「지방공기업법」에 따른 지방공사·지방공단**
 - * 공공기관은 알리오시스템(www.alio.go.kr)을 통해 확인 가능
 - ** 지방공사·공단은 행정안전부 누리집(www.mois.go.kr)을 통해 확인 가능
- ⑥ 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 「유아교육법」, 그 밖의 다른 법령에 따라 설치된 각급 사립학교 및 「사립학교법」에 따른 학교법인으로서 국가나 지방자치단체로부터 출연금 또는 보조금을 받는 기관

2-2 「근로기준법」 제43조의2에 따라 임금 등을 체불하여 명단이 공개 중인 사업주

* (확인방법) 고용노동부 누리집 > 정보공개 > 체불사업주 명단 공개

2-3 「근로기준법」 제43조의4에 따라 상습체불사업주로 지정된 사업주

2-4 「산업안전보건법」 제10조에 따라 중대 산업재해 발생 등으로 명단이 공표되어 공표일로부터 1년이 지나지 않은 사업주

* (확인방법) 고용노동부 누리집 > 정보공개 > 사전정보 공표목록 > 산재예방/산재보상 > 사업장의 산업재해 발생건수 등 공표

2-5 소비·향락업 등 업종

① 「중소기업 인력지원 특별법」 제3조 및 같은 법 시행령 제2조에서 정하는 업종*

* 일반유흥 주점업(56211), 무도유흥 주점업(56212), 기타 주점업(56219), 기타 사행시설 관리 및 운영업(91249), 무도장 운영업(91291) 등

② 「청소년 보호법」 제2조제5호의 ‘청소년유해업소’, 「풍속영업의 규제에 관한 법률」 제2조, 「사행행위 등 규제 및 처벌 특별법」 제2조에 해당하는 업종*

* 단란주점, 유흥주점, 노래연습장업, 비디오감상실업, 무도장업, 복권발행업 등 다만, 숙박업 중 호텔업(55101), 휴양콘도 운영업(55103)은 가능

2-6 「고용보험법 시행령」 제56조제2항(부정행위에 따른 지원금 등의 지급 제한)에 따른 지원금 지급제한 기간 내(최대 12개월)에 있는 사업주

2-7 고용보험료 체납기업

* 단, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 회생 개시 결정 이후 체납이 없는 경우와 고용위기지역에 위치한 사업장 및 특별고용지원업종 지정에 따라 납부기한 연장이 확인된 기업 등은 예외

2-8

기타 중대한 사회적 문제를 야기하여 고용노동부장관 또는 지방고용노동관서의 장이 훈련지원금의 목적과 취지에 비추어 적정하지 않다고 판단한 기업

2-9

고령자고용법 시행령에 따라 전직지원의무화가 적용된 1,000인 이상 기업의 경우 전직지원서비스 제공에 대한 훈련비와 사업주 훈련장려금 지원 제외

* 1,000인 이상 기업은 직무심화·전환훈련 제공시에만 훈련비 및 사업주훈련장려금 지급

Ⅲ

지원 요건



1 » 훈련비

탄소중립 또는 디지털전환 관련성이 있을 것

- ☑ (훈련) 탄소중립·디지털전환에 따라 기업 내 재직자의 직무 심화·전환이 요구될 것
 - ① 심화(Up-skilling): 기존 직무에서 수행되는 업무의 효율성과 전문성을 향상시키기 위해 현재 보유한 기술을 심화하고 생산성을 향상시키는 훈련
 - ② 전환(Re-skilling): 기존 직무에서 요구되지 않던 새로운 기술을 학습하여 인접하거나 대체가능한 직무로 이동하기 위한 기초역량을 재구성하는 훈련



예시

산업·일자리전환 훈련

- 탄소중립 전환: 저탄소·친환경 산업으로의 구조 전환을 통해 지속가능성을 확보하는 과정
 - 에너지 효율화, 탄소배출 저감, 순환경제, ESG 경영 등
 - 디지털 전환: 산업 전반에 디지털 기술을 통합하여 생산성과 업무구조를 혁신하는 과정
 - 스마트공장, 자동화, 데이터 기반 의사결정, 인공지능(AI) 응용
- ※ 단, AI 응용은 단순활용(명령어 입력법, 단순 문서요약 등 기존 반복적인 업무 속도 단축수준)에 그치지 않고 내부 생성형 AI 설계, 업무프로세스 재설계, 자동화시스템 구축, 명령프롬프트를 구성·창조할 수 있는 정도의 Skill-up을 의미
- ⇒ 생성형 AI 단순활용에 대해서만 진행되는 교육훈련은 훈련지원금 대상이 아니며, 단순활용-심화에 걸친 심화교육이라면 전액 인정되며 기초·심화 교육 비중이 4:6 이상일 것
-
- ☑ (전직지원) 탄소중립·디지털전환에 따라 재취업하거나 창업 예정인 근로자를 대상으로 상담·직업훈련·정보제공 등을 지원하는 것



예시

전직지원서비스

- 재취업에 필요한 각종 상담·인력 제공
 - 퇴직(예정)자 퇴직상담, 경력평가 등 심리상담~재취업에 필요한 상담
 - 적성검사, 심리검사 등 구직자 심층분석을 위한 각종 검사 포함
 - 자기소개서·이력서 작성, 면접방법 지도
- 구인·창업 등에 관한 정보·인력제공
 - 창업설명회 개최, 구인사업장 정보를 제공
 - 창업 시 유의사항, 소자본 창업설명, 법률·세무 지식 제공 등
- 직업훈련
 - 희망 전직 직종에 대한 훈련



근로자별 ^{우선지원}20시간 / ^{대규모}40시간 이상 훈련 등을 실시할 것

- ☑ (요건) 근로자들에 대해 자체 또는 위탁하여 직무전환·재배치를 위한 훈련 또는 전직지원서비스를 ^{우선지원}20시간 / ^{대규모}40시간이상 실시

* 각 훈련 등 대상 근로자별 (우선지원)20시간 / (대규모)40시간 이상이 되어야 함을 의미

- ☑ (제외) 대한민국 국적을 보유하지 않은 외국인 근로자 지원 제외

* 다만, F2(거주), F5(영주), F6(결혼이민자) 지원 가능



자체 실시의 경우 훈련·서비스 제공을 위한 최소한의 시설을 갖출 것

- * PC, 회의실, 강의실 등 계획 이행을 위한 최소한의 시설
- ** 훈련 실시를 위해 필요한 장비·설비·SW 임차비 등을 훈련비에 포함하여 산정할 수 있으나, 훈련일에 대해서만 일할로 계산

2

» 사업주 훈련장려금



근로자별 훈련비 요건을 만족할 것

☞ 근로자별 1일 4시간 이상 집체 훈련을 실시할 것

- ☑ 사업주가 근로자들에 대해 ^{우선지원}20시간 / ^{대규모}40시간 이상 훈련 등을 실시하는 것을 전제로 그 훈련 등 과정이 1일 4시간 이상 집체교육일 경우 사업주 훈련 장려금을 추가 지원
- ☑ 즉, 1일 4시간 집체 훈련을 실시하지 않을 경우 사업주는 훈련비만 지원받을 수 있고 훈련장려금 대상은 되지 않음
- ☑ 훈련장려금만 단독 신청*·지원 가능**
 - * 훈련장려금 단독 신청시에도 직무훈련·전직지원계획서 제출 필수
 - ** 다만, 다른 제도를 통해 훈련 관련 인건비 지원 등 조업손실보전 성격의 지원을 받은 경우 지원 불가
- ☑ 전직지원서비스의 경우 전직 예정인 근로자를 대상으로 제공

Q TIP

- 훈련비만 지급받을 수 있는 경우
 - 우선지원대상기업에 해당하며 최소한의 시설을 갖춘 곳에서 20시간 이상 훈련·전직지원을 하였으나 1일 4시간 이상의 집체교육을 실시하지 아니한 경우 훈련비만 신청 가능
 - 훈련비·훈련장려금 요건에 모두 해당하나, 훈련장려금의 성격(조업손실보전)과 유사한 타 제도 내 지원을 받은 경우 훈련비만 신청 가능
ex) 다른 지원은 받지 않았다는 가정 하, 사업주 직업능력개발 지원제도 내 유급휴가훈련인건비를 지원받은 경우 훈련장려금은 지원받을 수 없음.
- 훈련장려금만 지급받을 수 있는 경우
 - 기본적으로 훈련장려금을 받을 수 있는 경우는 훈련비의 요건을 모두 충족해야하므로 훈련비·훈련장려금 모두의 지원 대상이 될 수 있음.
 - 단, 타 제도 내에서 훈련비에 해당하는 지원을 받은 경우에는 훈련장려금만 신청 가능
ex) 다른 지원은 받지 않았다는 가정 하, 사업주 직업능력개발 지원제도의 훈련비만 지원받은 경우 훈련장려금만 신청 가능
- 훈련비·훈련장려금 모두 지급받을 수 있는 경우
 - 훈련비와 훈련장려금의 요건을 모두 충족하며 타 제도에서 훈련비·훈련장려금 지원을 모두 받지 아니한 경우에는 두 지원금 모두 신청 후 지급이 가능함.

IV-1

훈련비 지원 내용



1 » 지원 수준

1-1 직무심화·전환을 위한 훈련 및 전직지원서비스 소요 비용(실비)을 전액 지원

📖 **훈련비 실비**는 각 훈련 과정의 **훈련비 단가** × **실 참여근로자별 출석률** 적용하여 지급

☑ **훈련비 단가** = 해당 훈련과정 실비 ÷ 계획서상 참여근로자 수

Q TIP

- A과정에 소요되는 **훈련비 실비 총액이 300만원**이고, **계획서상 참여근로자가 10명**인 경우
실제 참여근로자 수가 10명 미만이라도 훈련비 단가는 $300\text{만원} \div 10\text{명} = 30\text{만원}$
- A과정에 소요되는 훈련비 실비 총액이 300만원이고, 계획서상 참여근로자가 10명인 경우
훈련비 단가는 30만원
 - 실제 참여근로자가 9명이고 모두 출석률이 100%인 경우
 $30\text{만원} \times 9\text{명} \times 100\% = 270\text{만원}$ 지급
 - 실제 참여근로자가 9명이고 2명은 출석률 80% 나머지는 출석률이 100%인 경우
 $30\text{만원} \times (2\text{명} \times 80\% + 7\text{명} \times 100\%) = 258\text{만원}$ 지급

1-2 단 아래의 지급 기준을 충족하는 경우에 한하여 지원한다.

📖 **훈련 과정에 80% 이상 출석할 것**

☑ **여러 개의 독립된 훈련 과정**으로 이루어진 경우에는 각 과정별로 출석률 충족 여부를 판단

☑ **훈련 과정 출석률이 80% 미만인 경우 참여하지 않은 것으로 간주하여 미지급**

☑ 단, 실제 훈련 참여시간이 근로자별 20시간 또는 40시간 미만인 경우에는 지급 대상에서 제외

Q 여러 개의 독립된 훈련 과정인 경우

● 우선지원 대상기업의 근로자 甲이 아래와 같이 훈련과정에 참여한 경우 지급 판단

A과정(인당 30만원, 10시간) 50% → 출석 미인정

B과정(인당 30만원, 10시간) 80% → 출석, 8시간 참여

C과정(인당 40만원, 20시간) 90% → 출석, 18시간 참여

⇒ 26시간 참여로 20시간 이상 참여 → 지급대상

(B과정 30만원×80% + C과정 40만원×90% = 60만원 지급)

● 우선지원 대상기업의 근로자 乙이 아래와 같이 훈련과정에 참여한 경우 지급 판단

A과정(인당 30만원, 10시간) 50% → 출석 미인정

B과정(인당 30만원, 10시간) 80% → 출석, 8시간 참여

C과정(인당 30만원, 10시간) 80% → 출석, 8시간 참여

⇒ 16시간 참여로 20시간 미만 참여 → 미지급

● 대규모 기업의 근로자 丙이 아래와 같이 훈련과정에 참여한 경우 지급 판단

A과정(인당 30만원, 10시간) 50% → 출석 미인정

B과정(인당 30만원, 10시간) 100% → 출석, 10시간 참여

C과정(인당 40만원, 40시간) 90% → 출석, 36시간 참여

⇒ 46시간 참여로 40시간 이상 참여 → 지급대상

(B과정 30만원×100% + C과정 40만원×90% = 66만원 지급)

● 대규모 기업의 근로자 丙이 아래와 같이 훈련과정에 참여한 경우 지급 판단

A과정(인당 30만원, 10시간) 50% → 출석 미인정

B과정(인당 30만원, 10시간) 100% → 출석, 10시간 참여

C과정(인당 40만원, 30시간) 80% → 출석, 24시간 참여

⇒ 34시간 참여로 40시간 미만 참여 → 미지급

2 » 지원 한도

2-1 참여근로자 한도는 최대 100명

2-2 훈련비 최대한도는 참여 근로자(최대 100명)x최대 인당 300만원

3 » 지원 기간

☑ 참여기업당 최대 12개월 지원

* 다만, 제11차 전력수급 기본계획에 따라 '27년까지 폐지 예정인 석탄화력발전소 협력업체는 최대 24개월 지원(요청시 협력업체 명단 별도 송부 예정)

- 신청계획서에 따라 훈련 등을 시작한 날로부터 12개월을 지원
- 12개월 미만으로 사업 참여를 신청하고 승인된 기업의 경우, 승인된 기간이 도과하기 전에 변경신청을 통하여 남은 지원기간에 대해 지원인원 한도 및 지원금액 한도를 넘지 않는 범위에서 추가의 지원신청이 가능

IV-2

사업주 훈련장려금 지원 내용



1 » 지원 수준

1-1

1일 4시간 이상 직무심화·전환을 위한 훈련 및 전직지원서비스 집체훈련 참여근로자 1인당 1일 10만원, 월 200만원, 총 300만원 내 지원

2 » 지원 한도

2-1

참여근로자 한도는 최대 100명

2-2

훈련비 최대한도는 참여 근로자(최대 100명)x최대 300만원

3 » 지원 기간

☑ 참여기업당 최대 12개월 지원

* 다만, 제11차 전력수급 기본계획에 따라 '27년까지 폐지 예정인 석탄화력발전소 협력업체는 최대 24개월 지원(요청시 협력업체 명단 별도 송부 예정)

Q TIP

● 지원한도 내에서 훈련비를 신청한 경우

- 사업주가 소속 근로자 5인에 대해 60시간 훈련을 인당 150만원으로 시킨 경우

⇒ 훈련비 = 150만원 × 5인 = 750만원(실비지원)

● 지원한도를 초과하여 훈련비를 신청한 경우

- 사업주가 소속 근로자 5인에 대해 100시간 훈련을 인당 800만원으로 시킨 경우

⇒ 훈련비는 최대 300만원 내에서 실비지원이므로, 최대 300만원 × 5인 = 최대 1500만원 지원 가

● 지원한도 내에서 훈련장려금을 신청한 경우

- 사업주가 소속 근로자 5인에 대해 1일 4시간 이상 집체 훈련을 2개월간 총 2회 제공한 경우

⇒ 훈련일 1일 기준 50만원(5명 × 10만원)을 지원하고, 집체훈련을 총 2회 제공하였으므로 100만원(50만원 × 2회) 지원

● 지원한도를 초과하여 훈련장려금을 신청한 경우

- 사업주가 소속 근로자 10인에 대해 1일 4시간 이상 집체 훈련을 12개월간 총 72회 (월 6회) 제공한 경우

⇒ 1일 기준 100만원(10명 × 10만원)을 지원하고, 집체 훈련을 총 72회 제공하였으므로 7,200만원(100만원 × 72회) 지원하여야 하는데, 이는 최대 지원한도인 '10인 × 300만원 = 3,000만원'을 초과하므로 3,000만원만 지원

● 단, 지원 한도 내에서 훈련비·훈련장려금을 신청하였다고 하더라도 해당 금액이 과다하다고 인정되는 경우에는 일부지급 가능.

V

지원 절차



1 » 기업의 사업 참여 신청, 심사 및 승인

1-1 참여신청서 및 훈련계획서 제출(사업주 → 고용센터)

- ☑ 산업·일자리전환 지원금 사업 참여를 희망하는 사업주는 '산업·일자리전환 지원금 사업 참여 신청서'(별지 제1호 서식)를 사업장 소재지 관련 고용센터 기업지원(팀)과에 제출
- ☑ 산업·일자리전환 지원금 사업 참여 신청서의 참여 근로자 명단은 참여 신청서 제출시 함께 제출하여야 함
 - 변경사항이 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 훈련 과정 실시 전날까지 변경된 내용을 제출하여야 하고, 사유 발생일로부터 5일 이내에 변경신청서를 제출하여 승인받아야 함
- * 별지 1호 서식의 직무 훈련, 전직지원서비스 참여 근로자 명단 서식 활용
- ☑ 참여신청서 등은 사업 단위로 제출
 - 사업 참여 신청서는 훈련 시작일 10일 전까지 제출
 - 다만, 하나의 사업이 장소적으로 분리되어 있는 경우 별도 노무관리가 필요하고 고용보험이 구분되어 있는 등 사업장 단위로 지원하는 것이 합리적이라고 지방고용노동관서의 장이 인정*하는 경우 사업장 단위로 제출할 수 있음
- * 각 사업장별로 ①근로조건 결정권이 있으며, ②인사·노무, ③회계 등 독립적으로 운영되어 각각 사업장의 독립성이 인정되는 경우로 지방고용노동관서장이 인정하는 경우에 한함

- ☑ 사업 참여 신청서는 분기별 접수·승인하고, 사업주가 제출한 날로부터 10일(토요일 및 공휴일 제외) 이내 승인 여부 결정
 - 다만, 심사위원회 회부 등 처리기간 연장이 불가피한 경우 연장 가능하며 심사위원회 회부가 필요한 경우 사업 참여 신청서 제출일 익월까지 심사
- ☑ 지방고용노동관서의 장은 제출서류 미비사항 등을 확인하고 제출서류에 보완이 필요한 경우 사업주에게 10일 이내의 기한을 정하여 보완 요청

1-2 승인 처리기한 및 보완 요청

- ☑ 산업·일자리전환 훈련 시작일 10일 전까지 사업참여신청 승인여부 결정
- ☑ 지방고용노동관서의 장은 제출서류 미비사항 등을 확인하고 제출서류에 보완이 필요한 경우 사업주에게 10일(토요일 및 공휴일 제외) 이내의 기한을 정하여 보완 요청
 - 이 경우 보완요청에 소요된 기한은 승인 처리기한에 포함되지 않음



예시

기준 피보험자 수 산정 기간

- '25.10.11.에 고용보험 신규 성립되어 운영 중인 기업이 '26.7월에 사업 참여 신청을 하려는 경우에는, '25년 말일의 고용보험 피보험자 수가 기준
- '26.2.14.에 고용보험 신규 성립되어 운영 중인 기업이 '26.7월에 사업 참여 신청을 하려는 경우에는, '26.2월부터 '26.6월까지의 매월 말 피보험자 수의 평균이 기준
- '26.7.2.에 고용보험 신규 성립 기업은 '26.7월에 사업 참여 신청을 할 수 없음
→ '26.8월부터 사업 참여가 가능하며, '26.7월말 피보험자수가 기준

Q 사업신청서 제출 → 훈련 실시 → 승인이 난 경우

- 산업·일자리전환 지원금 사업 참여신청서 제출 이전부터 훈련 등을 제공한 경우에는 소급 지원하지 않되, 산업·일자리전환 지원금 사업 참여신청서 제출일 다음 날부터 훈련을 제공한 경우에 대해서는 지원 가능
- '26.3.2 사업 참여 신청서를 제출하고 '26.4.3부터 훈련 실시, '26.4월에 승인 받은 경우에는 훈련지원금 전액 지원 가능
- 한편 '26.3.2.부터 1일 4시간 훈련을 2회 진행 후 '26.4.3.에 참여신청서를 제출하고 하여 다음 날부터 1일 4시간 훈련을 3회 진행 후 4월 중 승인을 바운 경우에 대해서는 '26.4.3 이후부터 진행된 훈련지원금에 대해서만 지원

1-3 구비서류

- ☑ ①산업·일자리전환 지원금 사업 참여 신청서, ②(대규모 기업만 적용)근로자 대표 선임서, ③(대규모 기업만 적용)노사협의를 입증할 수 있는 서류, ④(위탁 시) 훈련 등 견적서 및 계약서 등 제반 증빙 서류

1-4 신청서 반려

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 사업 참여신청서 등을 사전 검토하여 다음의 사유에 해당하는 경우에는 사업주에게 반려할 수 있음
 - ① 탄소중립·디지털전환에 해당하지 않음이 명백히 인정되는 경우
 - ② 보완 요청에도 불구하고 구비서류나 필수내용이 누락된 상태가 1개월 이상 지속되는 경우
 - ③ 기타 이에 준하는 결격사유가 있는 경우

1-5 (자체훈련시에만) 조사보고서 작성

- ☑ 고용센터 기업지원(팀)과에서는 사업 참여 신청서를 제출한 사업장을 방문 또는 전화 등을 통해 검토보고서(별지 제2호 서식)를 작성 하여 요건 검토 및 보고
- 사업주는 고용센터 기업지원(팀)과에서 사업 참여 신청서와 관련하여 방문·전화를 통해 필요한 서류의 제출을 요구할 경우 응해야 함

2 » 직무훈련 및 전직지원 계획서 심사

2-1 담당자의 판단

- ☑ 사업참여 신청서를 배정받은 지방 고용센터 담당자는 ①탄소중립·디지털전환 해당 여부, ②훈련 및 전직지원서비스 계획의 적정 여부, ③지원금 신청액의 적정 여부 등을 검토하여 승인 여부를 결정

* 단, 타 지원사업과의 중복이 인정되는 경우에는 반려 처리할 것

- ☑ 다만, 담당자가 승인 여부 등에 대해 판단하기 곤란한 경우에는 2-2부터 2-5까지의 규정에 따라 심사위원회에 회부

2-2 심사위원회 구성

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 직무 훈련 또는 전직지원서비스 계획서 심사를 위하여 「산업·일자리전환 지원금 심사위원회」(이하 ‘심사위원회’라 한다)를 구성·운영

* “고용창출장려금·고용안정장려금의 신청 및 지급에 관한 규정” 제6조(심사위원회의 구성·운영 및 지원 사업 참여의 심사)에 따른 심사위원회 개최 시 심사 가능

- 심사위원회 위원장은 관할 고용센터 소장이 되며, 위원은 위원장 및 기업지원(팀)과장, 직능(팀)과장, 산업전환 관련 외부전문가 2명 이상을 포함하여 5명 이상 7명 이내로 구성 (단, 외부전문가 중 사업 관련 이해관계자는 제외)

* 사업 관련 이해관계자란 산업·일자리전환 지원센터 소속으로 컨설팅에 참여한 컨설턴트, 참여기업 사업주, 근로자 등을 의미

2-3 심사위원회 운영

- ☑ 위원장은 형식적인 절차가 되지 않도록 참여할 외부위원에게 사전에 자료를 배포하고 심사위원회에서 개별 직무 훈련·전직지원 계획서 별로 충분한 설명이 이루어지도록 준비해야 함
- ☑ 심사위원회는 회차별 사업 참여 신청서 접수 마감 후 1개월 이내 개최해야 함
 - 심사위원 과반수 출석 대면 심사를 원칙으로 하되, 심사위원회를 개최할 수 없는 불가피한 사유가 있는 때에는 서면 심사로 대체할 수 있음
- ☑ 외부 심사위원에 대해서는 예산의 범위 내에서 심사수당 지급 가능
 - 서면심사를 한 경우에도 심사위원이 의견서를 보내온 때에는 대면심사 수당의 50% 내외 수준으로 지급할 수 있음

Q 위원회 참석비(일반수용비)

- 법령 등에 의하여 설치된 위원회에 참석한 위원에 대하여 1일당 150,000원(서면심사 100,000원)을 지급하되, 참석시간이 2시간 이상일 경우에는 1일 1회에 한하여 50,000원을 추가 지급할 수 있으며, 원격지에서 참석하는 경우에는 교통비·식비·숙박비를 예산의 범위 내에서 여비(220목) 또는 일반수용비(210-01목)로 추가 지급할 수 있다.
- 다만, 공무원인 경우 자기소관 사무 이외의 위원으로 위촉되었을 경우 한하여 지급한다. 이 경우 자기소관 사무는 직접 자기가 담당하는 업무뿐만 아니라 자기가 소속된 중앙관서의 사무까지 포함한다.
- 또한, 법령 등에 의하여 설치된 위원회의 위원이 단순한 회의 참석 이외에 사전 자료 수집·현지조사 등 별도의 용역을 제공할 경우 계상된 예산액 범위내에서 전문가 자문료 또는 국가업무 조력자 사례금 등을 일반수용비(210-01목)로 지급할 수 있다.

2-4 심사위원회 심사 방법

- ☑ 심사위원은 참여 신청 사업별로 '산업·일자리전환 지원금 사업계획 심사표'(별지 제3호 서식)에 따라 사업계획서를 평가
 - 위원별 평가점수를 합산한 결과 평균 60점 미만인 경우는 불승인
 - 시행지침 상 '지원 제외 대상 사업주'에 해당하는 경우에는 불승인
- * 시행지침 II-2. '지원 제외 사업주' 참조
- ☑ 심사위원회는 필요 시 참여 신청 사업장을 방문하여 사업계획서 내용의 적절성을 조사할 수 있고, 신청 사업주·근로자 또는 근로자 대표에게 자료 제출을 요구하거나 위원회에 출석하여 의견을 진술하게 할 수 있음

2-5 심사 시 주요 검토 사항

지원 대상 유형

- ☑ 사업재편 승인기업(산업부), 사업전환 승인기업(중기부), 산업·일자리전환 컨설팅 참여 기업, 산업전환 공동훈련센터 협약기업, 자동차 및 관련부품업체 등 산업 전환으로 영향을 받는 주요 업종*

* 주요업종은 I-1-1에 있는 업종코드 참조

직무 훈련·전직지원 계획의 적정성

- ☑ 외국어 교육, 컴퓨터 활용 교육 등 일반 교양 수준의 훈련 과정 편성 시 지원 필요성 여부 철저 확인
- ☑ 지원금 지급 기간 종료 후 원활한 직무심화·전환 및 전직 가능성(가점 사항)
- ☑ 직무 훈련·전직지원서비스 내용이 형식적인 경우, 위탁 교육기관의 프로그램 및 위탁 비용이 계획 목표 달성에 부적합하다고 여겨지는 경우(감점 사항)

훈련 등 제공을 위한 시설 기준의 적정성

- ☑ 자체 훈련의 경우 직무 훈련·전직지원서비스를 제공하기 위한 최소한의 시설*을 갖췄는지 여부

* PC, 회의실, 강의실 등 계획 이행을 위한 최소한의 시설

- ☑ (대규모 기업만 적용) 노사협회의 진위 및 적정성

- 노·사간의 협의한 조건에 대한 이행 가능성

3 » 직무훈련·전직지원 계획서 승인

3-1 직무훈련 · 전직지원 계획서 승인

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 예산의 범위 내에서 계획서의 적절성 등을 검토*하여 계획서 제출일로부터 10일 이내(토요일 및 공휴일 제외) 승인 여부를 결정

* 검토보고서(별지 2호 서식) 활용하여 기업지원과장 전결 처리하며, 과장이 없는 경우에는 소장 전결처리

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 필요한 경우 심사위원회에 회부하여 승인 여부를 결정할 수 있음

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 사업의 주요 내용을 벗어나지 않는 범위 내에서 필요한 경우 조건을 설정하거나, 지원 규모를 축소하여 승인할 수 있음

3-2 심사 결과 통지

- ☑ 지방고용노동관서의 장*은 승인 여부가 결정된 이후 5일 이내에 사업 참여 신청서 및 직무 훈련·전직지원 계획서를 제출한 사업주에게 '직무 훈련·전직지원 계획서 승인(불승인) 통지서'(별지 제4호 서식)에 따라 결과를 통지해야 함

3-3 승인 취소

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 참여신청서 및 직무 훈련·전직지원 계획서 내용이 사실과 다른 경우에는 승인을 취소할 수 있음

VI

사업 실시 및 지원금 지급



1 » 사업 실시

1-1 사업주의 의무

- ☑ 사업주는 직무 훈련·전직지원 계획서 승인 결과에 따라 서비스를 제공하여야 함
- ☑ 사업주는 직무 훈련 및 전직지원 서비스 제공(자체 또는 위탁)에 소요되는 비용을 합리적인 수준에서 산정해야 함
- ☑ 사업주는 관할 지방고용노동관서의 장이 본 지침에 따라 실시하는 지도·감독 및 조사에 성실히 응하여야 함

1-2 사업계획 및 사업주 변경

- ☑ 사업주는 계획서 승인 통보일 이후 승인받은 내용을 변경하고자 하는 경우 지방고용노동관서에 '직무 훈련·전직지원계획 변경 신청서'(별지 제5호 서식)를 제출하여 계획 변경을 승인받아야 함
- ☑ 인수·합병 등으로 고용관계가 포괄 승계된 경우, 승계받은 사업주가 '직무 훈련·전직지원계획 변경 신청서'(별지 제5호 서식)에 고용승계 관련 서류를 첨부하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 사업주 변경을 요청하고 승인을 받아야 함
- ☑ 지방고용노동관서의 장은 계획 등의 변경을 요청 받은 경우 변경 사유를 검토하여 변경이 필요하다고 판단하는 경우 계획 변경 및 사업주 변경을 승인할 수 있음

- 변경 사유의 타당성 등을 판단하기 위하여 필요한 경우 심사위원회에 심사를 요청할 수 있음.

1-3 사업계획과 다르게 이행한 경우 지원 여부

- ☑ 원칙적으로 계획서의 내용에 변경 사유가 발생한 경우에는 사전에 '직무 훈련·전직지원계획 변경 신청서'를 제출하여 승인을 받아야 함
- ☑ 변경 승인없이 계획서의 내용과 다르게 이행한 경우에는 원칙적으로는 지원할 수 없음
- 다만, 변경의 범위가 계획의 중요한 내용(훈련의 내용 및 방법, 실시기간, 총 지원인원, 교육시간)이 아닌 경우 직업안정기관의 장의 판단에 의해 지원 가능

Q 총 근로자 인원은 변동이 없지만 사업 참여 신청서의 참여 근로자 명단상 참여 근로자가 비뀐 경우

- 총 지원 인원이 동일하다면 사업주는 변경 승인을 받을 필요는 없으며, 참여 근로자 명단을 그 변경 사유가 발생한 날로부터 5일 이내(토요일 및 공휴일 제외) 지방고용노동관서에 제출해야 함

Q 당초 승인받은 내용을 임의변경하여 실시한 경우 장려금 지급 여부

- 사업주는 사전에 사정변경에 따른 변경승인을 요청해야함. 승인을 얻지 않고 훈련내용을 변경한 경우에는 변경된 내용의 훈련은 장려금 지급대상 X
- * 변경 이전의 훈련에 대해서는 기승인된 사항이므로 장려금 지급대상 O

- 변경 범위의 중대성 등을 판단하기 위하여 필요한 경우 심사위원회에 심사를 요청할 수 있음

1-4 서류 보존

- ☑ 사업주는 동 사업 관련 서류를 비치하고 3년간 보존하여야 함

2 » 지원금 지급 신청

2-1 지원금 신청

- ☑ 산업·일자리전환 지원금을 받으려는 사업주는 '산업·일자리전환 지원금 지급 신청서'(별지 제5호 서식)를 관할 지방고용노동관서에 제출

2-2 구비 서류

- ☑ 산업·일자리전환 훈련지원금 지급 신청서(별지 제5호 서식)
- ☑ 출석부, 훈련수료증 등 훈련실시 증빙 서류
- ☑ 세금계산서, 이체내역서 등 훈련비용 지급 증빙 서류
- ☑ 기타 지원금 지급 산정을 위하여 필요한 서류

2-3 서류 보완 및 반려

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 제출된 서류에 보완이 필요한 경우 사업주에게 보완 제출을 요청할 수 있으며, 보완 기간, 횟수 및 신청서류 반려에 대한 처리는 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제24조 및 제25조 준용

Q 「민원처리에 관한 법률 시행령」 제24조(민원문서의 보완 절차 및 방법 등)

- ① 행정기관의 장은 법 제22조제1항에 따라 민원인에게 민원문서의 보완을 요구하는 경우에는 문서 또는 구술 등으로 하되, 민원인이 특별히 요청한 경우에는 문서로 하여야 한다.
- ② 행정기관의 장은 제1항에 따라 보완 요구를 받은 민원인이 기간 내에 보완을 할 수 없음을 이유로 보완에 필요한 기간을 분명하게 밝혀 기간 연장을 요청하는 경우에는 이를 고려하여 다시 보완기간을 정하여야 한다. 이 경우 민원인의 기간 연장 요청은 2회로 한정한다.
- ③ 행정기관의 장은 민원인이 법 제22조제1항에 따라 정한 보완기간 또는 이 조 제2항 전단에 따라 다시 정한 보완기간 내에 민원문서를 보완하지 아니한 경우에는 10일 이내의 기간을 정하여 다시 보완을 요구할 수 있다.

- ④ 제2항 및 제3항에 따른 민원문서의 보완에 필요한 기간의 계산방법에 관하여는 「민법」 제156조, 제157조 및 제159조부터 제161조까지의 규정을 준용한다.

Q 「민원처리에 관한 법률 시행령」 제25조(민원문서의 반려 등)

- ① 행정기관이 장은 민원인이 제24조에 따른 기간 내에 민원문서를 보완하지 아니한 경우에는 그 이유를 분명히 밝혀 접수된 민원문서를 되돌려 보낼 수 있다.
- ② 행정기관의 장은 민원인의 소재지가 분명하지 아니하여 제24조제1항에 따른 보완요구가 2회에 걸쳐 반송된 경우에는 민원인이 민원을 취하(取下)한 것으로 보아 종결처리할 수 있다.
- ③ 행정기관의 장은 민원인이 민원을 취하하여 민원문서의 반환을 요청한 경우에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 민원문서를 민원인에게 돌려주어야 한다.
- ④ 행정기관의 장은 법 제27조제3항에 따라 민원인에게 직접 교부할 필요가 있는 허가서·신고필증·증명서 등의 문서(「전자정부법」 제2조제7호에 따른 전자문서 및 같은 조 제8호에 따른 전자화문서는 제외한다)를 정당한 사유 없이 처리완료 예정일(제21조제1항에 따라 처리기간을 연장한 경우에는 같은 조 제2항에 따라 민원인에게 문서로 통지된 처리완료 예정일을 말한다)부터 1일이 지날 때까지 민원인 또는 그 위임을 받은 자가 수령하지 아니한 경우에는 이를 폐기하고 해당 민원을 종결처리할 수 있다.

3 » 지원 금액 산정 등

3-1 지원금 산정 기준 금액

- ☑ 직무 훈련·전직지원서비스 관련 소요 비용에 대해 사실관계 확인 후 지원금 산정

3-2 지원금 산정

- ☑ (훈련비) 직무 훈련 및 전직지원서비스 제공에 소요된 실비 전액 지원

- 참여 근로자 1인당 300만원 한도로 하고, 최대 지원인원은 100명

* 단, 대규모 기업은 훈련 시작 전월 기준 피보험자 수 × 50%(최대 100명)

☑ (사업주 훈련장려금) 집계 훈련 1일 기준 참여 근로자 1인당 10만원 지원

- 참여 근로자 1인당 월 200만원(총 300만원) 한도로 하고, 최대 지원인원은 100명

* 단, 대규모 기업은 훈련 시작 전월 기준 피보험자 수 × 50%(최대 100명)

3-3 지원 기간 및 지급 주기

☑ 1개 사업장 당 최대 12개월* 지원하고, 훈련 과정이 여러 개 있을 경우 개별 훈련이 종료될 때마다 수시로 지원금 신청서 제출

* 다만, 제11차 전력수급 기본계획에 따라 '27년까지 폐지 예정인 석탄화력발전소 협력업체는 최대 24개월 지원(요청시 협력업체 명단 별도 송부예정)

☑ 다만 심사 신청시에 훈련시간이 근로자별 최소훈련시간(^{우선지원}20시간/^{대규모}40시간) 이상이어야 한다.

3-4 신청 기한

☑ 승인 받은 계획서상 훈련 등 종료일이 속한 달의 다음 달부터 6개월 이내 신청

- 위 기간 내에 신청하지 않을 경우 미지원

4 » 지원금 지급

4-1 지급 기한

- ☑ 지방고용노동관서에서는 지원금 지급 신청서를 접수한 경우 지급 요건 충족 여부를 확인하고 접수일로부터 14일 이내 지원금 지급

* 지급 신청서 접수일로부터 14일 이내에 '지급 또는 부지급 결정 통지서'(별지 제6호 서식)에 따라 지급 결정 여부를 해당 신청인에게 통지하여야 함

4-2 지급 방법

- ☑ 지원금 지급 신청서의 사업주 은행 계좌로 입금

* 법인의 경우 법인 명의 계좌로 입금하여야 함

4-3 중복 지원 제한

- ☑ 다른 법령 등에 따라 정부, 공공기관 등으로부터 직접적으로 훈련비를 지원받는 훈련과정 또는 인건비 지원 등 조업손실보전을 지원받는 훈련과정의 경우 지원 제한
- ☑ 당해 사업장에서 사업 참여 신청일 기준 1년 이내 동일한 훈련 등 과정에 대해 사업주 훈련을 통해 지원을 받은 대상 근로자의 경우 지원 제한

4-4 지방관서 예산 배정 및 집행

- ☑ 사업 참여 신청서 접수 추이를 고려하여 수시 배정
- ☑ 디브레인 활용하여 집행

VII

지도·점검 및 위반에 대한 조치



1 » 지도·점검

1-1 목적

- ☑ 지원금(장려금) 지원 사업의 적정하고 내실 있는 운영 지도, 부정수급 등 지침 위반 사항 예방 및 적발

1-2 수행기관

- ☑ 지방고용노동관서 기업지원(팀)과

1-3 지도·점검 주기

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 지원금의 지급을 위해 지도·감독이 필요한 경우 훈련 등의 실시 여부 등을 점검하여야 함

1-4 서류제출 및 출석 요구

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 필요시 사업 시행과 관련된 보고, 관계 서류의 제출 또는 관계인의 출석을 요구할 수 있음

1-5 조사 등

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 필요 시 소속직원에게 사업장에 출입하여 관계인에 대하여 질문하거나 장부 등 서류를 조사하게 할 수 있음

2 » 부정행위에 대한 조치 사항

2-1 근거 법령

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 부정행위가 확인된 사업주에 대하여 「공공재정환수법」* 및 같은법 시행령에 따른 조치를 해야 함

* 별첨 관련 규정 참고

2-2 부정이익 등 환수

- ☑ 지방고용노동관서의 장은 부정청구 등이 있는 경우에는 부정이익과 대통령령으로 정하는 이자를 환수하여야 함
- ☑ 지방관서의 장은 부정이익 등을 환수하는 경우에는 지원금 지급 결정의 전부 또는 일부를 취소해야 함
- ☑ 지방관서의 장은 부정청구 등에 따른 범죄혐의가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있을 때에는 수사기관에 그 내용을 통보해야 함

2-3 제재부가금 부과·징수

- ☑ 지방관서의 장은 부정이익 가액의 5배 이내에서 제재부가금을 부과·징수하여야 함
- ☑ 지방관서의 장은 부정청구 등이 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 등은 제재부가금을 줄이거나 부과하지 않을 수 있음
- ☑ 제재부가금 부과·징수에 관한 절차하는 「공공재정환수법」 및 같은 법 시행령에 따라 처리해야 함

Q 제재부가금의 부과 및 감면 기준(「공공재정환수법 시행령」 별표1)

제재부가금의 부과 및 감면 기준(제5조 관련)

1. 제재부가금은 제3조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 부정이익 금액에 다음 표에서 정하는 제재부가금 부과율을 곱하여 산정한다.

부정이익 금액	제재부가금 부과율
가. 제3조제2항제1호에 따른 부정이익 금액	500%
나. 제3조제2항제2호에 따른 부정이익 금액	300%
다. 제3조제2항제3호에 따른 부정이익 금액	200%

2. 행정청은 부정청구 등이 제5조제2항제1호에 해당하는 경우에는 제1호에 따라 산정된 제재부가금을 2분의 1로 줄일 수 있다.
3. 행정청은 부정청구 등이 제5조제2항제2호에 해당하는 경우에는 제1호에 따라 산정된 제재부가금을 부과하지 않을 수 있다.
4. 행정청은 법 제10조제2항에 따라 법 제9조에 따른 제재부가금을 부과하기 전에 부정수익자가 해당 부정청구 등과 관련하여 다른 법률에 따라 벌금·과료, 몰수·추징, 과징금 또는 과태료(이하 “과태료등”이라 한다)를 부과받은 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 제1호에 따라 산정된 제재부가금이 과태료등 보다 많은 경우: 제재부가금에서 과태료 등을 빼고 부과할 것
 - 나. 제1호에 따라 산정된 제재부가금이 과태료 등과 같거나 과태료등 보다 적은 경우: 제재부가금을 부과하지 않을 것
5. 행정청은 법 제10조제3항에 따라 제9조에 따른 제재부가금을 부과한 후에 부정수익자가 해당 부정청구 등과 관련하여 다른 법률에 따라 과태료 등을 부과받은 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 부과한 제재부가금이 과태료등 보다 많은 경우: 제재부가금에서 과태료 등을 감경할 것
 - 나. 부과한 제재부가금이 과태료 등과 같거나 과태료등 보다 적은 경우: 제재부가금을 면제할 것
6. 행정청은 법 제10조제3항에 따라 법 제9조에 따른 제재부가금을 부과한 후에 부정수익자가 해당 부정청구등과 관련하여 법 제28조의2 및 다른 법률에 따라 과태료등을 부과받은 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 부과한 제재부가금이 과태료등보다 많은 경우: 제재부가금에서 과태료등을 감경할 것
 - 나. 부과한 제재부가금이 과태료등과 같거나 과태료등보다 적은 경우: 제재부가금을 면제할 것

서식 및 관련 규정

【별지 제1호 서식】「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」

(□사업 참여 □계획 변경) 신청서 87

【별지 제1-1호 서식】 산업·일자리전환 직무 훈련·전직지원 참여 근로자 명단 89

【별지 제1-2호 서식】 산업·일자리전환 직무훈련·전직지원 계획서 90

【별지 제1-3호 서식】 노사협의회 근로자위원 동의서 91

【별지 제1-4호 서식】 근로자대표 선임서 92

【별지 제1-5호 서식】 노사협약서 93

【별지 제2호 서식】「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」 (□참여 신청 □변경 신청)

검토보고서 94

【별지 제3호 서식】「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」 참여 신청서 심사표

(심사위원회용) 98

【별지 제4호 서식】「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」 사업 참여

(□승인 □일부승인 □불승인 □변경승인) 통지서 101

【별지 제5호 서식】「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」지급 신청서 103

【별지 제5-1호 서식】 산업·일자리전환 직무훈련·전직지원 참여 근로자 명단 104

【별지 제6호 서식】「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」

(□지급 □일부지급 □부지급) 결정 통지서 105

「공공재정환수법」 및 같은 법 시행령 106

■ [별지 제1호 서식]

(앞쪽)

「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」

[] 사업 참여
[] 계획 변경 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황			
사업장명			사업장관리번호
대표자			피보험자 수
소재지 주소			
기업규모	[] 우선지원 대상기업		[] 대규모기업
담당자	성명		전화번호
	전자우편		핸드폰번호

- ※ 우선지원 대상기업: 「고용보험법 시행령」 제12조에서 정한 기업
- 산업별 기준: 제조업(500명 이하), 광업·건설업·운수업·통신업 등(300명 이하), 도매업·소매업·숙박업·음식점업·금융업·보험업(200명 이하), 그 밖의 업종(100명 이하)
 - 산업별 기준 외: 1. 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 제3항의 기준에 해당하는 기업, 2. 우선지원 대상기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 5년간 우선지원 대상기업으로 봄

2. 훈련·전직지원 계획			
☐ 산업·일자리전환 유형	[] 탄소중립 전환		[] 디지털 전환
☐ 지원대상 유형	[] 지원대상 업종		[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업
	[] 3년내 사업재편 승인기업(산업부)		[] 3년내 사업전환 승인기업(중기부)
	[] 산업전환 공동훈련센터 협약기업		[] 스마트공장 지원사업 참여기업
☐ 신청 내용	[] 직무훈련		[] 전직지원서비스
☐ 신청 기간	(시작일)		(종료일)
☐ 직무훈련·전직지원 방법	[] 위탁	명	[] 자체
☐ 신청 인원	[] 훈련비	명	[] 사업주 훈련장려금
	[] 훈련비	원	[] 사업주 훈련장려금
☐ 신청 금액			
	총 액		원

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 사업 참여(계획 변경)를 신청합니다.

년 월 일

신청인(대표): (서명 또는 인)

○○지방고용노동청(○○지청)장 귀하

첨부서류	1. 산업·일자리전환 훈련 참여 근로자 명단					
	2. 직무훈련·전직지원 계획서					
접수번호	3. 노사협의회 근로자위원 동의서					
	4. 노사협의회 입증서류					
	5. 훈련 등 견적서 및 계약서					
선람	담당		팀장		과장	
				소장		
				접수 연월일		
						결재 연월일

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

사업주 확인서

- 고용보험에 가입하지 않은 근로자는 장려금 신청대상에서 제외됩니다.
- 거주(F-2), 영주(F-5), 결혼이민자(F-6)를 제외한 대한민국 국적을 보유하지 않은 외국인은 장려금 지원대상에서 제외됩니다.
- 사업주는 사업계획서 승인 내용에 따라 사업을 실시하여야 하고, 승인받은 내용을 변경하고자 하는 경우 사전에 변경 신청서를 제출하여 사업계획 변경을 승인 받아야 하며, 변경 승인없이 계획서 내용과 다르게 이행한 경우에는 지원금이 부지급될 수 있습니다.
- 인수·합병 등으로 고용관계가 포괄 승계된 경우, 승계받은 사업주가 계획 변경신청서에 고용 승계 관련 서류를 첨부하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 사업주 변경을 요청하고 승인받아야 합니다.
- 「근로기준법」 제43조의2에 따라 신청 시점에 고용노동부 홈페이지에 임금체불 명단으로 공표된 기업의 사업주 또는 「근로기준법」 제43조의4에 따라 상습체불사업주로 지정된 사업주는 사업 참여 대상에서 제외됩니다.
- 「산업안전보건법」 제10조에 따라 중대산업재해 발생 등으로 명단이 공표된 기업의 사업주는 지원금 신청대상에서 제외됩니다.
- 지원금은 훈련 등의 종료일이 속한 달의 다음달부터 6개월 이내에 신청하여야 하며, 신청 기한을 도과한 경우 지원금이 부지급될 수 있습니다.
- 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에 따라 신청서식에 작성한 내용이나 첨부서류에 거짓이나 부정한 방법이 발견될 경우, 이미 지원된 지원금의 반환조치 및 부정수급액의 최고 5배 추가 징수될 수 있습니다.

년 월 일 사업주 또는 대표자:

(서명 또는 직인)

작성방법

□ 사업장 항목

- **사업장관리번호**: 사업주가 고용보험사업장 성립신고를 하여 발급받은 사업장별 고유번호 작성
- **주소, 전화번호, 이메일주소**: 신청서 심사를 위해 연락(또는 방문)하거나 서류보완 요청 등을 주고 받을 수 있는 주소, 전화번호 등을 작성
- **사업장 규모**
 - ※ 우선지원 대상기업: 「고용보험법 시행령」 제12조에서 정한 기업
 - 산업별 기준: 제조업(500명 이하), 광업·건설업·운수업·통신업 등(300명 이하), 도매업·소매업·숙박업·음식점업·금융업·보험업(200명 이하), 그 밖의 업종(100명 이하)
 - 산업별 기준 외: 1. 「중소기업기본법」 제2조제1항 및 제3항의 기준에 해당하는 기업, 2. 우선지원 대상기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 5년간 우선지원 대상기업으로 봄

□ 신청내용 항목

- 지원대상 업종

분류	상세 업종코드(11차 한국표준산업분류)	
자동차	30[자동차 및 트레일러 제조업]	22110[고무 타이어 및 튜브 제조업]
	22241[운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업]	25913[자동차용 금속 압형제품 제조업]
	28421[운송장비용 조명장치 제조업]	29173[운송장비용 공기 소화장치 제조업]
화력발전	석탄화력발전소 협력업체(입증자료 필요)	
철강	241[1차 철강 제조업]	242[비철금속 제조업]
석유화학	201[기초 화학물질 제조업]	202[합성고무 및 플라스틱 물질제조업]
정유	192[석유 정제품 제조업]	
시멘트	233[시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업]	

■ [별지 제1-1호 서식]

산업·일자리전환 직무훈련·전직지원 참여 근로자 명단

1. 사업장 현황					
사업장명			사업장관리번호		

2. 훈련과정별 진행계획					
훈련과정명			수행방법	[]위탁	[]자체
훈련기관명			훈련비용	원	
훈련장소			훈련인원	명	
훈련기간	(훈련시작일)		(훈련종료일)		
	(훈련시간) 시간		(집체일수) 일		
훈련과정명			수행방법	[]위탁	[]자체
훈련기관명			훈련비용	원	
훈련장소			훈련인원	명	
훈련기간	(훈련시작일)		(훈련종료일)		
	(훈련시간) 시간		(집체일수) 일		
훈련과정명			수행방법	[]위탁	[]자체
훈련기관명			훈련비용	원	
훈련장소			훈련인원	명	
훈련기간	(훈련시작일)		(훈련종료일)		
	(훈련시간) 시간		(집체일수) 일		

3. 직무훈련·전직지원 근로자 명단					
연번	성명	주민등록번호	담당업무	훈련과정명	집체훈련일수
		000000-00000000			

■ [별지 제1-2호 서식]

산업·일자리전환 직무훈련·전직지원 계획서

1. 사업장 현황				
사업장명		사업장관리번호		
설립일		피보험자 수		
업종		주요생산물		
2. 사업장 소개·개요				
3. 탄소중립 전환 추진배경(탄소중립 전환의 필요성)				
4. 탄소중립 전환계획 및 대응방향				
5. 탄소중립 전환에 따른 훈련계획				
훈련과정명		훈련시간	H	
훈련목표				
훈련대상				
훈련내용	학습단원	주요내용	시간(분)	이론/실습
훈련시설·장비				
6. 기타				

■ [별지 제1-3호 서식]

노사협의회 근로자위원 동의서

※ 노사협의회 근로자위원 과반수 동의 및 노사협의회 근로자위원 명단 별도 제출 필요

본인은 노사협의회 근로자위원으로서, 당사의 직무 훈련 또는 전직지원서비스 제공에 대해 동의합니다.

연번	성 명	서 명	연번	성 명	서 명
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

■ [별지 제1-4호 서식]

근로자대표 선임서 (예시)

※ 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합 대표를 기재하되, 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 기재

성 명 :

생년월일 :

직 위 :

연 락 처 :

년 월 일

당사의 직무 훈련 또는 전직지원서비스 제공에 대한 노사협의를 관련하여 상기인에게 일체의 권한을 위임하며, 근로자 대표로 선임함에 동의합니다.

연번	성 명	서 명	연번	성 명	서 명
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

■ [별지 제1-5호 서식]

노 사 협 의 서 (예시)

1. 직무 훈련 또는 전직지원서비스 지원 노사협의 실시 사유 및 협의 방법

- 실시사유 :
- 협의방법 : 예) 단체협약, 취업규칙, 근로계약서 변경 등

2. 직무 훈련 또는 전직지원서비스 제공 방법 및 대상

3. 이후 인력활용방안

예) 직무심화·전환·재배치·적응에 따른 업종전환 계획, 전직자 외 인력활용방안 등

4. 전직 지원 서비스 지원 종료 이후 전직 지원 방안

예) 전직 지원 사업(재취업지원서비스 도입 지원 등) 알선, 창업 지원(중장년 기술창업센터 등) 등

년 월 일

사업주대표 :

(서명/인)

근로자대표 :

(서명/인)

■ [별지 제2호 서식]

(앞쪽)

「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」

[] 참여 신청 검토보고서
[] 변경 신청

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황				
사업장명			사업장관리번호	
대표자			피보험자 수	
소재지 주소				
기업규모	[] 우선지원 대상기업		[] 대규모기업	
담당자	성명		전화번호	
	전자우편		핸드폰번호	
2. 사업 참여 신청 내역				
□ 신청 내용	[] 직무훈련		[] 전직지원서비스	
□ 신청 기간	(시작일) . . .		(종료일) . . .	
□ 직무훈련·전직지원 방법	[] 위탁 명		[] 자체 명	
□ 신청 인원	[] 훈련비 명		[] 사업주 훈련장려금 명	
□ 신청 금액	[] 훈련비 원		[] 사업주 훈련장려금 원	
	총 액		원	
3. 신청 검토 내용				
□ 산업·일자리전환 유형	[] 탄소중립 전환		[] 디지털 전환	
□ 지원대상 유형	[] 탄소중립 전환 지원대상 업종		[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업	
	[] 3년내 사업재편 승인기업(산업부)		[] 3년내 사업전환 승인기업(중기부)	
	[] 산업전환 공동훈련센터 협약기업		[] 스마트공장 지원사업 참여기업	
□ 지원대상 제외 사업주	[] 국가·지방자치단체·공공기관 등		[] 임금체불 명단 공표 사업주	
	[] 중대산업재해 명단 공표 사업주		[] 상습 체불 사업주	
	[] (전직지원서비스 지원신청)전직지원의무화 적용된 기업			
□ 노사협의 내용(대규모)	(협의일자) . . .		(협의내용)	
□ 직무훈련·전직지원 방법	[] 위탁 명		[] 자체 명	
□ 신청 인원	[] 훈련비 명		[] 사업주 훈련장려금 명	
□ 신청 금액	[] 훈련비 원		[] 사업주 훈련장려금 원	
	총 액		원	

* 해당 양식은 고용센터 담당자용임

	심사항목(내용)		심사지표	검토결과(√)				
				매우 적정	적정	보통	미흡	매우미흡
□ 검토내용	훈련프로그램의 적정성 (30점)	훈련 목표 적정성 (10점)	■ 훈련목표가 적합하고 실제 직무와 직접적으로 연계되었는가	10□	8□	6□	4□	2□
		훈련 내용 및 방법의 적합성 (10점)	■ 훈련 내용과 방법이 훈련 목표 달성을 위해 적절하며, 훈련대상자의 학습 성과를 관리하기에 충분한가	10□	8□	6□	4□	2□
		훈련요건 충족 (10점)	■ 다음의 훈련요건을 충족하였는가 - 최소 1개월 이상 또는 최소 20시간 이상 - (훈련 장려금) 1일 4시간 이상 집체훈련 - (자체훈련) 훈련시설이 적정한가	요건을 모두 충족 10□		어느 요건 하나라도 불충족 0□		
	지원계획 및 향후계획의 적정성 (30점)	계획 작성의 구체성 (10점)	■ 산업 전환 및 이에 따른 훈련의 필요성을 포함하여 사업계획이 구체적으로 작성되었는가	10□	8□	6□	4□	2□
		훈련 참여자 선발의 적정성 (10점)	■ 훈련대상자 선발 기준 및 절차, 선발 결과가 적합한가	10□	8□	6□	4□	2□
		훈련종료 후 직무고도화 계획 적합성 (10점)	■ 훈련 종료 후 근로자의 역할과 책임변경 또는 구체적인 재배치 계획이 적합한가?	10□	8□	6□	4□	2□
	지원의 필요성 (20점)	산업·일자리전환 대상 적정성 (15점)	■ 기업의 저탄소·디지털 전환, 자동화 설비 도입 등의 사업 계획이 있고, 이에 따른 근로자 직무 변경의 필요성이 명확한가	15□	12□	9□	6□	3□
		사업수행 의지 (5점)	■ 사업의 저탄소·디지털 전환 또는 직무심화 훈련 등과 관련하여 노사협의 등이 충분히 이루어졌는가	5□	4□	3□	2□	1□
	심사일 전일 기준 피보험자수 대비 직전 3개월간 고용조정 인원 합계비율 (10점)		■ 20% 미만 - 10점 ■ 20~50% - 9점 ■ 50% 이상 - 7점					
	재배치 대상자 중 재배치 훈련비율 (10점)		■ 80% 이상 - 10점 ■ 50~80% - 9점 ■ 50% 미만 - 7점					
	합 계							

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 검토하여 보고합니다.

년 월 일

○○지방고용노동청(○○지청) 조사자 직급 성명

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

심사항목		훈련목표의 적정성					
심사문항	• 훈련목표가 적합하고 실제 직무와 직접적으로 연계되었는가?	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		10	10	8	6	4	2
평정척도	◦ 매우적정: 훈련목표가 탄소중립·디지털전환에 명백하게 부합하며, 실제 현업 직무 수행 등에 즉각적이고 직접적인 성과창출이 가능한 수준 ◦ 적정: 훈련목표가 탄소중립·디지털전환을 충분히 반영하고 있으며, 실무 역량 강화에 기여함이 어느정도 인정됨 ◦ 보통: 훈련목표가 탄소중립·디지털전환과 관련성이 있으나, 일부 내용이 실무 적용을 위해 별도 보완이 필요 ◦ 미흡: 훈련목표가 탄소중립·디지털전환과 연계성이 낮으며, 대부분의 내용이 지나치게 이론에 치중되어 있음 ◦ 매우미흡: 훈련목표가 탄소중립·디지털전환과 무관하거나 현저히 동떨어져 있고, 훈련 이수 후에도 해당 목표 달성을 기대하기 어려움						
심사항목		훈련 내용 및 방법의 적합성					
심사문항	• 훈련 내용과 방법이 훈련 목표 달성을 위해 적절하며, 훈련 대상자의 학습 성과를 관리하기에 충분한가	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		10	10	8	6	4	2
평정척도	◦ 매우적정: 최신 산업 트렌드가 반영된 커리큘럼이 체계적이고, 학습자의 수준별 맞춤형 교수법과 실시간 피드백 체계가 구축되어 성과 달성이 확실함 ◦ 적정: 훈련 내용이 목표 달성에 필요한 핵심기술을 포괄하며 이론-실습 간 조화가 적절하고 주기적 학습 성취도 평가 계획이 구체적임 ◦ 보통: 훈련 내용이 적절한 수준에서 운영되고 있으나, 학습 성과관리가 다소 부실함 ◦ 미흡: 훈련 내용이 난이도조절에 실패했거나 학습 성과관리를 위한 기준이나 도구가 미비함 ◦ 매우미흡: 훈련 내용이 목표와 무관한 단순 이론에 치중되어 있고, 학습 성과를 측정·관리할 수 있는 체계·기준·도구가 부재함						
심사항목		계획 작성의 구체성					
심사문항	• 산업전환 및 이에 따른 훈련의 필요성을 포함하여 사업 계획이 구체적으로 작성되었는가?	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		10	10	8	6	4	2
평정척도	◦ 매우적정: 산업환경 변화분석이 논리적·객관적이며, 그에 따른 훈련 필요성 및 로드맵도 타당하며 구체적임 ◦ 적정: 산업전환의 방향성을 객관적으로 인지하고 있으며, 훈련 필요성 및 로드맵 역시 타당함 ◦ 보통: 훈련 필요성은 공감되나 구체성이 다소 부족하고, 구체적인 추진 배경 설명이 일부 미진함 ◦ 미흡: 계획서의 내용이 일반적인 훈련을 나열하는데 그쳤으며, 해당 사업만의 특수한 내용을 담아낸 세부 실행방안이 부족함 ◦ 매우미흡: 산업전환의 이해가 결여되어 있고, 훈련 필요성에 대한 근거가 빈약해 실제 훈련수행이 불가능할 것으로 판단됨						
심사항목		훈련 참여자 선발의 적정성					
심사문항	• 훈련대상자 선발 기준 및 절차, 선발 결과가 적합한가	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		10	10	8	6	4	2
평정척도	◦ 매우적정: 명확하고 객관적인 선발기준이 존재하며, 전환시급성이 높은 대상자를 적절히 설정함						

	◦ 적정: 객관적인 선발 기준을 가졌고 훈련을 통한 교육 효과가 기대되는 대상자를 적절히 선발함 ◦ 보통: 선발기준과 절차는 있으나 실질적인 적용범위가 다소 제한되어 일부 보완이 필요함 ◦ 미흡: 선발기준이 모호해 평가자의 주관에 개입될 여지가 크고 선발 결과의 신뢰성이 낮음 ◦ 매우미흡: 별도의 선발기준과 절차 없이 임의로 참여자를 확정하며 선발결과가 목적과 전혀 부합하지 않음						
심사항목	훈련종료 후 직무고도화 계획 적합성						
심사문항	• 훈련 종료 후 근로자의 역할과 책임변경 또는 구체적인 재배치 계획이 적합한가?	배점	매우적정	적정	보통	미흡	매우미흡
		10	10	8	6	4	2
평정척도	◦ 매우적정: 훈련종료 후 역할·책임 변경 또는 구체적인 인력 재배치 계획이 확정되어 훈련 이후 즉각적인 현장 투입 및 성과창출이 확실할 것으로 기대됨 ◦ 적정: 인력재배치 계획이 직제개편이나 인사발령 계획과 연동되어 있고 훈련 대상별 변경될 직무와 활용 방안이 제시됨 ◦ 보통: 재배치 또는 직무 고도화 방향성은 설정되어 있으나, 구체적인 부서나 시기가 유동적이며 인사상 연계성이 다소 부족함 ◦ 미흡: 책임변경·재배치계획이 원론적인 수준에 그치며, 훈련 내용이 현업 업무에 어떻게 녹아들지에 대한 비전이 부실 ◦ 매우미흡: 훈련 종료 이후에도 기존 직무를 그대로 수행하거나 재배치 계획이 전무해 훈련결과와 실무 활용 간의 괴리가 큼						
심사항목	산업·일자리전환 대상 적정성						
심사문항	• 기업의 저탄소·디지털 전환, 자동화 설비 도입 등의 사업 계획이 있고, 이에 따른 근로자 직무 변경의 필요성이 명확한가	배점	매우적정	적정	보통	미흡	매우미흡
		15	15	12	9	6	3
평정척도	◦ 매우적정: 저탄소·디지털 전환을 위한 구체적 설비 도입, 자동화 계획 등이 수립되어 있으며 이로 인한 직무 소멸에 따른 신규 직무로의 전환 필요성이 데이터로 입증됨 ◦ 적정: 전환 관련 사업 계획이 확정적이며 기술변화에 따른 근로자 역할 변화 등이 필수적임이 논리적으로 설명됨 ◦ 보통: 산업전환 관련 투자가 진행중이나 직무 변화로 이어지는 과정에 대한 설명이 다소 일반적이며 훈련의 직접적 연계성이 보통 ◦ 미흡: 설비 도입 계획이 불분명하거나, 기술도입이 직무변화보다는 단순 생산성 향상에 치중 ◦ 매우미흡: 산업전환과 무관한 일반적 사업확장 계획이며 근로자의 직무변경이나 고용위기 대응과는 무관함						
심사항목	사업수행 의지						
심사문항	• 사업의 저탄소·디지털 전환 또는 직무심화 훈련 등과 관련하여 노사협의 등이 충분히 이루어졌는가	배점	매우적정	적정	보통	미흡	매우미흡
		5	5	4	3	2	1
평정척도	◦ 매우적정: 노사 공동선언, 단체협약 체결 등 공식적 합의가 완료되었고, 전환과정에서의 구체적인 상생안이 마련됨 ◦ 적정: 정기 노사협의회 등으로 전환 필요성에 대한 공감대가 형성되어 있으며, 훈련 참여근로자에 대한 인센티브나 배려 사항이 명문화됨 ◦ 보통: 노사 간 협의가 진행중이거나 협력에 대한 기본적인 동의가 확인됨 ◦ 미흡: 경영진 위주의 일방적 사업추진 계획만 있고 근로자 측의 의견수렴 절차가 형식적이거나 직무전환에 대한 반발 가능성이 존재 ◦ 매우미흡: 노사 간 갈등이 표출되고 있거나 협의가 전무하며, 사업수행의지가 보이지 않고 성과달성도 불투명함						

심사항목	노사협의 및 의지						
심사문항	- 노사파트너십에 의한 직무재설계-교육훈련 연계 구조를 갖추었는가? - 산업전환 관련 사업주와 근로자의 의지와 컨센서스가 형성되어 있는가?	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		10	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
평정척도	- 매우적정: 상설 협의체가 정례 운영되고 회의증빙·합의서·로드맵이 공유되어 이행점검이 체계화되어 있다. - 적정: 협의체가 실존·정례화되어 있으며 회의요약·합의문을 구비하고 추진 확산 계획이 구체적이다. - 보통: 프로젝트형 협의라도 핵심결정 요약과 시각적인 로드맵(도표 등)으로 제시하여 추진 근거가 확인된다. - 미흡: 협의 흔적은 있으나 실행근거와 현장 소통이 부족해 실효성 확인이 어렵다. - 매우미흡: 형식적 동의 또는 사후 통보 수준으로, 이행체계와 합의 근거가 부재하다.						
심사항목	직무재설계-교육훈련 연계 적절성 (프로그램 기획)						
심사문항	산업전환 필요성을 반영하여 직무심화/전환/이전직 지원 프로그램이 타당하게 설계·개발되었는가? (직무재설계 결과물과 지원내용이 1:1로 연결되는가)	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		30	27-30	21-26	15-20	9-14	0-8
평정척도	- 매우적정: 직무재설계 결과와 교육과정이 1:1로 매칭되고, 현황(역량격차 등)-학습목표-평가배치가 논리적으로 연결되며, KPI와 데이터 근거가 충분하다. - 적정: 교육과정이 재설계와 대체로 부합하고, 평가·배치 계획이 구체적으로 제시되어 있으며, 일부 약점에 대한 보완 방안이 마련되어 있다. - 보통: 전반적 방향성은 일치하나 표준화가 부족하고, 평가·배치 연계가 부분적으로만 제시되어 있다. - 미흡: 훈련목록 제시에 치중되어 재설계와의 연결 근거가 약하며, 평가·배치 계획이 선언적 수준에 머문다. - 매우미흡: 일반적 직무교육 수준에 그쳐 전환·재설계와의 관련성이 불명확하다.						
심사문항	직무재설계를 고려하여 직무심화/전환/이전직지원 프로그램 방법 설계는 타당한가? (자체/위탁, 집합 등)	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		20	20-18	17-13	13-9	8-4	0-3
평정척도	- 매우적정: 직무 특성에 맞춰 오프라인, 현장코칭, 과제학습이 최적 조합으로 설계되고, 일정·난이도·평가방법의 정합성이 매우 높다. - 적정: 교육방법의 선택 근거가 타당하고 운영계획이 분명하며, 세부 운영상 보완사항이 제한적으로 존재한다. - 보통: 표준적 방법을 적용하여 기본 적합성은 확보하였으나, 직무별 맞춤형이 평이하다. - 미흡: 방법 선택의 근거가 부족하고 일정·평가 설계가 험거워 교육 품질의 변동 가능성이 크다. - 매우미흡: 단일 방식에 치우쳐 직무 적합성이 낮고 학습효과를 담보하기 어렵다.						
심사항목	이행·촉진 등 운영관리 적절성 (활성화)						
심사문항	(공통) 직무심화/전환/이전직지원 활성화를 위한 조직 구성원 참여 안내/독려/촉진 등 원활하게 이루어지는가?	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		20	20-18	17-13	13-9	8-4	0-3
평정척도	- 매우적정: 선발-오리엔테이션-멘토링-현장 코칭-피드백의 전 주기 체계가 작동하며, 참여율·이탈률 등 운영 지표가 상시 관리되도록 제시되어 있다. - 적정: 핵심 촉진장치(멘토링·피드백 등)가 마련되고, 참여 데이터 관리 계획이 구체적으로 제시되어 있다. - 보통: 공지·출결 등 기본 운영은 가능하나, 참여 촉진·지원 장치는 보통 수준이다. - 미흡: 운영체계가 부분적으로만 갖춰져 참여 독려와 학습지원이 충분하지 않다. - 매우미흡: 운영·참여 관리 체계가 부재하여 교육 이행의 안정성이 낮다.						

심사항목	지원결과 활용계획 적절성 (개인성과)						
심사문항	지원결과 활용계획이(배치/임금/경력개발 등) 제시되어 있는가?	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		10	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
평정척도	- 매우적정: 수료 후 배치/직무등급/임금·스킬수당/경력개발계획(CDP) 반영의 기준·대상·시점이 명확하며, 관련 규정·예산과 연계되어 있다. - 적정: 반영 항목과 시점이 구체적으로 제시되고 일부는 규정·예산과 연계되어 있다. - 보통: 반영 의사와 큰 틀은 제시되나, 기준·대상·시점이 부분적으로만 구체화되어 있다. - 미흡: 반영 계획이 선언적이며 기준과 실행 절차가 불명확하다. - 매우미흡: 수료 결과의 보상·배치 연계 계획이 제시되지 않았다.						
심사항목	목표달성 가능성 (조직성과)						
심사문항	지원결과 활용계획을 토대로 기업의 산업전환 목표 달성 가능성이 있는가?	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		10	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
평정척도	- 매우적정: 핵심 KPI 3개 내외를 수치화하고 측정주기·데이터 소스·보완책이 구체적이다. - 적정: KPI 2개 이상을 수치화하고 측정주기와 데이터 소스를 명시하여 관리 가능성이 높다. - 보통: KPI 1개라도 수치화하고 주기 또는 데이터 소스를 제시하였다. - 미흡: 정성표현 위주로 측정설계가 불명확하거나 기준선·목표가 모호하다. - 매우미흡: 지표 체계가 부재하여 성과관리의 가능성을 판단하기 어렵다.						
심사항목	예산 타당성 (적합 or 조건부 조정)						
심사문항	- 소요되는 비용은 합리적인 수준으로 산정되었는가? - 기업 규모·대상 특성에 따른 훈련비용 산출 타당성 - 합리적이면 100% 인정, 그렇지 않으면 조건부 적합 부여	배점	매우 적정	적정	보통	미흡	매우 미흡
		적합, 조건부	전액 인정	10%~20% 감액	20%~40% 감액	40% 이상 감액	전면 재편성
평정척도	- 매우적정: 단가·시간·인원 산식이 명료하고 비교견적·상계 규칙을 충족하며 증빙이 완비되어 전액 지급이 타당하다. - 적정: 전반적으로 타당하나 일부 과다 또는 증빙 보완이 필요하여 감액 조건부 지급이 적정하다. - 보통: 산식 근거가 일부 미흡하여 일정 비율 감액 조건부 지급이 타당하다. - 미흡: 과다 계상 또는 증빙 취약 구간이 다수 존재하여 대폭 감액 조건부 지급이 필요하다. - 매우미흡: 산식·증빙 결여, 중복수혜 위험 또는 허위 기재 등으로 지급 타당성이 인정되지 않는다.						

■ [별지 제4호 서식]

(앞쪽)

「산업·일자리전환 지원금」(훈련지원금) 사업 참여

[] 승인
[] 일부승인
[] 불승인
[] 변경승인

통지서

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황			
사업장명		사업장관리번호	
대표자		피보험자 수	
소재지 주소			
기업규모	[] 우선지원 대상기업		[] 대규모기업
2. 승인내용			
□ 산업·일자리전환 유형	[] 탄소중립 전환		[] 디지털 전환
	[] 탄소중립 전환 지원대상 업종		[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업
□ 지원대상 유형	[] 3년내 사업재편 승인기업(산업부)		[] 3년내 사업전환 승인기업(중기부)
	[] 산업전환 공동훈련센터 협약기업		[] 스마트공장 지원사업 참여기업
□ 승인 내용	[] 직무훈련		[] 전직지원서비스
□ 승인 기간	(시작일)		(종료일)
□ 직무훈련·전직지원 방법	[] 위탁	명	[] 자체
			명
□ 승인 인원	[] 훈련비	명	[] 사업주 훈련장려금
			명
□ 승인 금액	[] 훈련비	원	[] 사업주 훈련장려금
			원
	총 액		원
3. 불승인(일부승인) 사유			

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 []승인 []일부승인 []불승인 []변경승인하였음을 통지합니다.

년 월 일

○○지방고용노동청(○○지청)장

(인)

❖ 사업 참여 관련 유의사항 붙임 참조

〈유의사항 안내〉

- 가. 사업주는 사업계획서 **승인 결과에 따라 사업을 실시하여야** 하고, 참여신청서 및 사업 계획서 **내용이 사실과 다를 경우 승인을 취소**할 수 있습니다.
 - 나. 참여 근로자 변경 시에는 **사유 발생일로부터 5일 이내**(토요일 및 공휴일 제외) 변경 명단을 제출하여야 합니다.
 - 다. 사업주는 사업계획서 승인 통보일 이후에 승인받은 내용을 변경하고자 하는 경우 **사업 계획 변경신청서**를 제출하여 사업 변경을 승인받아야 합니다.
 - 라. 인수·합병 등으로 고용관계가 포괄 승계된 경우, 승계받은 사업주가 사업계획 변경신청서에 고용 승계 관련 서류를 첨부하여 사업주 변경을 요청하고 승인받아야 합니다.
 - 마. 사업주는 이 사업 실시 관련 서류를 비치하고 3년간 보존하여야 합니다.
 - 바. 사업주는 승인 받은 계획서 상 **훈련 등 종료일이 속한 달의 다음달부터 6개월 이내에 신청**해야 하며, 기간 내 지원금을 **신청하지 않는 경우 지원이 불가**합니다.
 - 사. 40시간 이상 훈련(우선지원 대상기업은 20시간 이상) 진행한 경우, 훈련비는 1인당 300만원 한도로 소요 비용(실비)을 지원하고, 사업주 훈련장려금은 1일 4시간 이상 집체 훈련 시 1인당 정액 10만원(월 200만원 한도, 최대 600만원)을 지원(단, 지원 인원 한도는 최대 100명)합니다.
- * '26년 예산이 조기 소진되거나 '27년 예산 미반영 시 연도 중 지원이 중단될 수 있음**
- 아. 「공공재정환수법」 제13조(조사의 실시 등)에 따라 **출석, 진술 및 자료 제출을 요구**할 수 있으며, 사업주는 **정당한 사유가 없으면** 그 요구에 따라야 합니다.
 - 자. **거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금 수령**한 경우 「공공재정환수법」 제8조(부정이익의 환수) 및 제9조(제재부가금의 부과·징수)에 따라 **부정이익 등을 환수**하고 **최대 5배이내의 제재부가금을 부과**할 수 있습니다.

■ [별지 제5호 서식]

(앞쪽)

「산업·일자리전환 지원금(훈련지원금)」지급 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황				
사업장명			사업장관리번호	
대표자			피보험자 수	
소재지 주소				
기업규모	[] 우선지원 대상기업		[] 대규모기업	
담당자	성명		전화번호	
	전자우편		핸드폰번호	
2. 신청 내용				
□ 산업·일자리전환 유형	[] 탄소중립 전환		[] 디지털 전환	
□ 지원대상 유형	[] 탄소중립 전환 지원대상 업종		[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업	
	[] 3년내 사업재편 승인기업(산업부)		[] 3년내 사업전환 승인기업(중기부)	
	[] 산업전환 공동훈련센터 협약기업		[] 스마트공장 지원사업 참여기업	
□ 신청 내용	[] 직무훈련		[] 전직지원서비스	
□ 신청 기간	(시작일) . . .		(종료일) . . .	
□ 직무훈련·전직지원 방법	[] 위탁 명		[] 자체 명	
□ 신청 인원	[] 훈련비 명		[] 사업주 훈련장려금 명	
□ 신청 금액	[] 훈련비 원		[] 사업주 훈련장려금 원	
	총 액		원	
□ 계좌 정보	은행		(예금주 :)	

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 지원금 지급을 신청합니다.

년 월 일

신청인(대표): (서명 또는 인)

○○지방고용노동청(○○지청)장 귀하

첨부서류	1. 출석부, 훈련수료증 등 훈련 실시 증빙서류 1부 2. 이체증 등 비용 지급 서류 1부							
접수번호					접수 연월일	. . .		
선람	담당		팀장		과장		소장	결재 연월일
								. . .

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ [별지 제6호 서식]

(앞쪽)

「산업·일자리전환 지원금」(훈련지원금)

[]지급
[]일부지급 결정 통지서
[]부지급

※ []에는 해당되는 곳에 “✓” 표시를 합니다.

1. 사업장 현황			
사업장명		사업장관리번호	
대표자		피보험자 수	
소재지 주소			
기업규모	[] 우선지원 대상기업		[] 대규모기업
2. 지급결정 내용			
☐ 산업·일자리전환 유형	[] 탄소중립 전환 [] 디지털 전환		
☐ 지원대상 유형	[] 탄소중립 전환 지원대상 업종		[] 산업·일자리전환 컨설팅 참여기업
	[] 3년내 사업재편 승인기업(산업부)		[] 3년내 사업전환 승인기업(중기부)
	[] 산업전환 공동훈련센터 협약기업		[] 스마트공장 지원사업 참여기업
☐ 지급 내용	[] 직무훈련 [] 전직지원서비스		
☐ 지급 결정 기간	(시작일) . . .		(종료일) . . .
☐ 직무훈련·전직지원 방법	[] 위탁	명	[] 자체
☐ 지급 결정 인원	[] 훈련비	명	[] 사업주 훈련장려금
☐ 지급 결정 금액	[] 훈련비	원	[] 사업주 훈련장려금
	총 액		원
2. 부지급(일부지급) 사유			

「산업·일자리전환 지원금」 사업 지침에 따라 위와 같이 []지급 []일부지급 []부지급 함을 통지합니다.

년 월 일

○○지방고용노동청(○○지청)장

(인)

행정심판 및 행정소송 안내

이 결정에 이의가 있을 경우에는 통지서를 받은 날부터 90일, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구하거나 통지서를 받은 날부터 90일, 처분이 있었던 날부터 1년 이내에 행정소송을 제기할 수 있습니다.

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제1장 총칙 제1조(목적) 이 법은 공공재정에 대한 부정청구 등을 금지하고 부정청구 등으로 얻은 이익의 환수·관리 체계를 확립함으로써 공공재정 운용의 건전성과 투명성을 제고함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2021. 1. 5., 2024. 3. 26.> 1. “공공기관”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·법인·단체를 말한다. 가. 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 국가인권위원회, 고위공직자범죄수사처, 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다)과 그 소속 기관 및 지방자치단체 나. 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체 다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 기관 라. 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 「유아교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 국립·공립 학교 2. “행정청”이란 다음 각 목의 자를 말한다. 가. 행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관 나. 그 밖에 법령 또는 자치법규에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위탁받은 공공단체 또는 그 기관이나 사인(私人) 3. “금품등”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 금전 나. 채권(債券) 다. 물품 라. 상품권, 이용권(利用券), 그 밖에 이에	제1장 총칙 제1조(목적) 이 영은 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제2조(공공재정지급금의 범위) 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제5호에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. <개정 2020. 4. 28.> 1. 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호 또는 「지방재정법」 제23조에 따라 교부되는 보조금 등 공익사업을 조성하거나 재정을 지원하기 위해 제공되는 금품등 2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조제1항에 따른 이주정착금 등 국가 및 지방자치단체의 적법한 사업 수행으로 발생한 손실의 보상을 위해 제공되는 금품등 3. 「국가재정법」 제12조 또는 「지방재정법」 제18조제2항에 따른 출연금 등 연구개발사업의 수행, 공공 목적 수행기관의 운영 등 특정한 목적을 달성하기 위해 제공되는 금품등 4. 「공익신고자 보호법」 제26조제1항에 따른 보상금 등 국가 및 사회의 공익을 위한 행위를 장려하기 위해 제공되는 금품등 5. 「고용정책 기본법」 제26조에 따른 지원금, 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제7조에 따른 기본형공익직접지불금 및 같은 법 제22조에 따른 선택형공익직접지불금, 「교육기본법」 제28조에 따른 장학금 등 특정 정책 목적 달

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
준하는 증표 4. “공공재정”이란 공공기관이 조성·취득하거나 관리·처분·사용하는 금품등을 말한다. 5. “공공재정지급금”이란 법령 또는 자치법규에 따라 공공재정에서 제공되는 보조금·보상금·출연금이나 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 제공되는 금품등으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 6. “부정청구등”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 공공재정에 손해를 입히거나 이익을 얻는 일체의 행위를 말한다. 가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공재정지급금을 청구할 자격이 없는데도 공공재정지급금을 청구하는 행위 나. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받아야 할 공공재정지급금보다 과다하게 공공재정지급금을 청구하는 행위 다. 법령·자치법규나 기준(제1호나목부터 라목까지의 기관·법인·단체의 기준·규정·사규를 포함한다)에서 정한 절차에 따르지 아니하고 정해진 목적이나 용도와 달리 공공재정지급금을 사용하는 행위 라. 그 밖에 공공재정지급금이 잘못 지급된 경우 7. “부정이익”이란 부정청구등으로 공공재정에서 얻거나 사용한 금품등(정당한 권리나 자격이 인정되는 금품등에 해당하는 부분은 제외한다)을 말한다. 8. “부정수익자”란 부정이익을 얻은 자(제1호가목의 기관·법인 및 같은 호 라목의 각 급 국립·공립 학교는 제외한다)를 말한다. 제3조(공공기관의 책무) 공공기관은 부정청구등의 예방과 확산 방지를 위하여 노력하여야 한다. 제4조(적용 범위) 이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.	성에 필요한 금전적 지원을 위해 제공되는 금품등 6. 「국민기초생활 보장법」에 따른 급여, 「장애인복지법」에 따른 장애수당, 「한부모가족지원법」에 따른 복지 급여, 「독립유공자에 우에 관한 법률」에 따른 보훈급여금 등 사회복지 차원에서 일정 요건에 해당하는 기관이나 개인에게 제공되는 금품등 7. 그 밖에 국민권익위원회(이하 “위원회”라 한다)의 위원장이 정하여 고시하는 법령 또는 자치법규에 따라 공공재정에서 제공되는 금품등

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
1. 「국세기본법」, 「지방세기본법」 및 「관세법」 등에 따른 조세(租稅)를 부과·징수하는 경우 2. 「부담금관리 기본법」에 따른 부담금을 부과·징수하는 경우 3. 벌금·과료, 몰수·추징 및 과태료를 부과·징수하는 경우 4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 적용을 받는 사항과 그에 준하는 계약관계에 해당하는 사항 제5조(다른 법률과의 관계) ① 제7조의 공공재정 지급금의 지급 중단에 관하여 다른 법률에 중단, 정지 또는 중지 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. ② 제8조의 환수에 관하여 다른 법률에 환수, 징수, 회수, 반납명령, 반환명령, 반환요구 등 그 명칭에도 불구하고 그 성질상 제8조의 환수로 볼 수 있는 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. 이 경우 다른 법률에 따라 환수, 징수, 회수, 반납명령, 반환명령, 반환요구 등을 한 경우에는 제8조에 따라 환수한 것으로 본다. ③ 제9조의 제재부가금에 관하여 다른 법률에 제2항에 해당하는 환수에 추가하여 환수의 원인이 되는 행위를 제재하기 위하여 금전을 부과하도록 하는 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. 이 경우 다른 법률에 따라 제2항에 해당하는 환수에 추가하여 환수의 원인이 되는 행위를 제재하기 위하여 금전을 부과한 경우에는 제9조에 따라 제재부가금을 부과한 것으로 본다. ④ 제12조의 가산금 및 체납처분에 관하여 다른 법률에 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. ⑤ 제13조의 조사의 실시에 관하여 다른 법률에서 부정청구등에 대한 조사를 할 수 있도	

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
록 하는 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. ⑥ 제15조의 이의신청에 관하여 다른 법률에 제1항에 해당하는 공공재정지급금의 지급 중단, 제2항에 해당하는 환수, 제3항에 해당하는 제재부가금 및 제4항에 해당하는 가산금·체납처분에 관하여 이의신청이나 그 밖의 불복절차(「행정심판법」에 따른 행정심판 및 같은 법 제4조에 따른 특별행정심판은 제외한다)에 관한 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. ⑦ 제16조의 명단 공표에 관하여 다른 법률에 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. ⑧ 제23조제1항의 포상금에 관하여 다른 법률에 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. ⑨ 제28조의2의 벌칙에 관하여 다른 법률에 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다. <신설 2024. 3. 26.> 제2장 부정이익 등의 환수 및 제재부가금의 부과·징수 등 제6조(부정청구등 금지) 누구든지 부정청구등을 하여서는 아니 된다. 제7조(공공재정지급금의 지급 중단) 행정청은 부정청구등이 발생하였다고 인정될 만한 상당한 근거가 있는 경우에는 공공재정지급금의 전부 또는 일부의 지급을 중단할 수 있다. 제8조(부정이익등의 환수) ① 행정청은 부정청구등이 있는 경우에는 부정이익과 대통령령으로 정하는 이자(이하 “부정이익등”이라 한다)를 환수하여야 한다. 다만, 제2조제6호라목의 경우에는 공공재정지급금을 지급받은 자의 귀책사유가 있는 경우에만 이자까지 환수한다.	제2장 부정이익 등의 환수 및 제재부가금의 부과·징수 등 제3조(환수금액의 산정 등) ① 법 제8조제1항에서 “대통령령으로 정하는 이자”란 부정이익 가액에 「국세기본법 시행령」 제43조의3제2항에 따른 이자율을 곱하여 산정한 금액을 말한다. ② 제1항에서 “부정이익 가액”이란 부정이익의 금액(금전이 아닌 금품등의 경우에는 금전

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
〈개정 2024. 3. 26.〉 ② 행정청은 부정청구등이 있는 경우 이자의 환수에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 제1항에 따라 이자를 환수하여야 한다. 〈신설 2024. 3. 26.〉 ③ 행정청은 부정이익등을 환수하는 경우에는 공공재정지급금 지급 결정의 전부 또는 일부를 취소하여야 한다. 〈개정 2024. 3. 26.〉 ④ 행정청은 부정수익자에게 부정청구등에 따른 범죄혐의가 있다고 인정될 만한 상당한 이유가 있을 때에는 수사기관에 그 내용을 통보하여야 한다. 〈개정 2024. 3. 26.〉 ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 부정이익등의 환수를 위한 가액 산정 기준, 환수 절차에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2024. 3. 26.〉	으로 환산한 금액을 말한다. 이하 같다)으로서 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다. 1. 법 제2조제6호가목의 행위로 인한 부정이익 가액: 제공받은 공공재정지급금액 2. 법 제2조제6호나목의 행위로 인한 부정이익 가액: 과다하게 청구하여 제공받은 공공재정지급금에서 원래 받아야 하는 공공재정지급금을 뺀 공공재정지급금액 3. 법 제2조제6호다목의 행위로 인한 부정이익 가액: 법령·자치법규나 기준(법 제2조제1호나목부터 라목까지의 기관·법인·단체의 기준·규정·사규를 포함한다)에서 정한 절차에 따르지 않고 정해진 목적이나 용도와 달리 사용한 공공재정지급금액 4. 법 제2조제6호라목의 행위로 인한 부정이익 가액: 잘못 지급된 공공재정지급금액 ③ 제1항에 따른 이자의 계산기간은 부정청구등이 발생한 달부터 환수처분의 통지를 한 날이 속하는 달의 직전 달까지의 개월 수로 한다. 다만, 부정수익자가 환수처분 통지 전에 부정이익을 반환하는 경우 이자의 계산기간은 부정청구등이 발생한 달부터 부정이익을 반환한 날이 속하는 달의 직전 달까지의 개월 수로 한다. 제4조(환수절차) ① 행정청은 법 제8조제1항에 따라 부정이익과 제3조제1항에 따른 이자(이하 “부정이익등”이라 한다)를 환수하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 밝혀 해당 부정수익자에게 서면으로 통지해야 한다. 이 경우 행정청은 환수처분 통지일부터 30일 이상의 납부기한을 정해야 한다. 1. 환수 사유 2. 부정이익 3. 이자 4. 환수금액(부정이익과 이자의 합산액을 말한다. 이하 같다) 5. 납부기한

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제9조(제재부가금의 부과·징수) ① 행정청은 제2조제6호가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 부정청구등이 있는 경우에는 제8조에 따른 환수에 추가하여 부정이익 가액의 5배 이내에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 제재부가금을 부과·징수하여야 한다. 다만, 행정청은 부정청구등이 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 산정된 제재부가금을 줄이거나 부과하지 아니할 수 있다. ② 제재부가금 부과를 위한 가액 산정 기준, 제재부가금의 부과·납부·징수 절차에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.	6. 납부기관 7. 납부방법 ② 제1항에 따라 통지를 받은 자는 통지서에 적힌 납부기한까지 환수금액을 납부기관에 납부해야 한다. 다만, 천재지변, 재해 또는 이에 준하는 사유로 그 기한까지 납부할 수 없는 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 30일 이내에 납부해야 한다. ③ 제2항에 따라 환수금액을 받은 기관은 납부자에게 영수증을 발급하고 환수금액을 받은 사실을 지체 없이 부정이익등의 환수처분을 한 행정청에 통보해야 한다. 제5조(제재부가금 부과·감면의 기준 등) ① 법 제9조제1항 및 제10조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 제재부가금의 부과 및 감면 기준은 별표 1과 같다. <개정 2024. 9. 26.> ② 법 제9조제1항 단서에서 “부정청구등이 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 부정청구등이 부정수익자의 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 2. 부정청구등이 행정청의 과실 등 부정수익자의 책임이 아닌 사유로 인한 것으로 인정되는 경우 제6조(제재부가금의 부과·납부절차) ① 행정청은 법 제9조제1항에 따라 제재부가금을 부과할 경우에는 다음 각 호의 사항을 밝혀 해당 부정수익자에게 서면으로 통지해야 한다. 이 경우 행정청은 제재부가금 부과 통지일부터 30일 이상의 납부기한을 정해야 한다. 1. 부정청구등의 종류 2. 제재부가금 3. 납부기한

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제10조(제재부가금의 감면 등) ① 행정청은 제8조에 따른 환수를 하기 위하여 「행정절차법」 제21조제1항에 따라 사전 통지를 하기 전(같은 법 제21조제4항에 따라 사전 통지를 하지 아니하는 경우에는 제8조에 따라 환수처분을 하기 전을 말한다)에 부정수익자가 자진하여 신고하고, 부정청구등으로 인한 부정이익등을 모두 반환한 경우에는 제9조에 따른 제재부가금을 줄이거나 부과하지 아니한다. <개정 2024. 3. 26.> ② 행정청은 제9조에 따른 제재부가금을 부과하기 전에 부정수익자가 해당 부정청구등과 관련하여 이 법 또는 다른 법률에 따라 벌금·과료, 몰수·추징, 과징금 또는 과태료를 부과받은 경우에는 제재부가금을 줄이거나 부과하지 아니한다. <개정 2024. 3. 26.> ③ 행정청은 제9조에 따른 제재부가금을 부과한 후에 부정수익자가 해당 부정청구등과 관련하여 이 법 또는 다른 법률에 따라 벌금·과료, 몰수·추징, 과징금 또는 과태료를 부과받은 경우에는 제재부가금을 감면하여야 한다. <개정 2024. 3. 26.> ④ 제재부가금 부과 및 감면의 기준, 절차 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. 제11조(제재부가금의 적용 배제) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 제재부가금을 부과하지 아니할 수 있다. 1. 제8조에 따른 환수 금액에서 이자를 제외한 금액(수회에 걸쳐 부정이익을 얻은 경우에는 그 누적된 금액을 말한다)이 100만원	4. 납부기관 5. 납부방법 ② 제재부가금의 납부절차에 관하여는 제4조 제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 “환수금액”은 “제재부가금”으로, “부정이익등의 환수처분”은 “제재부가금의 부과처분”으로 본다. 제7조(제재부가금의 적용 배제 기준) 법 제11조 제1항에 따른 제재부가금의 적용 배제 기준은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 법 제11조제1항제1호에 해당하는 경우: 환수 금액에서 이자를 제외한 금액은 환수처분 통지일이 속하는 달의 직전 달부터

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
을 초과하지 아니하는 경우 2. 「국민기초생활 보장법」에 따른 급여, 「장애인복지법」에 따른 장애수당, 「장애인연금법」에 따른 장애인연금, 「기초연금법」에 따른 기초연금, 「한부모가족지원법」에 따른 복지 급여, 「독립유공자예우에 관한 법률」·「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」·「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」·「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」·「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 보훈급여금 또는 그에 준하는 경우 3. 제재부가금 부과·징수에 드는 비용이 부과·징수하려는 제재부가금보다 큰 경우 등 제재부가금을 부과할 실익이 크지 아니하다고 인정되는 경우 ② 제재부가금의 적용 배제의 기준은 부정이익등의 금액, 부정이익등을 얻은 횟수 및 기간 등을 고려하여 대통령령으로 정한다. 제12조(가산금 및 체납처분) ① 행정청은 제8조에 따른 환수처분을 받거나 제9조에 따른 제재부가금을 부과받은 자가 정해진 기한까지 부정이익등을 모두 반환하거나 제재부가금을 완납하지 아니하면 그 기한 다음 날부터 부정이익등을 모두 반환하거나 제재부가금을 완납한 날의 전날까지의 기간에 대하여 체납된 금액에 대통령령으로 정하는 이자율에 따라 계산한 금액을 가산금으로 징수한다. 이 경우 가산금을 징수하는 기간은 60개월을 초과하지 못한다. ② 행정청은 제8조에 따른 환수처분 또는 제9조에 따른 제재부가금 부과처분을 받은 자가 정해진 기한까지 부정이익등을 반환하거나 제재부가금을 납부하지 아니하면 기한을 정하여 독촉을 하고, 그 기한까지 부정이익등을 반환하거나 제재부가금 또는 가산금을 납부하지 아니하면 국세체납 처분의 예에 따라 징수	과거 3년간의 누적금액으로 할 것 2. 법 제11조제1항제2호에 해당하는 경우: 부정청구등으로 해당 공공재정지급금을 최초로 지급받은 날부터 과거 3년간 해당 부정수익자의 부정청구등이 적발된 사실이 없을 것 3. 법 제11조제1항제3호에 해당하는 경우: 1회의 부정청구등의 금액이 10만원 이하인 경우로서 부정수익자가 부정청구등을 한 공공재정지급금을 지체 없이 원상회복하여 행정청이 제재부가금을 부과할 실익이 크지 않다고 인정되는 경우일 것 제8조(가산금의 기준이 되는 이자율) 법 제12조 제1항에서 “대통령령으로 정하는 이자율”이란 다음 각 호의 구분에 따른 이자율을 말한다. 1. 납부기한이 지난 날부터 1개월 이내에 납부하는 경우: 100분의 2. 다만, 납부기한이 지난 날부터 1주일 이내에 납부하는 경우에는 100분의 1로 한다. 2. 납부기한이 지난 날부터 1개월이 지난 후에 납부하는 경우: 제1호 본문에 따른 이자율에 납부기한이 지난 날부터 1개월이 지날 때마다 100분의 1을 더한 이자율. 다만, 가산금의 기준이 되는 이자율은 100분의 5를 초과할 수 없다.

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
하거나 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수할 수 있다. <개정 2020. 3. 24.> 제13조(조사의 실시 등) ① 행정청은 제8조에 따라 부정이익등을 환수하거나 제9조에 따라 제재부가금을 부과·징수하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 부정수익자 또는 부정청구등과 관련된 자(부정수익자에 해당하는 기관이나 법인 또는 단체의 실질적인 운영자나 대표자로 볼 수 있는 자 등 대통령령으로 정하는 자를 말한다. 이하 같다)에게 출석, 진술 및 자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 출석 등의 요구를 받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다. ② 행정청은 제1항에 따른 출석, 진술 및 자료의 제출을 하지 아니하거나 부정청구등이 발생하였다고 인정될 만한 상당한 근거가 있는 경우에는 소속 공무원으로 하여금 부정수익자 또는 부정청구등과 관련된 자의 사무소·사업장에 출입하여 장부 또는 서류·시설·장비 등을 조사하게 할 수 있다. ③ 제1항에 따른 출석, 진술, 자료제출의 요구 및 제2항에 따른 출입 등의 방법·절차에 관하여는 「행정조사기본법」에서 정하는 바에 따른다. 제14조(재산 관계 공부의 열람 등) 행정청은 제8조에 따라 부정이익등을 환수하거나 제9조에 따라 제재부가금을 부과·징수하기 위하여 필요한 경우에는 등기소나 그 밖의 관계 행정기관의 장에게 무료로 재산 관계 공부(公簿) 등의 열람·복사나 그 등본 또는 초본의 발급을 청구할 수 있다. 제15조(이의신청의 특례) ① 다음 각 호의 처분에 불복하는 자는 그 처분을 고지받은 날부터 30일 이내에 그 사유를 밝혀 문서로 행정청	제9조(행정청의 조사 대상) 법 제13조제1항에서 “부정수익자에 해당하는 기관이나 법인 또는 단체의 실질적인 운영자나 대표자로 볼 수 있는 자 등 대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. - 부정수익자에 해당하는 기관이나 법인 또는 단체의 명의를 대표자가 아닌 다른 사람의 자격증을 차용하거나 그 밖의 방법을 통해 해당 기관이나 법인 또는 단체를 실질적으로 운영하거나 대표하는 사람 - 법 제17조에 따른 부정청구등의 신고 내용 등을 통해 부정수익자의 부정청구등과 실질적인 관련이 있다고 인정될 만한 사유가 있는 사람

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
에 이의를 신청할 수 있다. - 제7조에 따른 공공재정지급금의 지급 중단 - 제8조에 따른 부정이익등 환수처분 - 제9조에 따른 제재부가금 부과처분 - 제12조에 따른 가산금·채납처분 ② 행정청은 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 30일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 30일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 10일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 신청인에게 통지하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 이의신청의 방법 및 절차 등에 관한 사항은 「행정기본법」 제36조에 따른다. [전문개정 2024. 3. 26.] 제16조(명단 공표) ① 행정청은 직전 연도부터 과거 3년간 다음 각 호의 요건에 모두 해당하는 부정수익자(이하 “고액부정청구등행위자”라 한다)의 명단을 공표하여야 한다. 다만, 고액부정청구등행위자의 사망으로 명단 공표의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. - 해당 행정청으로부터 제재부가금 부과처분(이의신청이나 그 밖의 불복절차가 진행 중인 처분은 제외한다)을 받은 횟수가 2회 이상 - 제1호에 따른 제재부가금 부과처분의 대상이 되는 부정이익 가액이 합계 3천만원 이상 ② 행정청은 제15조에 따른 이의신청이나 그 밖의 불복절차가 진행 중인 제재부가금 부과처분에 대해서는 불복절차가 끝난 후 고액부정청구등행위자에 해당하는 자의 명단을 추가로 공표하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 고액부정청구등행	제10조(명단 공표) ① 행정청은 법 제16조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 매년 3월 31일까지 해당 행정청의 인터넷 홈페이지에 공표해야 한다. - 법 제16조제1항 본문에 따른 고액부정청구등행위자(이하 “고액부정청구등행위자”라 한다)의 성명·상호·나이 및 주소(기관·법인·단체인 경우에는 그 대표자의 성명·나이·주소 및 기관·법인·단체의 명칭·주소를 말한다) - 고액부정청구등행위자의 부정청구등에 따른 부정이익 및 제재부가금 부과 내용 - 그 밖에 법 제16조제3항에 따른 고액부정청구등행위자명단공표심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)에서 공표의 실효성 확보를 위해 필요하다고 인정하는 사항 ② 행정청은 제1항 각 호의 사항을 해당 행정청의 인터넷 홈페이지에 1년간 게시해야 한다. ③ 행정청은 고액부정청구등행위자가 부정이익

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
위자 명단의 공표 여부를 심의하기 위하여 각 행정청에 고액부정청구등행위자명단공표심의위원회(이하 이 조에서 “심의위원회”라 한다)를 둔다. ④ 행정청은 명단 공표를 하기 전에 심의위원회의 심의를 거친 공표 대상자에게 명단 공표 대상자임을 통지하고 소명 기회를 주어야 한다. ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 고액부정청구등행위자의 명단 공표의 시기·방법·절차, 소명의 기간·방법·절차와 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	익등을 모두 반환하지 않거나 제재부가금을 완납하지 않은 경우에는 제2항에도 불구하고 제1항 각 호의 사항을 계속하여 제시한다. ④ 법 제16조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “고액부정청구등행위자의 사망으로 명단 공표의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 공표 대상자가 사망한 경우 2. 공표 대상자가 「민법」 제27조에 따라 실종선고를 받은 경우 3. 공표 대상자가 법 제16조제4항에 따른 소명의 기간이 끝나기 전까지 부정이익과 그 이자, 제재부가금, 가산금 등 행정청에 납부해야 할 금액을 모두 납부한 경우 4. 공표 대상자가 제12조에 따라 충분한 소명을 하여 심의위원회가 명단 공표 대상에서 제외할 필요가 있다고 인정하는 경우 5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 경우로서 심의위원회가 공표의 실효성이 없다고 인정하는 경우 제11조(심의위원회의 구성 및 운영) ① 심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 9명 이내의 위원으로 구성한다. ② 심의위원회의 위원장은 해당 행정청의 부기관장이 된다. ③ 심의위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 성별 등을 고려하여 해당 행정청의 장이 임명하거나 위촉한다. 1. 해당 행정청의 고위공무원단에 속하는 공무원[기초지방자치단체의 경우 5급 이상의 공무원, 법 제2조제1호나목의 경우 임원급 공직자(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제3호의 공직자를 말한다. 이하 같다), 같은 호 다목의 경우 임원 또는 이에 준하는 직원, 같은 호 라목의 경우 교수 또는 수석교사]: 3명

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
	이내 2. 법률전문가 또는 부패방지·행정·재정 업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 민간전문가: 5명 이내 ④ 제3항에 따라 위촉되는 위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. ⑤ 심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ⑥ 심의위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다. 1. 위원이 해당 안전의 당사자(당사자가 기관·법인·단체인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)이거나 해당 안전에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 경우 2. 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 4촌 이내의 인척의 관계에 있는 사람이 해당 안전의 당사자이거나 해당 안전에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 경우 3. 위원이 해당 안전 당사자의 대리인이거나 최근 5년 이내에 대리인이었던 경우 4. 위원이 해당 안전 당사자의 대리인이거나 최근 5년 이내에 대리인이었던 기관·법인·단체에 현재 속하고 있거나 최근 5년간 속했던 경우 5. 위원이 최근 5년 이내에 해당 안전 당사자의 자문·고문에 응하였거나 해당 안전 당사자의 연구·용역 등 업무 수행에 동업 또는 그 밖의 형태로 직접 관여했던 경우 6. 위원이 최근 5년 이내에 해당 안전 당사자의 자문·고문에 응하였거나 해당 안전 당사자의 연구·용역 등 업무 수행에 동업 또는 그 밖의 형태로 직접 관여했던 기관·법인·단체에 현재 속하고 있거나 최근 5년간 속했던 경우 ⑦ 해당 안전의 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제3장 부정청구등 신고 및 신고자 보호·보상 등 제17조(부정청구등의 신고) 누구든지 부정청구등이 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 판단하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 신고할 수 있다. 1. 신고 내용의 소관 공공기관 또는 그 감독기관 2. 감사원 또는 수사기관 3. 국민권익위원회(이하 “위원회”라 한다)	경우 심의위원회에 기피 신청을 할 수 있다. ⑧ 위원은 제6항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)해야 한다. ⑨ 해당 행정청의 장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다. 1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무와 관련하여 비위사실이 있는 경우 3. 제6항 각 호의 어느 하나에 해당하는데도 회피하지 않은 경우 4. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우 5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우 ⑩ 제1항부터 제9항까지에서 규정한 사항 외에 심의위원회 구성 및 운영에 필요한 사항은 해당 행정청의 장이 정한다. 제12조(명단 공표 대상 사전 통지 및 소명 기회 부여) 행정청은 제10조제1항에 따라 명단을 공표하기 전에 심의위원회의 심의를 거친 공표 대상자에게 명단 공표 대상자임을 서면으로 통지하고 5일 이상의 기간(토요일 및 공휴일은 제외한다) 동안 서면으로 이의신청을 할 수 있도록 하여 소명 기회를 주어야 한다. 제3장 부정청구등 신고 및 신고자 등의 보호

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제18조(신고자 등의 보호) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신고 등(이하 “신고 등”이라 한다)을 하지 못하도록 방해하거나 신고등을 한 사람(이하 “신고자등”이라 한다)에게 그 행위를 취소하도록 강요해서는 아니 된다. 1. 제10조제1항에 따른 신고 2. 제17조에 따른 신고 3. 신고 사항에 관한 조사·감사·수사 또는 소송에서 진술·증언 및 자료제공 등의 방법으로 돕는 행위 4. 신고한 사람에 대한 제19조제2항 및 제3항에 따른 조치에 관한 조사·소송 등에서 진술·증언 및 자료제공 등의 방법으로 돕는 행위 제19조(신분보장 등) ① 누구든지 신고등을 이유로 소속 기관·단체·법인 등으로부터 징계조치 등 어떠한 신분상 불이익이나 근무조건상의 차별을 받지 아니한다. ② 누구든지 신고등을 한 이유로 신분상 불이익이나 근무조건상의 차별을 당하였거나 당할 것으로 예상되는 때에는 위원회에 해당 불이익처분의 원상회복, 전직(轉職), 징계의 보류 등 신분보장 조치와 그 밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다. ③ 누구든지 신고등으로 인하여 인가·허가 등의 취소, 계약의 해지 등 경제적·행정적 불이익을 당하였을 때에는 위원회에 원상회복 또는 시정을 위하여 인가·허가, 계약 등의 잠정적인 효력유지 등 필요한 조치를 요구할 수 있다. ④ 위원회는 제2항 또는 제3항에 따른 요구가 있는 경우에는 조사에 착수하여야 한다. ⑤ 위원회는 제2항 또는 제3항에 따라 요구를 한 자나 참고인 또는 관계 기관 등에 대하여 다음 각 호의 방법으로 제4항에 따른 조사를 할 수 있다.	제13조(신분보장등조치의 요구) 법 제19조제2항 및 제3항에 따라 신분보장 조치, 인가·허가 및 계약 등의 잠정적인 효력유지 등 그 밖에 필요한 조치(이하 “신분보장등조치”라 한다)를 요구하려는 자는 그 인적사항, 요구 사유 및 요구 내용 등을 적은 서면(전자문서를 포함한다)을 위원회에 제출해야 한다. 제14조(불이익 처분에 대한 조사) ① 위원회는 법 제19조제5항 각 호에 따른 출석 요구, 진술 또는 진술서 제출 요구, 자료 등의 제출 요구, 사실 또는 정보에 대한 조회를 하려는 경우에는 해당 사건명·일시 및 출석장소 등을 미리 통지해야 한다. 다만, 조사를 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 사건명을 통지하지 않을 수 있다. ② 위원회 소속 직원은 위원회 사무처가 아닌 장소에서 진술을 듣는 경우에는 그 권한을 표시하는 증표를 관계인에게 내보여야 한다. 제15조(신분보장등조치의 결정) ① 위원회는 법 제19조제2항 및 제3항에 따른 신분보장등조

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
1. 출석 요구 및 진술 또는 진술서 제출 요구 2. 조사사항과 관련이 있다고 인정되는 자료 등의 제출 요구 3. 조사사항과 관련이 있다고 인정되는 사실 또는 정보에 대한 조회 ⑥ 제5항 각 호의 요구를 받거나 조회를 요청받은 자는 그 요구 또는 요청에 성실히 따라야 한다. ⑦ 위원회는 조사 결과 제2항 또는 제3항에 따른 요구의 내용이 타당하다고 인정할 때에는 그 요구를 한 자의 소속 기관의 장, 관계 기관의 장 또는 소속 단체·법인 등의 장에게 적절한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 위원회로부터 조치의 요구를 받은 소속 기관의 장, 관계 기관의 장 또는 소속 단체·법인 등의 장은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다. ⑧ 공직자(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제3호의 공직자를 말한다. 이하 같다)인 신고자등이 위원회에 전직, 전출·전입, 파견근무 등 인사에 관한 조치를 요구한 경우 위원회는 요구 내용이 타당하다고 인정할 때에는 인사혁신처장 또는 관계 기관의 장에게 필요한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 위원회로부터 요구를 받은 인사혁신처장 또는 관계 기관의 장은 해당 사항을 우선적으로 고려하여야 하며, 그 결과를 위원회에 통보하여야 한다. ⑨ 위원회는 신고등을 한 이유로 신고자등에게 신분상 불이익을 주거나 근무조건상 차별을 한 자에 대하여 징계권자에게 징계를 요구할 수 있다.	치의 요구를 받은 경우에는 그 요구서를 접수한 날부터 60일 이내에 요구인의 소속 기관, 관계 기관 또는 소속 단체·법인 등(이하 “소속기관등”이라 한다)의 장에게 신분보장등조치를 요구할 것인지를 결정해야 한다. 이 경우 필요하다고 인정되는 경우에는 그 기간을 30일 이내에서 연장할 수 있다. ② 위원회는 제1항에 따라 소속기관등의 장에게 신분보장등조치를 요구할 것인지를 결정할 경우 소속기관등의 장에게 위원회에 출석하여 의견을 진술하게 할 수 있다. 이 경우 소속기관등의 장은 필요하다고 인정되는 경우에는 위원회의 승인을 받아 서면으로 의견을 진술할 수 있다. ③ 위원회는 제1항에 따라 신분보장등조치를 요구하기로 결정한 경우에는 요구인에 대한 신분보장등조치가 이루어질 수 있도록 소속기관등의 장에게 요구할 수 있다. ④ 위원회는 제3항에 따라 요구한 신분보장등조치가 어렵다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 신분보장등조치에 상응하는 조치를 소속기관등의 장에게 요구할 수 있다. ⑤ 위원회는 소속기관등의 장에게 제3항 또는 제4항에 따른 요구를 하였을 때에는 그 사실을 신분보장등조치의 요구인에게 지체 없이 통지해야 한다. 제16조(조치 결과의 통보 등) ① 제15조제3항 또는 제4항에 따라 위원회의 신분보장등조치 요구를 받은 소속기관등의 장은 요구를 받은 날부터 30일 이내에 그 조치 결과를 위원회에 통보해야 한다. ② 제15조제3항 또는 제4항에 따라 위원회의 신분보장등조치 요구를 받은 소속기관등의 장이 해당 조치를 할 수 없을 때에는 그 사유를 위원회에 소명해야 한다. ③ 법 제19조제8항에 따라 위원회가 인사혁신처장 또는 관계 기관의 장에게 전직, 전출

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제20조(신고자등의 비밀보장) ① 누구든지 신고자등이라는 사정을 알면서 그의 인적사항이나 그가 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도해서는 아니 된다. 다만, 신고자등이 동의한 때에는 그러하지 아니하다. ② 위원회는 제1항을 위반하여 신고자등의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실이 공개 또는 보도되었을 때에는 그 경위를 확인할 수 있다. ③ 위원회는 제2항에 따른 경위를 확인하는데 필요하다고 인정하면 관계 기관에 관련 자료의 제출이나 의견의 진술 등을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제출이나 의견의 진술을 요청받은 해당 기관은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. ④ 위원회는 제1항을 위반하여 신고자등의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도한 사람의 징계권자에게 그 사람에 대한 징계 등 필요한 조치를 요구할 수 있다. 제21조(신변보호조치) ① 신고자등은 신고등을 한 이유로 자신과 친족 또는 동거인의 신변에 불안이 있는 경우에는 위원회에 신변보호조치를 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 필요하다고 인정할 때에는 경찰청장, 관할 시·도경찰청장, 관할 경찰서장에게 신변보호조치를 요구할 수 있다. <개정 2020. 12. 22.> ② 위원회는 제1항에 따른 신변보호조치를 요구하기 위하여 필요한 경우(「부패방지 및	· 전입, 파견근무 등 인사에 관한 조치를 요구한 경우 인사혁신처장 또는 관계 기관의 장은 그 조치 결과를 60일 이내에 위원회에 통보해야 한다. 이 경우 위원회의 요구 내용에 따른 조치를 할 수 없을 때에는 그 사유를 위원회에 통보해야 한다. 제17조(신변보호) ① 법 제21조제1항 전단에 따라 신변보호조치를 요구하는 자(이하 “요구자”라 한다)는 요구자와 신변보호가 필요한 대상자(이하 “보호대상자”라 한다)의 인적사항 및 요구 사유 등을 적은 서면(전자문서를 포함한다)을 위원회에 제출해야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있는 경우에는 구두(口頭) 또는 전화 등으로 요구할 수 있으며, 이후 지체 없이 서면을 제출해야 한다.

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제29조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다)에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다. 1. 공공기관에 대한 설명 또는 자료·서류 등의 제출 요구 및 실태조사 2. 신변보호조치를 요구한 자, 참고인 또는 관계 공직자의 출석 및 의견진술 요구 ③ 제1항에 따른 신변보호조치를 요구받은 경찰청장, 관할 시·도경찰청장, 관할 경찰서장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 즉시 신변보호조치를 하여야 한다. <개정 2020. 12. 22.> ④ 신고자등이 신고등을 한 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 해당 신고등과 관련한 조사 및 형사절차에서 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조 및 제9조부터 제12조까지의 규정을 준용한다. 제22조(책임의 감면 등) ① 이 법에 따른 신고등과 관련하여 그와 관련된 자신의 범죄가 발견된 경우에는 그 신고자등에 대하여 형을 감경하거나 면제할 수 있다. ② 이 법에 따른 신고등과 관련하여 발견된 위법행위 등을 이유로 신고자등에게 징계를 하거나 불리한 행정처분을 하는 경우 위원회는 신고자등의 징계권자나 행정처분권자에게 그 징계나 행정처분의 감경 또는 면제를 요구할 수 있다. 이 경우 요구를 받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다. ③ 위원회는 제2항에 따른 징계나 행정처분의 감경 또는 면제를 요구하는 데 필요하다고 인정하면 징계권자나 행정처분권자 또는 해당 신고자등이 신고등을 한 기관에 관련 자료의 제출이나 의견의 진술 등을 요구할 수 있다. 이 경우 자료의 제출이나 의견의 진술을 요구받은 해당 기관은 정당한 사유가 없으면 그	② 보호대상자에 대한 신변보호조치가 긴급히 필요하여 위원회의 결정을 기다릴 시간적 여유가 없을 경우에는 위원회의 위원장이 경찰청장, 관할 시·도경찰청장 또는 관할 경찰서장에게 신변보호조치를 요구할 수 있다. <개정 2020. 12. 31.> ③ 법 제21조제1항 후단 또는 이 조 제2항에 따른 신변보호조치를 요구받은 경찰청장, 관할 시·도경찰청장 또는 관할 경찰서장은 위원회와의 협의를 거쳐 「특정범죄신고자 등 보호법 시행령」 제7조에 따른 신변안전조치를 해야 한다. <개정 2020. 12. 31.> ④ 경찰청장, 관할 시·도경찰청장 또는 관할 경찰서장은 위원회 또는 위원회의 위원장이 요구한 신변보호조치의 기간이 끝났거나 신변보호를 할 필요가 없다고 판단되는 경우에는 위원회와의 협의를 거쳐 그 조치를 해제할 수 있다. <개정 2020. 12. 31.> ⑤ 위원회는 제3항 또는 제4항에 따른 조치결과 또는 해제 사실을 요구자에게 지체 없이 통지해야 한다.

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
요구에 따라야 한다. ④ 이 법에 따라 신고등을 한 경우에는 다른 법령, 단체협약 또는 취업규칙 등의 관련 규정에도 불구하고 직무상 비밀준수 의무를 위반하지 아니한 것으로 본다. 제23조(신고자 포상 및 보상 등) ① 위원회는 제 17조에 따른 신고로 공공기관에 현저한 재산상 이익을 얻게 하거나 손실을 방지한 경우 또는 공익을 증진한 경우에는 신고를 한 사람에게 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제69조에 따른 보상심의위원회(이하 “보상심의위원회”라 한다)의 심의·의결을 거쳐 포상금을 지급하거나 「상훈법」 등의 규정에 따라 포상을 추천할 수 있다. ② 제17조에 따라 신고한 사람은 해당 신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 통하여 공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대 또는 비용의 절감에 기여한 경우에는 위원회에 보상금(補償金)의 지급을 신청할 수 있다. <개정 2024. 3. 26.> 1. 제8조에 따른 부정이익등의 환수 2. 제9조에 따른 제재부가금 부과 ③ 신고자등과 그 친족 또는 동거인은 신고등과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우 위원회에 구조금의 지급을 신청할 수 있다. <개정 2024. 3. 26.> 1. 육체적·정신적 치료 등에 소요된 비용 2. 전직·파견근무 등으로 소요된 이사비용 3. 신고등을 이유로 한 쟁송절차에 소요된 비용 4. 「공익신고자 보호법」 제2조제6호에 따른 불이익조치 기간의 임금 손실액 5. 그 밖에 중대한 경제적 손해(「부패방지 및	제4장 부정청구등 신고자의 포상 및 보상 등 <개정 2024. 9. 26.> 제18조(포상금의 지급 기준 등) ① 법 제23조제1항에 따라 법 제17조에 따른 신고를 한 사람에게 포상금을 지급할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. <개정 2020. 12. 29.> 1. 부정수익자가 공소제기, 기소유예, 기소중지, 수사중지(피의자중지로 한정한다), 징계처분 및 시정조치 등을 받은 경우 2. 법령의 제정·개정 등 제도 개선에 기여한 경우 3. 신고로 인하여 신고와 관련된 정책 등이 개선·중단 또는 종료 등이 됨으로써 공공기관의 재산상 손실이 방지된 경우 4. 그 밖에 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제69조제1항에 따른 보상심의위원회(이하 “보상심의위원회”라 한다)가 포상금을 지급할 수 있다고 인정하는 경우 ② 포상금의 지급한도액은 5억원으로 한다. <개정 2023. 12. 19.> ③ 포상금의 감액 및 지급 결정에 관하여는 제19조제1항 단서 및 제24조를 준용한다. 이 경우 제19조제1항 단서 중 “보상금”은 “포상금”으로, 제24조 중 “보상금”은 “포상금”으로, “제19조에 따라 보상금을 산정할 때와 제23조에 따라 보상금의 지급 여부 및 지급금액을 결정할 때”는 “제23조에 따라 포상금의 지급 여부 및 지급금액을 결정할 때”로 본다. <개정 2023. 12. 19.>

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제7호아목 및 자목에 따른 손해는 제외한다) ④ 위원회는 제1항에 따른 포상금 지급 또는 제2항에 따른 보상금 지급을 위하여 필요한 경우(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제29조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다)에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다. 1. 공공기관에 대한 설명 또는 자료·서류 등의 제출 요구 및 실태조사 2. 제1항에 따른 포상금의 지급 대상자, 제2항에 따른 보상금의 지급을 신청한 자, 부정수익자, 부정청구등과 관련된 자, 참고인 또는 관계 공직자의 출석 및 의견진술 요구 ⑤ 제3항에 따른 구조금 지급과 관련한 조사·조회, 구조금의 지급 범위 및 손해배상청구권의 대위에 관하여는 「공익신고자 보호법」 제27조제3항부터 제5항까지를 준용한다. 이 경우 “공익신고자등”은 “신고자등”으로 본다. <신설 2024. 3. 26.> ⑥ 제1항에 따른 포상금, 제2항에 따른 보상금 및 제3항에 따른 구조금의 지급 기준·대상 및 절차 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2024. 3. 26.> [제목개정 2024. 3. 26.]	④ 제1항에 따른 포상금 지급 사유가 둘 이상인 경우에는 그 중 액수가 많은 것을 기준으로 한다. 제19조(보상금의 산정 기준) ① 법 제23조제2항에 따른 보상금의 산정 기준은 별표 2와 같다. 다만, 다음 각 호의 사유를 고려하여 보상금 지급금액을 감액하거나 보상금을 지급하지 않을 수 있다. <개정 2023. 12. 19., 2024. 9. 26.> 1. 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성 2. 신고한 부정청구등이 신문·방송 등 언론 매체에 의하여 이미 공개된 것인지 여부 3. 신고자가 신고와 관련한 불법행위를 하였는지 여부 4. 신고자가 부정청구등의 제거 및 예방 등에 이바지한 정도 5. 신고자가 관계 행정기관 등에 신고할 의무를 가졌는지 또는 직무와 관련하여 신고를 하였는지 여부 ② 삭제 <2024. 9. 26.> ③ 법 제23조제2항 각 호의 보상금 지급 사유는 신고사항 및 증거자료 등과 직접적으로 관련된 것으로 한정한다. <신설 2023. 12. 19.> ④ 삭제 <2024. 9. 26.> ⑤ 제1항에 따른 보상금의 지급한도액은 30억원으로 하고, 산정된 보상금의 천원 단위 미만은 지급하지 않는다. <개정 2023. 12. 19.> ⑥ 개별 부정청구등으로 인하여 산정된 보상금이 30만원 이하인 경우에는 보상금을 지급하지 않는다. <신설 2023. 12. 19.> [제목개정 2024. 9. 26.] 제20조 삭제 <2023. 12. 19.> 제21조(보상금 신청자의 대표자 선정) 위원회는

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제24조(준용규정) ① 제17조부터 제23조까지에서 규정한 사항 외에 부정청구등에 대한 신고의 접수·처리, 신고자등의 보호, 포상 및 보상 등에 관하여는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제56조, 제57조, 제58조, 제58조의2, 제59조부터 제61조까지, 제61조의2, 제63조, 제68조제4항부터 제6항까지, 제70조, 제70조의2 및 제71조를 준용한다. <개정 2024. 3. 26.> ② 제1항에 따라 준용하는 경우 “부패행위”는 “부정청구등”으로, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제59조부터 제61조까지 및 제61조의2의 “위원회”는 “제17조에 따른 신고를 접수한 기관”으로, 같은 법 제68조제4항 및 제5항의 “제69조에 따른 보상심의위원회”는 “제23조제1항에 따른 보상심의위원회”로 본다. <개정 2024. 3. 26.>	2명 이상이 연명(連名)으로 법 제17조에 따른 신고를 한 경우로서 법 제23조제2항에 따른 보상금의 지급을 신청한 경우에는 그중 1명을 대표자로 선정하게 할 수 있다. 제22조(구조금의 산정 기준) ① 위원회 및 보상심의위원회는 법 제24조제1항에서 준용하는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제68조제5항 본문 또는 단서에 따라 법 제23조제3항의 구조금을 산정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다. 1. 육체적·정신적 치료를 위하여 진찰·입원·투약·수술 등에 소요된 비용 2. 전직·파견근무·신변보호 등으로 인한 이사에 실제 소요된 비용 3. 법 제18조에 따른 신고등(이하 “신고등”이라 한다)을 이유로 한 쟁송을 위하여 선임한 변호사·노무사 등의 수입료 4. 불이익조치가 발생한 날부터 직전 3개월 동안의 임금 또는 실수입액의 월평균액(이하 “월평균액”이라 한다). 다만, 월평균액을 증명할 수 없거나 월평균액이 평균임금에 미치지 못하는 경우에는 평균임금으로 한다. 5. 그 밖에 보상심의위원회가 신고등으로 인하여 피해를 입었거나 비용을 지출했다고 인정하는 금액 ② 월평균액은 평균임금의 2배를 초과하지 못하고, 법 제23조제3항제4호에 따른 임금손실액의 산정 기간은 36개월을 초과하지 못한다. ③ 제1항제4호 단서에 따른 평균임금은 매년 주기적으로 임금통계를 공표하는 공신력 있는 임금조사기관이 조사한 보통 인부의 일용노동임금에 따른다. ④ 신고자 또는 법 제23조제3항에 따라 구조금의 지급을 신청한 사람이 법 제18조제1호 또는 제2호의 신고와 관련하여 불법행위를 한 경우에는 구조금의 전부 또는 일부를 지급

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
	하지 않을 수 있다. [전문개정 2024. 9. 26.] 제23조(포상금의 지급 결정) ① 위원회는 보상심의위원회가 심의·의결한 사항을 기초로 하여 포상금의 지급 여부 및 지급금액을 결정해야 한다. <개정 2024. 9. 26.> ② 위원회는 제1항에 따른 포상금의 지급 결정을 한 경우에는 결정서 정본 및 결정통지서를 포상금 지급대상자에게 지체 없이 보내야 한다. <개정 2024. 9. 26.> ③ 삭제 <2024. 9. 26.> ④ 삭제 <2024. 9. 26.> [제목개정 2024. 9. 26.] 제23조의2(보상금의 지급 결정) ① 위원회는 보상심의위원회가 심의·의결한 사항을 기초로 보상금 지급 여부 및 지급금액을 결정해야 한다. ② 위원회는 제1항에 따른 보상금의 지급 결정을 한 경우에는 결정서 정본 및 결정통지서를 보상금 신청자에게 지체 없이 보내야 한다. ③ 위원회는 제1항에 따라 보상금의 지급금액을 결정할 때 제25조에도 불구하고 공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대 또는 비용의 절감에 관한 법률관계가 확정된 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정된 지급금액의 100분의 50 범위에서 보상금의 일부만 우선 지급하도록 결정할 수 있다. 1. 보상금의 지급금액 결정 당시 공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대 또는 비용의 절감 금액이 아직 없는 경우 2. 보상금의 지급금액 결정 당시 공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대 또는 비용의 절감 금액이 결정된 지급금액의 100분의 50 미만인 경우 ④ 위원회는 제3항에 따라 보상금의 일부만 우선 지급하도록 결정하는 경우 나머지 보상금은 공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
	또는 비용의 절감 금액이 우선 지급된 보상금의 지급금액을 초과하면 제1항에 따라 결정된 보상금의 지급금액에 이를 때까지 그 초과한 금액만큼을 지급하도록 결정할 수 있다. [본조신설 2024. 9. 26.] 제23조의3(구조금의 지급 결정) ① 위원회는 보상심의위원회가 심의·의결한 사항을 기초로 구조금 지급 여부 및 지급금액을 결정해야 한다. 다만, 법 제24조제1항에서 준용하는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제68조제5항 단서에 따른 구조금의 경우에는 위원장이 우선 지급한 후 보상심의위원회가 지급 여부 및 지급금액의 적정성을 심의·의결한다. ② 위원회는 특별한 사유가 없으면 법 제23조제3항에 따른 구조금의 지급신청이 있는 날부터 90일 이내에 그 지급 여부 및 지급금액을 결정해야 한다. ③ 위원회는 제1항에 따라 구조금의 지급 여부 및 지급금액을 결정한 경우에는 관련 결정서 정보 및 결정통지서를 구조금의 지급을 신청한 사람에게 지체 없이 보내야 한다. ④ 위원회는 법 제24조제1항에서 준용하는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제68조제5항 단서에 따라 우선 지급된 구조금의 액수가 제1항 단서에 따른 보상심의위원회의 심의·의결을 거쳐 결정된 금액에 미달하는 경우에는 구조금을 지급받은 사람에게 그 차액에 해당하는 금액을 지급해야 한다. [본조신설 2024. 9. 26.] 제24조(신고의 경합 시 보상금 결정) ① 동일한 부정청구등에 대하여 2명 이상이 각각 신고를 하여 신고자의 전부 또는 일부가 보상금을 신청하는 경우 제19조에 따라 보상금을 산정할 때와 제23조의2에 따라 보상금의 지급 여

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
	부 및 지급금액을 결정할 때에는 이를 하나의 신고로 본다. <개정 2023. 12. 19., 2024. 9. 26.> ② 위원회는 제1항의 신고에 따라 보상금의 지급금액을 결정할 때에는 부정청구등의 제거 및 예방에 이바지한 정도 등을 종합적으로 고려하여 각각의 신고자에게 보상금을 배분한다. 이 경우 제19조제1항 단서에 따라 감액을 하는 경우에는 각각의 신고자별로 감액 사유를 고려하여 결정한다. <개정 2023. 12. 19., 2024. 9. 26.> [제목개정 2023. 12. 19.] 제25조(보상금의 지급시기) ① 보상금은 법 제23조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 환수 또는 부과에 따라 공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대 또는 비용의 절감을 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 후에 지급한다. 이 경우 그 환수 또는 부과 등에 대한 이의신청 기간이 지나지 않았거나 구제절차가 진행 중인 경우에는 그 기간 및 절차가 끝난 후에 지급한다. ② 제1항에도 불구하고 제23조의2제3항 및 제4항에 따라 보상금의 일부만 우선 지급하도록 결정하는 경우에는 그 결정에 따라 지급한다. <개정 2023. 12. 19., 2024. 9. 26.> ③ 삭제 <2023. 12. 19.> [제목개정 2023. 12. 19.] 제26조(보상금 등의 지급절차 등) 이 영에서 규정한 사항 외에 포상금, 보상금 또는 구조금의 지급기준, 지급방법 및 지급절차에 관하여 필요한 사항은 위원회가 정하여 고시한다. <개정 2024. 9. 26.> [전문개정 2023. 12. 19.]

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제4장 보칙 제24조의2(공소제기 등의 통보) 지방검찰청 또는 지방검찰청 지청의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건에 대하여 공소를 제기 하거나 기소유예 결정을 한 경우로서 해당 사건에 부정청구등이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 공소제기 또는 기소유예 결정을 한 날부터 10일 이내에 제8조제1항에 따라 부정 이익등을 환수하여야 할 행정청에 통보하여야 한다. 이 경우 통보 내용은 부정이익등의 환수에 필요한 부분으로 한정한다. 1. 수사기관이 부정청구등에 따른 범죄혐의가 있다고 인정한 사건 2. 제17조에 따라 수사기관에 신고된 사건 [본조신설 2021. 12. 7.] 제25조(제재부가금 부과 등 기록·관리) 행정청은 부정수익자의 부정청구등에 대하여 제7조에 따른 공공재정지급금의 지급 중단, 제8조에 따른 부정이익등 환수, 제9조에 따른 제재부가금 부과, 제12조에 따른 가산금·채납처분 및 제16조에 따른 명단 공표를 한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 기록·관리하여야 한다.	제5장 보칙 제27조(제재부가금 부과 등 기록·관리 방법 등) 행정청은 법 제7조에 따른 공공재정지급금의 지급 중단, 법 제8조에 따른 부정이익등 환수, 법 제9조에 따른 제재부가금의 부과·징수, 법 제12조에 따른 가산금·채납처분 및 법 제16조에 따른 명단 공표를 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 전자기록매체를 포함한 기록매체에 기록·관리해야 한다. 1. 공공재정지급금의 명칭 2. 처분일 3. 처분 대상자 4. 처분 사유 5. 법 제8조에 따른 부정이익등 환수, 법 제9조에 따른 제재부가금 부과, 법 제12조에 따른 가산금 징수의 경우 해당 금액 및 납부기한 6. 법 제16조에 따른 명단 공표의 경우 심의위원회의 의결일, 공표방법 7. 그 밖에 행정청의 원활한 업무 수행을 위해 기록·관리할 필요가 있는 사항

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제26조(이행실태의 점검 등) ① 위원회는 공공기관의 장에게 제7조에 따른 공공재정지급금의 지급 중단, 제8조에 따른 부정이익등 환수, 제9조에 따른 제재부가금 부과, 제12조에 따른 가산금·채납처분 및 제16조에 따른 명단 공표에 관한 이행실태 자료 등의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 해당 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. ② 위원회는 제1항에 따라 제출된 자료의 점검 결과 필요하다고 인정하는 경우에는 심의를 거쳐 공공기관이나 그 감독기관의 장에게 제7조에 따른 공공재정지급금의 지급 중단, 제8조에 따른 부정이익등 환수, 제9조에 따른 제재부가금 부과, 제12조에 따른 가산금·채납처분 및 제16조에 따른 명단 공표의 이행이나 제도 개선을 권고할 수 있다. ③ 제2항에 따라 제도 개선을 권고받은 공공기관이나 그 감독기관의 장은 권고 사항에 대한 조치 결과를 위원회에 통보하여야 한다. ④ 제2항에 따라 제도 개선을 권고받은 공공기관이나 그 감독기관의 장은 위원회의 권고대로 조치하기가 곤란한 경우에는 위원회에 재심의를 요청하여야 한다. 이 경우 위원회는 재심의를 하여야 한다. 제27조(국회 등의 특례) 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회·감사원·고위공직자범죄수사처는 부정청구등의 방지를 위하여 자체적으로 제25조 및 제26조의 업무를 성실히 추진하여야 한다. <개정 2021. 1. 5.>	제28조(정보시스템의 구축·운영 등) ① 위원회는 법 제26조에 따른 이행실태 점검 업무의 효율적인 운영을 위하여 정보시스템을 구축·운영할 수 있다. ② 위원회는 공공기관의 장(법 제27조에 해당하는 기관은 제외한다)에게 법 제26조에 따른 업무의 수행에 필요한 자료를 제1항에 따른 정보시스템에 입력하도록 요청할 수 있다. 제29조(고유식별정보의 처리) 행정청 및 법 제17조 각 호의 기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호에 따른 주민등록번호, 같은 조 제2호에 따른 여권번호 또는 같은 조 제4호에 따른 외국인등록번호가 포함

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
	된 자료를 처리할 수 있다. 1. 법 제8조에 따른 부정이익등의 환수에 관한 사무 2. 법 제9조에 따른 제재부가금의 부과·징수에 관한 사무 3. 법 제10조에 따른 제재부가금의 감면 등에 관한 사무 4. 법 제11조에 따른 제재부가금의 적용 배제에 관한 사무 5. 법 제12조에 따른 가산금 및 체납처분에 관한 사무 6. 법 제13조에 따른 조사의 실시 등에 관한 사무 7. 법 제14조에 따른 재산 관계 공부의 열람 등에 관한 사무 8. 법 제15조에 따른 이의신청에 관한 사무 9. 법 제16조에 따른 명단 공표에 관한 사무 10. 법 제17조에 따른 부정청구등의 신고에 관한 사무(법 제24조에 따라 준용되는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제58조부터 제61조까지에 따른 신고 등에 관한 사무를 포함한다) 11. 법 제19조에 따른 신분보장 등에 관한 사무(법 제24조에 따라 준용되는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제63조에 따른 불이익 추정에 관한 사무를 포함한다) 12. 법 제20조 및 제21조에 따른 신고자등의 비밀보장 및 신변보호조치에 관한 사무 13. 법 제23조에 따른 신고자 포상 및 보상에 관한 사무(법 제24조에 따라 준용되는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제71조에 따른 보상금 등의 중복 지급 금지에 관한 사무를 포함한다) 14. 법 제25조에 따른 제재부가금 부과 등 기록·관리에 관한 사무

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제5장 벌칙 제28조(인적사항 공개 등 금지 위반의 죄) 제20조제1항을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 제28조의2(부정청구등의 죄) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공재정지급금을 청구할 자격이 없는데도 공공재정지급금을 지급받은 자 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공재정지급금을 청구할 자격이 없는데도 공공재정지급금을 지급받으려는 자에게 그 사실을 알면서 공공재정지급금을 지급한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받아야 할 공공재정지급금보다 과다하게 공공재정지급금을 지급받은 자 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받아야 할 공공재정지급금보다 과다하게 공공재정지급금을 지급받으려는 자에게 그 사실을 알면서 공공재정지급금을 지급한 자 ③ 제1항 각 호 및 제2항 각 호의 미수범은 처벌한다. [본조신설 2024. 3. 26.] 제29조(신고 방해 등의 죄) 제18조를 위반하여 신고등을 방해하거나 신고등을 취소하도록 강요한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 제30조(조치 요구에 대한 불이행의 죄) 제19조제1항에 따른 신분상 불이익을 주거나 근무조	

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
건상의 차별을 한 자가 같은 조 제7항에 따른 조치 요구를 이행하지 아니하였을 때에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 제31조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 정당한 사유 없이 제13조제1항에 따른 행정청의 요구에 따르지 아니한 자 2. 제19조제1항에 따른 신분상 불이익을 주거나 근무조건상의 차별을 한 자 3. 제19조제6항을 위반하여 같은 조 제5항에 따른 요구 또는 조화에 따르지 아니한 자 4. 정당한 사유 없이 제19조제7항에 따른 위원회의 조치 요구를 이행하지 아니한 자(제19조제1항에 따른 신분상 불이익을 주거나 근무조건상의 차별을 한 자는 제외한다) ② 제1항제1호의 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제13조제1항에 따른 요구를 한 행정청이 부과·징수한다. ③ 제1항제2호부터 제4호까지의 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회가 부과·징수한다. 부칙 〈제20426호, 2024. 3. 26.〉 제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제15조의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다. 제2조(공공재정지급금이 잘못 지급된 경우의 이자 환수에 관한 적용례) 제8조제1항 단서의 개정규정은 이 법 시행 이후 부정이익등의 환수처분을 하는 경우부터 적용한다. 제3조(다른 법률에 이자의 환수에 관한 특별한 규정이 없는 경우의 이자의 환수에 관한 적용례) 제8조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 부정청구등이 발생하는 경우부터 적용한다. 제4조(제재부가금의 감경에 관한 적용례) 제10조	제30조(과태료의 부과·징수) 법 제31조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 3과 같다. 〈개정 2024. 9. 26.〉 부칙 〈제34920호, 2024. 9. 26.〉 제1조(시행일) 이 영은 2024년 9월 27일부터 시행한다. 제2조(보상금의 산정 기준에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 법 제23조제2항에 따라 지급을 신청한 보상금의 산정 기준에 관하여는 제19조제1항·제2항 및 별표 2의 개정규정도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

「공공재정환수법」	「공공재정환수법 시행령」
제1항의 개정규정은 이 법 시행 이후 부정수익자가 자진하여 신고하는 경우부터 적용한다. 제5조(구조금의 지급 신청에 관한 적용례) 제23조 제3항의 개정규정은 이 법 시행 이후 신고등을 하는 경우부터 적용한다. 제6조(보상금의 지급신청 기한 및 보상금등의 상환에 관한 적용례) ① 제24조제1항의 개정규정(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제68조제6항에 관한 개정부분으로 한정한다)은 이 법 시행 이후 제17조에 따른 신고를 하는 경우부터 적용한다. ② 제24조제1항의 개정규정(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제70조의2에 관한 개정부분으로 한정한다)은 이 법 시행 이후 보상금등을 지급하는 경우부터 적용한다. 제7조(신고로 인한 불이익처분의 원상회복 등에 든 비용의 지급에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 한 신고에 대해서는 제23조제2항 각 호외의 부분 후단의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.	

산업·일자리전환 지원금 시행지침

발 행 일 2026년 2월

발 행 처 고용노동부

주 소 (우)30117
세종특별자치시 한누리대로 422 정부세종청사 11동

편 집 · 인 쇄 열림기획(주) ☎ 044)868-5055
